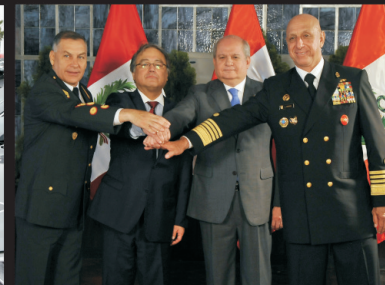


SEGURIDAD CIUDADANA

INFORME ANUAL 2013

CRISIS POLÍTICA, TEMORES Y ACCIONES DE ESPERANZA



SEGURIDAD CIUDADANA

INFORME ANUAL 2013

CRISIS POLÍTICA, TEMORES Y ACCIONES DE ESPERANZA



Instituto de Defensa Legal

SEGURIDAD CIUDADANA

INFORME ANUAL 2013

Crisis política, temores y acciones de esperanza

Primera edición: Lima, noviembre de 2013

1000 ejemplares

© Elaboración de contenido:

César Bazán Seminario

Nancy Mejía Huisa

Jorge Levaggi Tapia

© Área de Seguridad Ciudadana

Instituto de Defensa Legal – IDL

Av. Pardo y Aliaga 272, San Isidro, Lima – Perú

www.idl.org.pe

www.seguridadidl.org.pe

Corrección de estilo: Lucía Tamayo Yañez

Diagramación e impresión: Roble Rojo. Grupo de Negocios S.A.C.

Américo Vespucio 110, Urb. Covima, La Molina, Lima – Perú

Fotos de portada: Agencia Andina de Noticias. Servicio fotográfico

ISBN: 978-612-4136-05-4

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2013-18655

Impreso en Perú

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de Open Society Foundation y Ford Foundation. Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen a sus autores y no reflejan los puntos de vista de las instituciones mencionadas.

ÍNDICE

Relación de cuadros y gráficos	5
Siglas, acrónimos y abreviaturas	7
Introducción	9

CAPÍTULO I

Caracterizando el problema de la inseguridad ciudadana	11
1. Sin estadísticas confiables no se puede conocer bien el problema de la inseguridad	12
2. Algunas luces: indicadores para aproximarnos al problema de la inseguridad en el Perú	14
2.1. Victimización: ¿ha sido usted víctima de un evento que atente contra su seguridad en los últimos doce meses?	14
2.2. Denuncias: las denuncias sobre delitos y las denuncias sobre faltas	17
2.3. Un índice que pretende ser comparable en todos los países: la tasa de homicidios	23
2.4. Violencia contra la mujer: feminicidios y otros dolores	25
2.5. No confiamos en nadie: confianza en la PNP y confianza interpersonal	25
2.6. El temor nuestro de cada día: datos sobre sensación de inseguridad	27

CAPÍTULO II

La respuesta institucional al problema: el Ejecutivo, Legislativo y sistema de justicia	29
1. El Ejecutivo y el sector Interior: entre la coyuntura y los temas de fondo	30
1.1. La coyuntura: la crisis política acecha en cada esquina	30
1.1.1. El costo político de la inseguridad: la caída del gobierno en las encuestas	31
1.1.2. Los detonantes de las crisis políticas	35
1.2. Algunos temas de fondo: el plan nacional de seguridad ciudadana, la reforma policial y la lucha contra la corrupción	41
1.2.1. El Plan 2013-2018 del CONASEC: avance, pero con deficiencias	41
1.2.2. ¿La reforma policial en marcha?	43
1.2.3. Corrupción policial: ese viejo conocido	48
2. El Congreso: algunos ingredientes y una pizca de mano dura	50
3. Al que le toca juzgar los delitos y las faltas: el sistema de justicia	54

CAPÍTULO III

Buenas prácticas en seguridad ciudadana 59

1. Cerro El Pino: lo que antes era tierra de *nadies* 59
2. Región Policial Callao: las ventajas de trabajar en prevención 71
3. Chosica: acercándonos a la comunidad 74
4. Chaclacayo: policía y vecinos trabajando juntos 75
5. Villa El Salvador: vecinos y organizaciones preocupadas por la seguridad 77
6. Morropón, Piura: rondas campesinas por la seguridad ciudadana 79

CAPÍTULO IV

Riesgos y recursos preventivos para enfrentar el delito: Lima Metropolitana y el Callao 81

1. Estadística delictiva de Lima Metropolitana y el Callao 82
2. Recursos preventivos para enfrentar el delito en Lima Metropolitana y el Callao 84
 - 2.1 Poblaciones y recursos municipales 84
 - 2.1.1 La distribución del gasto municipal en seguridad 89
 - 2.1.2 ¿Ha mejorado la inversión municipal en seguridad? Evaluación 2012 - 2013 91
 - 2.2 Los recursos brindados por la PNP: ¿Ha mejorado la distribución policial? Evaluación 2012 - 2013 93
 - 2.3 Los recursos ciudadanos 97

BIBLIOGRAFÍA 101

Relación de cuadros y gráficos

Cuadro N° 1. Principales indicadores de victimización en las principales ciudades del Perú (porcentaje)	15
Gráfico N° 1. Porcentaje de victimización personal por regiones (2012)	16
Gráfico N° 2. Tasa de denuncias de delitos por cien mil habitantes (1995-2012)	17
Gráfico N° 3. Tasa de denuncias de faltas por cien mil habitantes (1995-2012)	18
Gráfico N° 4. Tasa de denuncias de principales delitos por cien mil habitantes (2000-2012)	19
Cuadro N° 2. Tasa de denuncia de delitos por cien mil habitantes en las regiones policiales (2010-2012)	20
Gráfico N° 5. Tasa de denuncia de faltas por cien mil habitantes según regiones policiales (2010-2012)	22
Gráfico N° 6. Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes según regiones (2010-2012)	24
Cuadro N° 3. Percepción de inseguridad, en los próximos doce meses	27
Cuadro N° 4. Principal problema del país (agosto 2013)	28
Gráfico N° 7. Aprobación de la gestión del presidente Ollanta Humala (2013)	32
Cuadro N° 5. Evaluación de la forma en que Ollanta Humala y su equipo manejan el problema de la inseguridad y delincuencia (2013)	34
Cuadro N° 6. Artículo de Gustavo Gorriti sobre la falsa denuncia de espionaje de la PNP (junio 2013)	37
Gráfico N° 8. ¿Es necesaria o no una reforma en la Policía Nacional del Perú? (Lima, junio 2013)	44
Cuadro N° 7. Decretos Legislativos sobre Defensa e Interior ley que delega 29915	45
Cuadro N° 8. Algunas leyes vinculadas a seguridad ciudadana (2013)	51

Cuadro N° 9. Adolescentes infractores de la ley penal (abril 2013)	55
Cuadro N° 10. Artículo de Carlos Rivera sobre propuesta del PJ para enfrentar la inseguridad ciudadana (marzo 2013)	56
Cuadro N° 11. Artículo de la revista Ideele sobre la experiencia de Cerro El Pino (agosto 2013)	63
Cuadro N° 12. Artículo sobre el trabajo policial en el Callao	73
Cuadro N° 13. Denuncias de delitos y faltas por cien mil habitantes en Lima Metropolitana y el Callao (2011-2012)	82
Cuadro N° 14. Indicadores demográficos en Lima Metropolitana y el Callao	85
Cuadro N° 15. Recursos municipales en Lima Metropolitana y el Callao	87
Gráfico N° 9. Distribución del gasto municipal en seguridad por quintiles en Lima Metropolitana y el Callao (2013)	90
Cuadro N° 16. Comparación de recursos municipales (2012-2013)	92
Cuadro N° 17. Recursos policiales en Lima Metropolitana y el Callao (2012-2013)	95
Cuadro N° 18. Juntas vecinales de Seguridad Ciudadana en Lima Metropolitana y el Callao (2013)	98

Siglas, acrónimos y abreviaturas

CECOPRODE-VES	Centro de Comunicación Popular y Promoción del Desarrollo de Villa El Salvador
CEDED	Centro para el Desarrollo con Dignidad
CEIC	Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad
CIJAC	Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura
CODISEC	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
CONAPOC	Consejo Nacional de Política Criminal
CONASEC	Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
DESCO	Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
DIREANDRO	Dirección Antidrogas de la PNP
DIRETIC - PNP	Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información y Comunicaciones
DIRIN	Dirección de Inteligencia de la PNP
ENAPRES	Encuesta Nacional de Programas Estratégicos
IDL-SC	Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
INPE	Instituto Nacional Penitenciario
IOP-PUCP	Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú
JV o JJ.VV.	Juntas Vecinales
LAPOP Latin	American Public Opinion Project
MININTER	Ministerio del Interior
MINJUS	Ministerio de Justicia y Derecho Humanos
OPC	Oficina de Participación Ciudadana
PNP	Policía Nacional del Perú
SINASEC	Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
SOLYDES	Programa de Solidaridad y desarrollo Socio Educativo

INTRODUCCIÓN

La población peruana considera como su principal problema: la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Además, también está convencida de que lo hecho por el presidente actual no le satisface. Eso, sumado al problema real de inseguridad, nos ha llevado a reiteradas crisis políticas en el sector Interior en el 2013. La última, vinculada a un ex operador de Vladimiro Montesinos y al uso perverso de los recursos policiales, terminó con la caída del ministro y su reemplazo por un reputado ex Defensor del Pueblo.

La crisis política en el sector Interior acecha en cada esquina. Y aunque, el sentido común nos lleve a decir lo mismo sobre la delincuencia, es muy difícil caracterizar el problema de la inseguridad ciudadana, lamentablemente. Primero, porque no existe información confiable que nos permita saber a ciencia cierta cuántos delitos y de qué tipo se comenten en el país. La data con la que contamos es aproximada e inexacta. Segundo, porque nuestro temor a ser víctimas hace que veamos grandes peligros donde los hay, pero también donde no los hay. El otro extremo distorsionador es consolarse con que el problema de la inseguridad no es grave y que se trata solo de percepciones. Hay que mirar el panorama de la (in)seguridad ciudadana sin apasionamientos, sin minimizarlo, pero también sin sobredimensionarlo, tratando de conocer sus características, sobre todo las que hacen endémicos los delitos y las faltas, tanto así que pueden considerarse problemas sociales. Lo que estamos diciendo puede parecer impopular pero, es preciso dejar la demagogia a un lado para comprender el fenómeno que nos preocupa y enfrentarlo adecuadamente.

Por eso, este informe anual de seguridad ciudadana grafica en su primer capítulo el complejo panorama de la inseguridad con parte de la limitada data disponible. Utilizamos las encuestas de victimización, las denuncias de faltas y delitos, la tasa de homicidios, indicadores sobre violencia contra la mujer y la poca confianza que tenemos a la policía y a nosotros mismos. Ese cóctel y otros ingredientes son determinantes para explicar los indicadores sobre percepción de inseguridad.

El segundo capítulo está dedicado a analizar la respuesta institucional tanto del Ejecutivo, Legislativo como del sistema de justicia a los problemas descritos en el primer capítulo. En cuanto al Ejecutivo, ya adelantamos que la crisis acechó en cada esquina y finalmente cobró víctimas. Nos referimos, no solo al saliente Ministro del Interior y otras cabezas, sino también a la popularidad del Presidente de la República, la cual se licuó a ritmo de tornado este año. Adicionalmente, damos una mirada a tres temas de fondo: el plan del CONASEC, la reforma policial y la lucha contra la corrupción. A continuación, analizamos el rol jugado por el Legislativo y los órganos del sistema de justicia.

La esperanza es otro de los grandes mensajes que queremos promover con este libro. Por eso, el tercer capítulo está dedicado exclusivamente a experiencias de buenas prácticas en seguridad ciudadana. Creemos que lo bueno debe difundirse y replicarse donde sea posible. En ese sentido, mostramos proyectos valiosos de instituciones y efectivos PNP, gobiernos locales y vecinos organizados, que conjuran la apatía y la desesperanza que muchas veces nos asalta. Estos casos nos demuestran que nada está perdido y que todo está por hacerse, inclusive en lugares tan difíciles como Cerro El Pino o ciertas zonas del Callao.

Finalmente, en el cuarto capítulo presentamos información valiosa sobre riesgos y recursos preventivos del delito en Lima Metropolitana y el Callao. Esta data ha sido recopilada pacientemente por el equipo de IDL-SC, para construir una herramienta útil que permita conocer algunas de las debilidades y fortalezas de las zonas mencionadas. Se trata de un trabajo de hormiga, que esperamos el lector sepa apreciar, gracias al cual se descubre por ejemplo que el número de policías en comisarías se ha reducido en comparación con el año pasado y que la desigualdad de la distribución policial por distritos no ha sido mitigada.

Con este libro continuamos la sana tradición del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal de publicar cada año un informe anual de análisis de lo sucedido en la especialidad que nos compete. Como se adelantó en el 2010, en estos informes no nos focalizaremos en el crimen organizado (terrorismo, narcotráfico, entre otros) ni en los delitos cometidos en el marco de protestas sociales, debido que su complejidad y especialidad ameritan trabajos más profundos.

Desde el 2010 a la fecha, ya hemos publicado cuatro volúmenes del informe anual, que pueden ser descargados gratuitamente en la página web de IDL-SC: www.seguridadidl.org.pe, donde se puede acceder también a otras publicaciones y a información de eventos, documentos de trabajo, etc.

Dicho esto, dejamos en sus manos el Informe anual 2013 sobre seguridad ciudadana. De crisis políticas, temores y acciones de esperanza. Deseando que su lectura sea provechosa, nos despedimos hasta el año siguiente.

CAPÍTULO I

CARACTERIZANDO EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA

A pesar de que caracterizar el panorama de la inseguridad en el Perú no es tarea fácil, se puede decir que estamos ante un problema grave, real y que genera grandes temores en la población. En todo momento, los ciudadanos recibimos información – muchas veces real, otras inflada- acerca de asaltos, muertes, violaciones y otros delitos, que exacerban nuestro miedo y aumentan la sensación de que estamos en un país cada vez más inseguro. En contraposición a eso, en algunas ocasiones las autoridades del Ejecutivo han planteado un contradiscurso denunciando que ciertos opositores utilizan demagógicamente el tema de la inseguridad para atacar al gobierno¹.

Desde IDL-SC, creemos que se debe hacer

un esfuerzo por caracterizar el problema de la inseguridad, sin minimizarlo ni sobrevalorarlo, sino tratando de mirar sin apasionamientos las aristas de aquello que intentamos conocer. Esto lo hacemos porque creemos que avanzar en la comprensión del problema es imprescindible para plantear adecuadamente medidas y, mejor aún, políticas públicas que busquen afrontar el problema en sí mismo.

El presente capítulo se avoca a caracterizar el problema de la inseguridad en el Perú. Tras explicar las graves limitaciones de información existentes, plantearemos algunos indicadores clave y elementos que describan de manera panorámica la situación nacional.

1 Tal fue la polémica declaración de Juan Jiménez Mayor en su último día como presidente del Consejo de Ministros, el 28 de octubre de 2013, en el programa de entrevistas *No culpes a la noche*. Al parecer hacía referencia al opositor Fernando Rospigliosi: “(...) aquí hay una histeria de la gente para plantear temas para afectar la imagen del gobierno (...) Aquí hay una cosa sistemática de afectar al gobierno en temas de seguridad y este es el gobierno que más está invirtiendo en seguridad”.

1. SIN ESTADÍSTICAS CONFIABLES NO SE PUEDE CONOCER BIEN EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD

Desde hace muchos años, el Instituto de Defensa Legal² y otros especialistas³ hemos llamado la atención sobre la incoherencia de los datos estadísticos generados por las instituciones encargadas de la lucha contra el crimen y la delincuencia. Ni siquiera ahora, cuando el tema de la inseguridad ciudadana se ha posicionado como uno de los más populares en el debate público, la recolección de información delictual se ha puesto en agenda como una prioridad. Esta deficiencia se encuentra ampliamente relacionada con la escasa comprensión del fenómeno delictivo en el Perú y la ausencia de una política pública de seguridad ciudadana.

Además de los problemas conocidos de las estadísticas policiales, existe una evidente divergencia entre las cifras de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Como se sabe, las comisarías son –comúnmente– el primer filtro por donde se direccionan las denuncias de los

hechos delictivos. Sin embargo, y aunque un gran porcentaje de denuncias no generan una investigación fiscal o finalizan siendo solucionadas sin abrir un proceso, las estadísticas delictivas del Ministerio Público duplican, o triplican en algunos años, los datos oficiales generados por la PNP.

Para complejizar este panorama, es bueno recordar que existe un gran número de ilícitos cometidos que no son denunciados al Ministerio Público ni a la Policía Nacional, lo que significa que no son contabilizados en las estadísticas de ninguna de estas instituciones. De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, tan solo alrededor del 12.9% de víctimas de un delito formulan una denuncia⁴.

Igualmente, otro problema de las cifras es que son varias las instituciones que llevan sus propias estadísticas, con lo cual tenemos una multiplicidad de órganos sin una cabeza o ente unificador visible, y grandes dificultades para la comparación entre los datos de cada fuente. Por ejemplo, Gushiken citado por Dammert⁵ identifica

2 Ver: Lovatón Palacios, David y Arias Aróstegui, Enrique. 2010. Informe anual 2010 sobre seguridad ciudadana. El legado del gobierno de Alan García: un país más inseguro. Lima: Instituto de Defensa Legal. p. 28; Instituto de Defensa Legal. 2009. "Cifras Bamba de la Policía", publicado en el portal web de IDL-SC (actualmente no disponible), entre otros.

3 Dammert, Lucía. 2012. Seguridad Ciudadana en el Perú: Las cifras del desconcierto. En: http://www.academia.edu/2916705/Peru_Los_datos_del_desconcierto (visto el 13 de noviembre de 2013).

4 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. Informe Técnico N° 7, Setiembre 2013.

5 Dammert, Lucía. 2012. Seguridad Ciudadana en el Perú: Las cifras del desconcierto. p. 17. En: http://www.academia.edu/2916705/Peru_Los_datos_del_desconcierto (visto el 13 de noviembre de 2013).

varias fuentes de las que puede obtenerse información oficial sobre lo acaecido en Perú: i) Policía Nacional del Perú, ii) Ministerio Público, iii) Instituto de Medicina Legal, iv) Ministerio de Salud, v) Ministerio de la Mujer, vi) Municipalidades.

Todo lo dicho, nos lleva a plantear una cuestión previa que debe tenerse en cuenta al leer los datos que se presentarán en este capítulo: las fuentes de información con que se elaboran las estadísticas sobre seguridad ciudadana no son del todo consistentes (e inclusive, presentan data contradictoria), por lo que la caracterización del fenómeno se hace sobre terreno minado.

Este problema ha sido advertido y analizado oficialmente en un documento de trabajo elaborado por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad⁶. Los resultados del informe van más allá de lo advertido hasta el momento. Por ejemplo, se indica que más perjudicial que la diversidad de fuentes son los criterios y modos en que se cataloga la información recogida, puesto

que impide que se pueda homogenizar la data⁷. Para mayor detalle, se critica también la cobertura de la información, porque las unidades proveedoras de datos al interior de cada institución no trabajan con criterios comparables interinstitucionalmente, sino que responden solo a necesidades propias y a su organización territorial, la cual no es similar a la utilizada por otras⁸.

Finalmente, el documento de trabajo del CEIC concluye con recomendaciones generales, como que las instituciones deben trabajar por estandarizar sus cifras y que se instaure un liderazgo claro en la recopilación intersectorial de la data, a cargo del INEI. Igualmente, se plantean recomendaciones específicas para el Poder Judicial, INPE y Ministerio del Interior⁹.

Ahora bien, a pesar de que el informe del CEIC es de marzo del 2013, al cierre de esta edición en noviembre, uno de los pocos avances palpables para superar el problema de la data tiene que ver con la modificación del reglamento del Consejo

6 Dicho comité está conformado por el INEI, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial, PNP, INPE y MINJUS y está vinculado al Consejo Nacional de Política Criminal adscrito al Ministerio de Justicia. Este Consejo fue creado por ley 29807 y reglamentado por el Decreto Supremo 008-2012-JUS, modificado por el Decreto Supremo 13-2013-JUS, de octubre de 2013.

7 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC. 2013. Informe de los Registros de Información de las Unidades Estadísticas del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. p. 13. En: <http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/07/Docuento-de-Trabajo-No.-02.pdf> (visto el 13 de noviembre de 2013).

8 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC. 2013. Informe de los Registros de Información de las Unidades Estadísticas del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. p. 14. En: <http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/07/Docuento-de-Trabajo-No.-02.pdf> (visto el 13 de noviembre de 2013).

9 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC. 2013. Informe de los Registros de Información de las Unidades Estadísticas del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. p. 21 y 22. En: <http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/07/Docuento-de-Trabajo-No.-02.pdf> (visto el 13 de noviembre de 2013).

Nacional de Política Criminal, mediante el Decreto Supremo 13-2013-JUS, publicado el 23 octubre de 2013. A través de dicha modificación se colocó al INEI como presidente del Comité Estadístico Interinstitucional. Como puede verse, todavía falta mucho para que contemos con información fiable y más aún con la institucionalidad necesaria.

2. ALGUNAS LUCES: INDICADORES PARA APROXIMARNOS AL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD EN EL PERÚ

2.1. Victimización: ¿ha sido usted víctima de un evento que atente contra su seguridad en los últimos doce meses?

Ante la dificultad de tener datos duros acerca de los avances o retrocesos de la situación de inseguridad del país, acudimos a las encuestas de victimización para aproximarnos al problema. A partir de la pregunta, ¿ha sido usted víctima de un evento que atente contra su seguridad en los últimos doce meses? se obtiene una serie de respuestas valiosas.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos del INEI, la tasa

de victimización en el Perú entre enero y junio del 2013 fue de 41%¹⁰, es decir dos de cada cinco encuestados respondieron que fueron víctima de la inseguridad. Esta tasa es similar a la del mismo período en el 2012, que fue de 40.7%¹¹.

De acuerdo a la respuesta de los encuestados, en la frecuencia de victimización no parece haber distinción entre sexo. La victimización entre hombres y mujeres es similar, aunque es ligeramente mayor en el primer grupo (41.2% a 40.7%). Por otra parte, la tasa es más alta entre jóvenes y disminuye conforme avanza el grupo etario. La relación entre grado de instrucción y victimización se presenta como directa: a mayor nivel de instrucción mayor nivel de victimización. Mientras que el 21% de las personas sin ningún grado de instrucción respondió afirmativamente a la encuesta de victimización, ese porcentaje se duplicó entre aquellos que habían culminado estudios superiores.

Los delitos más frecuentes según la ENAPRES fueron el robo o intento de robo de dinero, cartera, celular con una tasa de victimización de 60.9%. En el segundo nivel se encuentra la estafa con el 35.2% y seguidamente el robo o intento de robo de vehículo que alcanzó al 11.5%.

10 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. Informe Técnico N°7, setiembre 2013.

11 Dicha cifra no parece coincidir con otras también de ENAPRES difundidas por el CONASEC. Según esta última fuente la tasa de victimización de todo el 2012 fue de 36.6%. Ver: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013-2018, p. 31. En: <http://www.seguridadidl.org.pe/sites/seguridadidl.org.pe/files/archivos/Plan.Nacional.Seguridad.Ciudadana.2013-2018-1%20copy.pdf> (visita 15 de noviembre de 2013).

Cuadro N°1. Principales indicadores de victimización en las principales ciudades del Perú (porcentaje)

Indicador	Enero - Junio 2013	Enero - Junio 2012
Población de 15 años a más víctima de algún hecho delictivo	41.0	40.7
Sexo		
Hombres	41.2	41.3
Mujeres	40.7	40.2
Grupos de Edad		
De 15 a 29 años	47.0	45.9
De 30 a 44 años	44.7	44.8
De 45 a 64 años	37.5	37.3
De 65 a más	25.5	22.7
Grado de instrucción		
Sin Nivel	21.8	22.9
Primaria	30.4	30.2
Secundaria	41.6	40.3
Superior	44.8	45.7
Según tipo de delito		
Robo o intento de robo de dinero, cartera, celular	60.9	61.3
Estafa	35.2	28.3
Robo o intento de robo de vehículo	11.5	10.2
Amenazas e intimidaciones	9.6	10.4
Maltrato y ofensa sexual	5.2	5.5
Robo de negocio	2.6	2.7
Secuestro y extorsión	1.2	1.8
Otro	1.3	2.5
Población de 15 años a más víctima de algún hecho delictivo cometido con arma de fuego	6.9	6.2

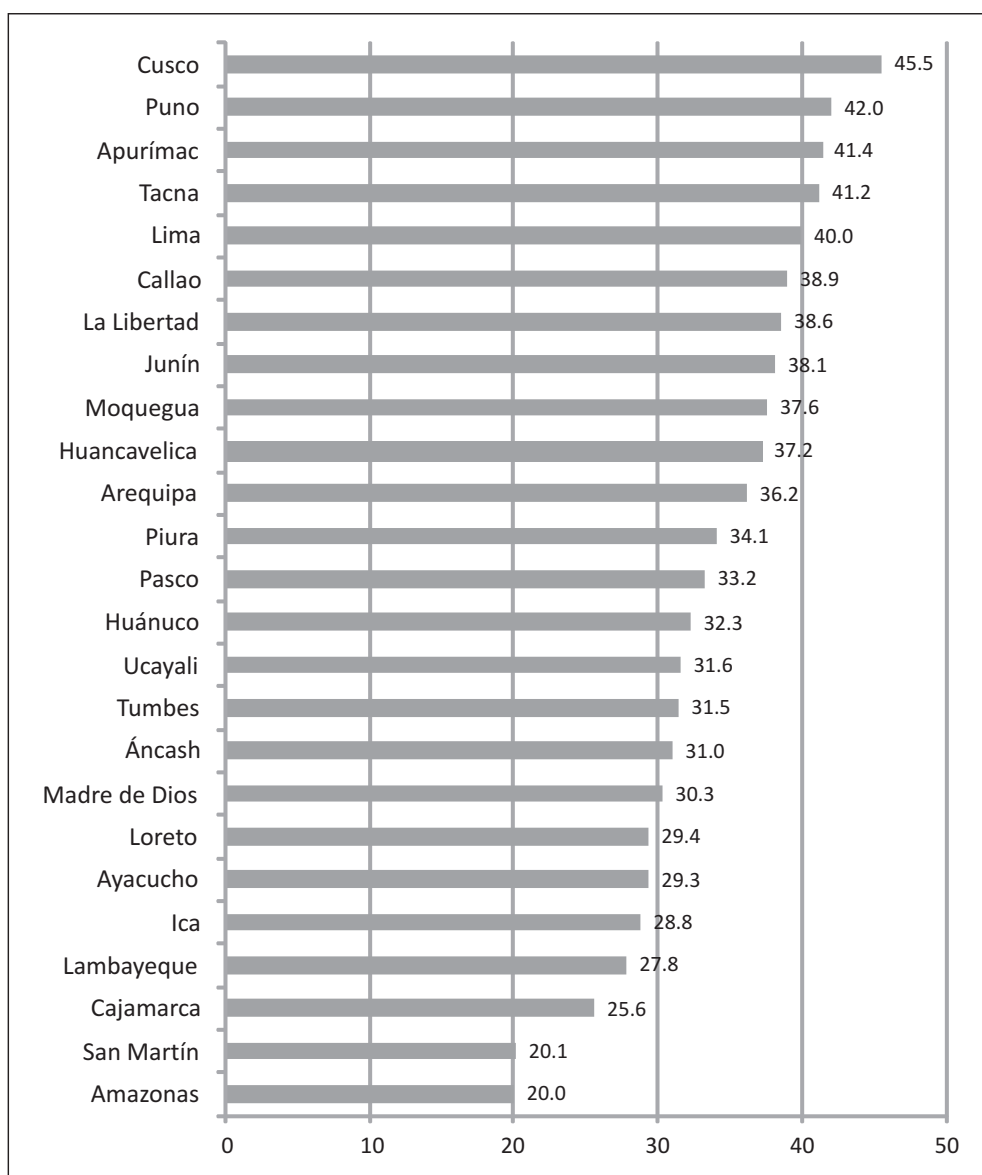
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. Informe Técnico N°7, Setiembre 2013

Elaboración: IDL-SC

Una mirada a las regiones nos muestra que Cusco está a la cabeza de la tasa de victimización con 45.5% en el país, seguido de Puno (42%), Apurímac (41.4%), Tacna (41.2%) y Lima (40%). Entre las regiones

cuyos pobladores se muestran menos victimizados están Amazonas (20%), San Martín (20.1%), Cajamarca (25.6%), Lambayeque (27.8%) e Ica (28.8%).

Gráfico N°1. Porcentaje de victimización personal por regiones (2012)



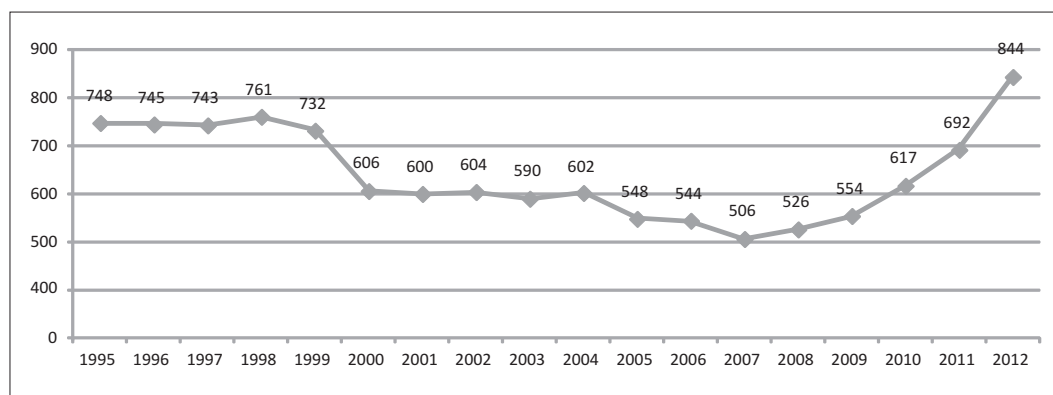
Fuente: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013-2018, p. 33. En: <http://www.seguridadidl.org.pe/sites/seguridadidl.org.pe/files/archivos/Plan.Nacional.Seguridad.Ciudadana.2013-2018-1%20copy.pdf> (visita 13 de noviembre de 2013).

2.2. Denuncias: las denuncias sobre delitos y las denuncias sobre faltas

Luego de haber presentado datos sobre victimización, daremos un vistazo a las denuncias sobre delitos y faltas. No olvidemos que estos son datos sobre denuncia, lo que no refleja necesariamente el número de delitos o faltas cometidos en el país, sino solo lo denunciado.

De acuerdo a información del Ministerio del Interior, durante el año 2012 la tasa de denuncias por la comisión de un supuesto delito se elevó a 844 por cada cien mil habitantes en el promedio general del país. Se trata del número más alto de tasa de denuncia en casi dos décadas, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2. Tasa de denuncias de delitos por cien mil habitantes (1995-2012)

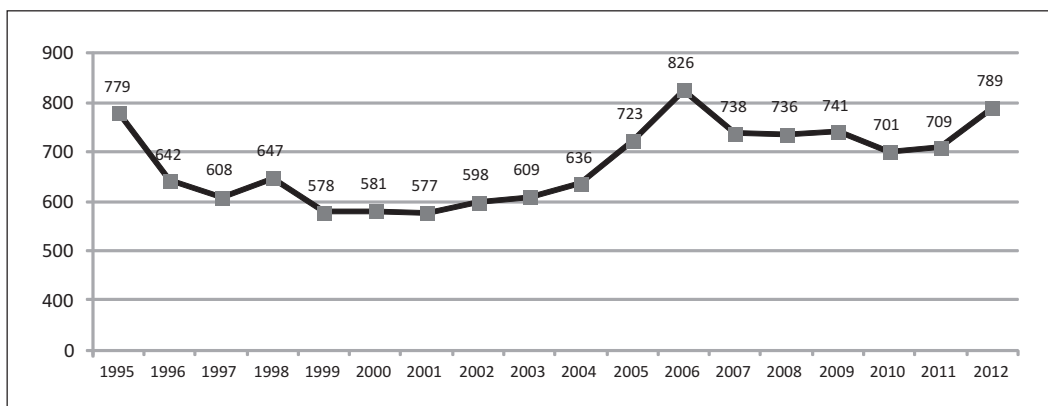


Fuente: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013-2018, p. 29. En: <http://www.seguridadidl.org.pe/sites/seguridadidl.org.pe/files/archivos/Plan.Nacional.Seguridad.Ciudadana.2013-2018-1%20copy.pdf> (visto el 13 de noviembre de 2013).

Paralelamente, la tasa de denuncia de faltas también se ha incrementado considerablemente en el promedio nacional. En efecto, durante el año 2012 dicha tasa se elevó a 789 denuncias de faltas por cada cien mil habitantes. No se

trata, sin embargo, del tope más alto de los últimos tres lustros, pero sí el segundo más elevado. Una mirada a mediano plazo, permite ver que en el 2006 alcanzamos el tope de 826 denuncias de faltas por cada cien mil habitantes.

Gráfico N° 3. Tasa de denuncias de faltas por cien mil habitantes
(1995-2012)



Fuente: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013-2018, p. 30. En: <http://www.seguridadidl.org.pe/sites/seguridadidl.org.pe/files/archivos/Plan.Nacional.Seguridad.Ciudadana.2013-2018-1%20copy.pdf> (visto 13 de noviembre de 2013).

Para explicar comparativamente el cuadro de denuncia de delitos y faltas resulta interesante mencionar que el CONASEC considera que el crecimiento de las denuncias por faltas entre 2001 y 2006 se debería a que empezó a contabilizarse en esta categoría los temas de violencia familiar. Además, sostiene dicha institución, que la disminución del monto para que un hurto sea considerado delito explicaría la caída de las denuncias por faltas y la subida en las denuncias de delitos¹². Ahora bien, lo que no está claro todavía son las razones para el crecimiento durante el 2012 de las denuncias tanto de faltas como de delitos.

Por otra parte, nuevamente aplicando una mirada comparativa, observamos que

en el año 2012, las denuncias por delitos superaron a las de faltas. Las primeras suman 844 y las segundas 789 por cada cien mil habitantes. Es la primera vez en muchos años que las denuncias de delitos superan a las de faltas –aunque todavía por poco–, puesto que históricamente las faltas han ocupado más de la mitad del total de denuncias.

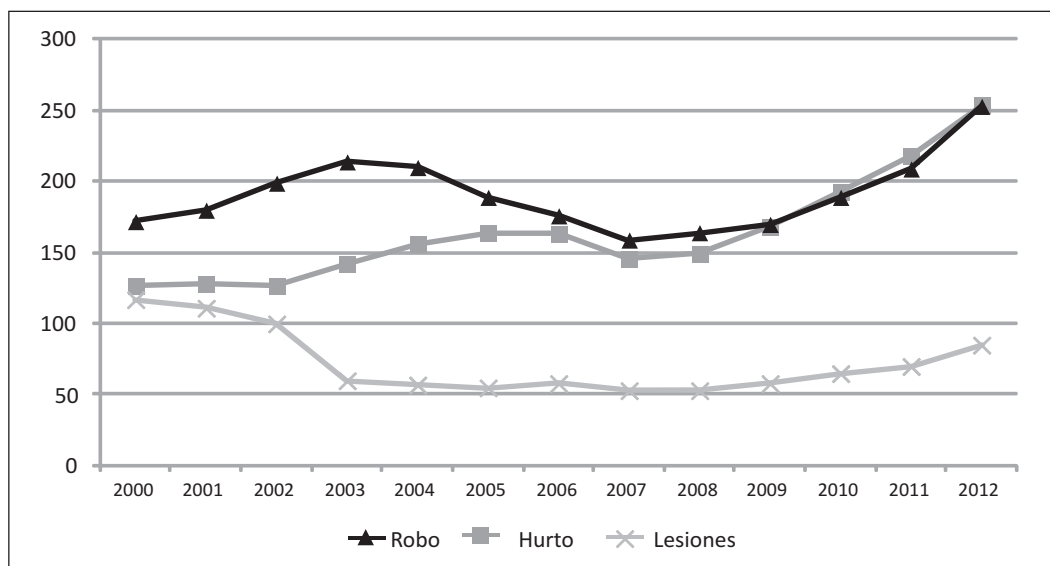
Si miramos detalladamente las cifras sobre delitos encontramos, entre la información disponible, la tasa de denuncia de los principales delitos por cada cien mil habitantes: robo, hurto y lesiones. Siguiendo la tendencia general, el número de denuncias ha aumentado en estos tres

12 Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013-2018, p. 30. En: <http://www.seguridadidl.org.pe/sites/seguridadidl.org.pe/files/archivos/Plan.Nacional.Seguridad.Ciudadana.2013-2018-1%20copy.pdf> (visto 13 de noviembre de 2013).

tipos penales. Durante el 2012, la tasa de denuncia de robos se elevó a 254 por cada cien mil habitantes, mientras que la de hurtos a 253 y la de lesiones a 85.

En los tres delitos se evidencia una tendencia al crecimiento de la tasa de denuncia por cada cien mil habitantes, tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente:

Gráfico N° 4. Tasa de denuncia de principales delitos por cien mil habitantes (2000 – 2012)



Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones.
Elaboración: IDL-SC.

Una mirada a las tasas de denuncia de delitos según regiones policiales muestra algunos cambios en el panorama respecto a mediciones anteriores. Durante el 2012, la tasa más alta de denuncias de delitos la encontramos en Tumbes con 1737 denuncias por cada cien mil habitantes, cifra que ha crecido considerablemente de 1023 en el 2010 a 1191 en el 2011. El segundo lugar lo sigue ocupando el Callao con 1450

denuncias por cada cien mil habitantes con un crecimiento también peligroso. El cambio más notorio es que la región policial Lima ocupa el tercer lugar con 1339 denuncias por cada cien mil habitantes. Esto llama la atención ya que Lima no tenía dicho puesto en los años anteriores y observamos una tasa de crecimiento de las denuncias de delitos entre el 2010 y 2012 de 30% en promedio por año.

Las otras regiones que se encuentran por encima de las mil denuncias de delitos por cada cien mil habitantes son Moquegua con 1091, Tacna 1053 y Arequipa 1021. En el 2010 teníamos solo tres regiones que sobrepasaban esta valla (Callao, Tumbes y Moquegua). En el 2011 ya eran cuatro, se adicionó Lima. Y en el 2012 eran en total seis las regiones policiales que tenían tasas mayores a mil denuncias por cada cien mil habitantes. Todas ellas superan el promedio nacional ya descrito de 844 denuncias de

delitos por cada cien mil habitantes.

Por otra parte, las cinco regiones que muestran las tasas más bajas de denuncia de delitos en el 2012 son Puno con 99, Pasco 169, Huancavelica 200, Huánuco 293 y Cajamarca 298. Llama la atención que La Libertad, objeto de noticias constantes sobre el accionar de la delincuencia, se encuentre por debajo del promedio nacional, con 639 denuncias de delitos por cada cien mil habitantes.

Cuadro N°2. Tasa de denuncias de delitos por cien mil habitantes en las regiones policiales (2010 – 2012)

Región	2010	2011	2012
Puno	115	119	99
Pasco	88	71	169
Huancavelica	126	173	200
Huánuco	183	178	293
Cajamarca	257	239	298
San Martín	309	422	404
Loreto	514	359	474
Ancash	594	499	490
Piura	366	292	523
Cusco	506	552	547
Amazonas	155	471	620
Apurímac	311	375	634
La Libertad	662	587	639
Ayacucho	285	577	729
Junín	359	515	734
Ucayali	660	549	753
Lambayeque	973	890	823
Ica	631	718	834

Perú	617	692	844
Madre de Dios	409	573	874
Arequipa	898	957	1021
Tacna	787	783	1053
Moquegua	1016	1095	1091
Lima	872	1074	1339
Callao	1063	1170	1450
Tumbes	1023	1191	1737

Fuente: (1) Ministerio del Interior - Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones.

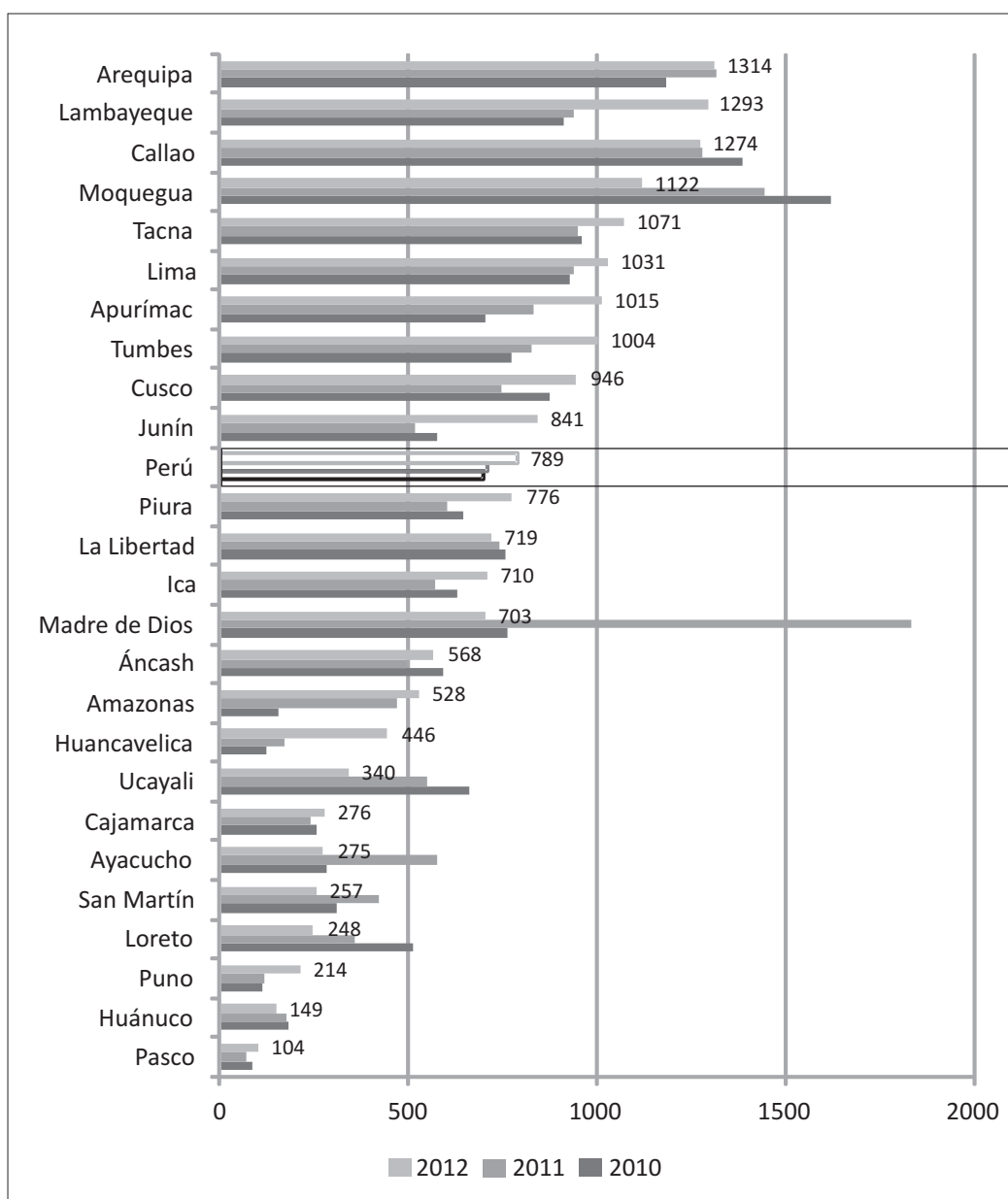
(2) INEI - Población estimada al 30 de junio por regiones (2010, 2011, 2012)

Observar la tasa de denuncias de faltas también resulta interesante. La región policial en la que se encuentra la tasa más alta fue Arequipa con 1314 por cada cien mil habitantes. En segundo lugar, está Lambayeque con 1293, seguido de Callao con 1274. La valla de más de mil denuncias de faltas por cada cien mil habitantes es traspasada también por Moquegua con 1122, Tacna 1071, Lima 1031, Apurímac 1015 y Tumbes 1004. De estas regiones, la mayoría muestra un aumento de la tasa de denuncia de faltas con referencia a los años anteriores.

En el otro extremo, las regiones que muestran las menores tasas de denuncia de faltas por cada cien mil habitantes son Pasco con 104, Huánuco 149, Puno 214, Loreto 248 y San Martín 257. Nuevamente, La Libertad se encuentra por debajo del promedio nacional (789), con 719 denuncias de faltas por cada cien mil habitantes.

En el siguiente gráfico exponemos un consolidado de las cifras del 2012, comparándolas con las del 2010 y 2011.

Gráfico N°5. Tasa de denuncia de faltas por cien mil habitantes según regiones policiales (2010-2012)



Fuente: (1) Ministerio del Interior - Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones.

(2) INEI - Población estimada al 30 de junio por regiones (2010, 2011, 2012)

Además de la información sobre los principales delitos denunciados, queremos presentar alguna data sobre la denuncia del delito de violación sexual, puesto que en el Perú este es un problema social de grandes dimensiones. De acuerdo a la información de la PNP difundida por el CONASEC, la tasa de denuncia de violaciones sexuales en el 2012 se elevó a 29 por cada cien mil habitantes. En los últimos años ha habido un incremento considerable, puesto que tras la caída de la cifra de denuncia en el 2010 a 18 por cada cien mil habitantes, la tasa ha crecido a 25 en el 2011 y a 29 en el 2012.

2.3 Un índice que pretende ser comparable en todos los países: la tasa de homicidios

Uno de los indicadores de uso más extendido para graficar la situación de inseguridad de un país es el número de homicidios por cada cien mil habitantes. Este suele considerarse como uno de los indicadores más fiables. Sin embargo, también con esta información hay que tener cierto cuidado, puesto que las dos principales fuentes de data oficial del Perú no coinciden: el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y la Policía Nacional¹³.

Si bien América Latina es la región con la mayor tasa de homicidios del mundo, el aporte del Perú al promedio regional no es considerable. De acuerdo a fuentes policiales, la tasa de homicidios en Perú por cada cien mil habitantes fue igual a 9.6 en el año 2012.

Dicho dato implica un ligero crecimiento de la tasa de homicidios con respecto de los años anteriores. En efecto, en el 2011 la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de 9.45 mientras que en 2010 el número era 9.19. Como fuere, las estadísticas muestran una ligera tendencia a la alza.

Por otra parte, hay regiones policiales que superan largamente el promedio nacional, inclusive lo duplican o triplican. La cabeza de la lista, en el sentido negativo, le corresponde a Tacna con una tasa de 35.6 homicidios por cada cien mil habitantes. En segundo lugar está Tumbes con 25.4, seguido de Ucayali 23 y Arequipa 21.4. El quinto lugar lo tiene Apurímac con 19.3 homicidios por cada cien mil habitantes.

Por el contrario, las regiones policiales en que se registraron menos homicidios fueron Loreto y Huancavelica con tan solo 1.4 homicidios por cada cien mil habitantes cada una. A continuación Moquegua con 1.7, Pasco 4, Junín 4.2 y Huánuco 4.4.

Además de las regiones ya mencionadas, queremos resaltar que Lima mantiene una constante en cuanto a homicidios por cada cien mil habitantes. En el 2010 contábamos 5.24, en el 2011 5.36 mientras que en el 2012 regresamos a 5.2. Es decir, el número de homicidios no parece haber variado sustantivamente en la región policial Lima, el mismo que se encuentra muy por debajo de la tasa nacional.

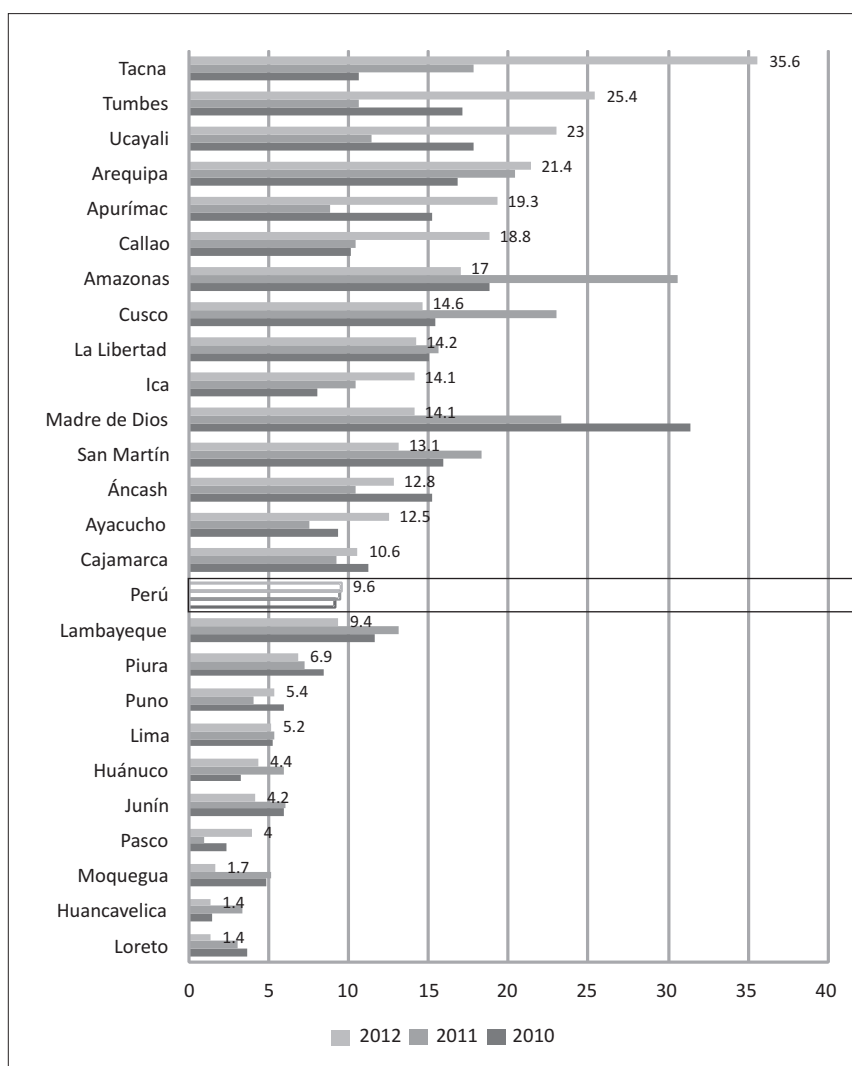
Otro dato que llama la atención es el número de homicidios en La Libertad.

13 Para el presente indicador vamos a trabajar con información del Ministerio del Interior y Policía Nacional del Perú.

Como hemos hecho mención antes, La Libertad es una región conocida por el problema del sicariato. Sin embargo, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes lejos de crecer en los últimos años se ha mantenido relativamente constante, e

incluso ha disminuido en el último año (2010: 15.06, 2011: 15.6 y 2012: 14.2). Asimismo, la violencia homicida en La Libertad no es la más grave del país, aunque supera la media nacional.

Gráfico N° 6. Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes según regiones (2010 -2012)



Fuente: (1) Ministerio del Interior - Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones.

(2) INEI - Población estimada al 30 de junio por regiones (2010, 2011, 2012)

Elaboración: Propia

2.4. Violencia contra la mujer: feminicidios y otros dolores

Un caso especial de homicidio es el feminicidio, delito al que le ha dedicado especial atención el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. De acuerdo a la definición manejada por dicha institución, el feminicidio es un homicidio dirigido a mujeres, que se produce en determinadas circunstancias (generalmente en el marco de relaciones de pareja o ex pareja, aunque no exclusivamente) y, que se explica por la desigualdad entre hombres y mujeres¹⁴. Siguiendo dichos criterios, entre enero de 2009 y setiembre del 2013 se produjeron un total de 558 feminicidios, 493 de los mismos fueron cometidos por la pareja o un familiar de la víctima, mientras que un número residual, 65 por un extraño¹⁵. Solo en el año 2012 se registraron un total de 99 feminicidios.

La violencia de género está sumamente extendida en nuestra sociedad, puesto que se nutre de la cultura machista en la que los peruanos y peruanas desarrollamos nuestras vidas. Sin embargo, parece haberse posicionado en las personas el discurso de que el machismo y la violencia contra la mujer son cuestiones repudiables. Una encuesta aplicada en las principales ciudades

y zonas rurales de 19 regiones del país a fines de diciembre de 2012¹⁶, nos muestra que solo el 9.5% de la población considera que existen ocasiones en las que mujeres merecen ser golpeadas. Este número (una de cada diez personas) es todavía alto, pero expresa que nueve de cada diez rechaza que las mujeres puedan ser golpeadas.

Ahora bien, si contrastamos ese discurso con las cifras del feminicidio o con otros datos, observamos que no hay una relación real entre aquel y la práctica. Los casos de violencia contra la mujer siguen sucediendo en gran medida. Inclusive, de acuerdo a la misma encuesta del IOP-PUCP, el 67.5% de los entrevistados expresa que la violencia contra la mujer ha aumentado mucho en los últimos años. Asimismo, una elevada cifra de encuestados (27.4%) está de acuerdo con que las mujeres tienen la culpa de ser violadas, por provocar al hombre.

2.5. No confiamos en nadie: confianza en la PNP y confianza interpersonal

Otro indicador relacionado a la seguridad ciudadana es la confianza en las instituciones públicas encargadas de combatir la delincuencia y proteger a la población.

Una de esas instituciones es, sin duda, la

14 Villanueva Flores, Rocío. Mayo de 2011. El Registro del Feminicidio del Ministerio Público del Perú. En: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CH4QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.eclac.cl%2Fmujer%2Fnoticias%2Fnoticias%2F8%2F43188%2FFeminicidioLima_2011.ppt&ei=1xaFUsmxOKHesATdwoGQCQ&usg=AFQjCNHGFafoWFX4IpOzZ5CY-zGnQ8wr8w&sig2=s1oCDuLjlsLg2X9UAFxsXw&bvm=bv.56343320,d.cWc (visto 14 de noviembre de 2013).

15 Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Setiembre 2013. Registro de Feminicidio del Ministerio Público (2009-2013), en: <http://informativo.mpfm.gob.pe/boletin/informativo/infoestadfeminicidio#> (visto 14 de noviembre de 2013).

16 Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Estado de la opinión pública. Violencia contra las mujeres y feminicidio. Año VIII, mayo de 2013, en: <http://textos.pucp.edu.pe/texto/Boletin-IOP-PUCP-Mayo-2013---Violencia-contra-las-Mujeres-y-Feminicidio> (visto 15 de noviembre de 2013).

Policía Nacional del Perú. De acuerdo a la encuesta del IOP-PUCP de agosto 2013, el 59.6% de los entrevistados confía poco o nada en la Policía Nacional del Perú, mientras que el 37.3% confía mucho o algo en ella. Este índice se agudiza mientras avanzamos en sectores socioeconómicos y pasamos de la ciudad al campo. Además, en cuanto a percepción de corrupción, de acuerdo a la VIII Encuesta Anual de Proética, la PNP es considerada como la segunda institución más corrupta del país.

Por otra parte, la desconfianza en otras instituciones también relacionadas con la seguridad es más alta todavía. La misma encuesta del IOP-PUCP indica que el 77.1% confía poco o nada en el Congreso, órgano que dicta las normas sobre seguridad ciudadana. El 72.8% confía poco o nada en el Poder Judicial, institución responsable de sancionar los delitos y las faltas. El 65% confía poco o nada en los gobiernos municipales, líderes locales del sistema de seguridad ciudadana. El 64.8% confía poco o nada en el gobierno nacional, responsable de las políticas públicas nacionales sobre esta materia.

Con esos niveles de (des)confianza es comprensible que la población se sienta desprotegida y tienda a percibir que

las instituciones no cumplen su tarea de generar mejores condiciones para la seguridad ciudadana.

Ahora bien, no solo la confianza en las instituciones está mellada, sino también la confianza interpersonal. En este punto, dos de los estudios más importantes describen –cada uno con sus matices– una situación crítica. Por su parte, el Barómetro de las Américas de LAPOP sitúa la confianza interpersonal en 50.3% para el año 2012. Tal como lo sostienen Seligson, Carrión y Zárate en el estudio donde se ubica este dato, la confianza interpersonal, que es muy baja en términos comparados, ha aumentado sostenidamente desde el 2006¹⁷.

A su vez, el Latinobarómetro planteó la pregunta: hablando en general, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? Ante esa interrogante, solo el 18% de peruanos respondieron que se puede confiar en la mayoría de las personas¹⁸. Esto coloca al país entre los cuatro últimos de América Latina en cuanto a confianza interpersonal, superado solamente por Brasil, Nicaragua y Chile.

17 Carrión, Julio, Zárate, Patricia y Seligson, Mitchell. 2012. Cultura política de la democracia en Perú, 2012. Hacia la igualdad de oportunidades. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. p.115.

18 Corporación Latinobarómetro. 2012. Informe de prensa Latinobarómetro 1995-2011. Perú. p. 18. En: <http://es.scribd.com/doc/138174539/Informe-Latinobarometro-Peru-1995-2011> (visto 15 de noviembre de 2013).

2.6. El temor nuestro de cada día: datos sobre sensación de inseguridad

El panorama de la inseguridad ciudadana, la poca confianza en las instituciones encargadas de proteger a las personas, la baja confianza interpersonal, el tratamiento sensacionalista de los delitos, entre otros factores, genera en la población una alta sensación de inseguridad: el temor de que en cualquier momento nos puede pasar algo.

Según datos de ENAPRES del INEI, la percepción de inseguridad fue de 89.2% entre enero y junio de 2013. Es decir, nueve de cada diez personas siente como probable ser víctima de un delito en los próximos doce meses. Esta sensación, que es ligeramente mayor en hombres que en mujeres, ha subido tres puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

Cuadro N° 3. Percepción de inseguridad, en los próximos doce meses

Indicador	Enero - Junio 2013	Enero - Junio 2012
Percepción de Inseguridad	89.2	86.0
Hombres	89.7	87.1
Mujeres	88.7	85.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. Informe Técnico N°7 - Setiembre 2013
Elaboración: IDL-SC

De acuerdo a esta misma fuente, la percepción de inseguridad es inclusive más alta en Arequipa y Trujillo, donde el 92,9% respondió afirmativamente al temor a ser víctima. En ciudades de 100 mil a 500 mil habitantes ese porcentaje se reduce a 89,8%. El tercer lugar de esa lista, le corresponde a Lima Metropolitana con 88,7%. Finalmente están las ciudades de 50 mil a menos de 100 habitantes con un porcentaje de 85,3% de percepción de inseguridad y Chachapoyas, Huancavelica y Moyobamba con 74,3%.

La altísima sensación de inseguridad va acompañada de la percepción de las personas respecto a cuál es el principal problema del país. El Instituto de Opinión Pública de la PUCP en su encuesta nacional advirtió que en agosto de 2013, el 47% de la población señaló a la delincuencia como el principal problema del país. Esta percepción era mayor en Lima y Callao (62%) que en el resto de zonas urbanas del país (40%). Por su parte, en la zona rural la delincuencia no aparece como el mayor problema, sino como el tercer más importante.

Cuadro N° 4. Principal problema del país

¿Cuál de los siguientes problemas en esta lista cree usted que es el más importante para el Perú hoy? ¿y cuál es el segundo más importante?

Problema	Total %	Ámbito		
		Lima - Callao	Interior Urbano	Interior Rural
Delincuencia	47.0	62.5	40.0	33.3
Educación	40.4	31.9	44.9	46.7
Salud	36.2	24.1	44.1	41.7
Pobreza	31.6	25.4	33.4	39.2
Economía	14.8	16.3	14.2	13.3
Terrorismo	11.1	16.1	7.8	8.8
Medio Ambiente	8.5	6.0	10.5	8.8
Migración	1.8	0.9	2.7	1.7

Fuente: Instituto de Opinión Pública (PUCP). Conflictos Sociales y Representación Política - Agosto 2013

La data sobre el principal problema del país suele ser muy variable. Por ejemplo, la encuestadora GfK difundió en octubre de 2013 un estudio nacional urbano que reporta que el 77% de la población considera que la delincuencia y la inseguridad

ciudadana eran el principal problema del Perú¹⁹. La cifra contrasta con el hallazgo del IOP o de otras encuestadoras²⁰, pero lo que no varía es que todas ellas coinciden en que el principal problema del país es la delincuencia y la inseguridad.

19 Ver: <http://www.larepublica.pe/27-10-2013/delincuencia-y-corrupcion-son-los-principales-problemas-del-pais> (visto 15 de noviembre de 2013).

20 Ipsos Perú, 64%, abril de 2013. Ver en: <http://gestion.pe/politica/64-peruanos-cree-que-delincuencia-principal-problema-pais-2064191> (visto 15 de noviembre de 2013).

CAPÍTULO II

LA RESPUESTA INSTITUCIONAL AL PROBLEMA: EL EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y SISTEMA DE JUSTICIA

La respuesta institucional y el devenir de los actores frente al problema de la inseguridad ciudadana han tenido diversas características. En cuanto al Ejecutivo y al sector Interior la constante han sido, por un lado, las crisis políticas que llevaron al ministro a presentarse reiteradas veces ante el Congreso para explicar algún asunto complicado y, por otro, la acelerada pérdida de confianza de la población ante lo que puede hacer el presidente de un gobierno, que plantea medidas reactivas. Otro rasgo del sector ha sido, a pesar del recambio, la estabilidad del ministro transitando de crisis en crisis. A diferencia de sus viceministros y el director de la PNP, la cabeza del sector Interior fue fusible hasta antes de la llegada de Wilfredo Pedraza, quien ocupó el cargo alrededor de 16 meses. En ese tiempo, ha tratado de enfrentar algunas taras estructurales del aparato policial, aunque los resultados no han sido los esperados.

En este capítulo analizaremos la labor del Ejecutivo y el sector Interior, con una mirada a las crisis políticas que transitamos durante el año 2013, para posteriormente plantear algunas ideas sobre temas concretos mencionados en el discurso del presidente Ollanta Humala el 28 de julio

de 2013. Esta sección tendrá entonces dos ejes, por un lado las constantes crisis políticas y por otro el discurso presidencial que, abordando temas de fondo –como el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la reforma policial, la corrupción–, buscó combatir el fuego político que ardía en el sector.

Además de eso, haremos un repaso sobre el papel del Congreso de la República en su labor de fiscalización, pero sobre todo de emisor de normas vinculadas a la seguridad ciudadana. Posteriormente, daremos una rápida mirada al sistema de justicia, que comprende a las instituciones que forman parte de él para el juzgamiento y sanción de ilícitos penales. Nos referimos al Poder Judicial, Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario. Si bien el INPE depende administrativamente del Ejecutivo, está estrechamente vinculado al sistema de justicia.

Si bien estamos convencidos que el trabajo de seguridad ciudadana involucra a otros sectores y niveles, nos centramos en los mencionados para darle continuidad a los informes anteriores y porque se trata de instituciones clave.

1. EL EJECUTIVO Y EL SECTOR INTERIOR: ENTRE LA COYUNTURA Y LOS TEMAS DE FONDO

1.1. La coyuntura: la crisis política acecha en cada esquina

Como hemos visto, es difícil caracterizar la situación de la inseguridad en el Perú, aunque se puede decir que es un problema real, grave y que despierta los mayores temores de la población. En ese contexto, es fácil entender que el año 2013 se caracterizara por la constante crisis política en el sector Interior.

La gasolina que atizó el fuego de la crisis fueron los grandes crímenes de sangre o secuestros, que tuvieron una cobertura mediática intensa. Estos hechos, que reventaron en el 2013, desgastaron considerablemente al gobierno de Ollanta Humala y cobraron varias víctimas políticas en el camino, entre ellas el Director General de la PNP, el Ministro del Interior, un asesor presidencial y varios oficiales de la policía.

Aunque podríamos contar desde antes, los crímenes mediáticos del 2013 se inauguraron el miércoles 21 de febrero en la Notaría Paino en Lima, con la muerte de un empresario en un espectacular asalto, todo registrado por las cámaras de seguridad. Este hecho fue seguido a pocas horas por el asesinato del fotógrafo del diario El Comercio Luis Choy a manos de sicarios. El lunes 25 de febrero, la opinión pública volvió a estremecerse con el secuestro de un bebé de once días de nacido, realizado para extorsionar a sus padres. En abril, una nueva víctima, un dirigente de

Construcción Civil, ultimado por supuestos sicarios. Ese mismo mes, la prensa prestó especial atención a la violación y muerte de la hija de un policía, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Chillón en Carabayllo. A continuación, el violento robo en mayo a restaurantes en Jesús María y Salamanca por parte de una banda de hombres armados. Al poco tiempo, la atención de las cámaras y la de la opinión pública giró hacia la fuga de los peligrosos asesinos de Luis Choy de la Sala de Audiencias del penal de Lurigancho. El primer día de setiembre, se produjo otro secuestro que nos aterrizó gran parte de ese mes, el de la niña Bayolet, de un año once meses de edad, que fue sustraída en el Hospital Arzobispo Loayza. En noviembre, el asesinato del director del Centro Penitenciario El Milagro en La Libertad, delito planificado desde la misma prisión por reclusos y ejecutado por sicarios. La semana siguiente, la muerte también a manos de sicarios de un abogado en Trujillo aparentemente por venganza. Posteriormente, el parricidio de una empresaria, planificado por su hijo y su enamorada. Hechos como estos llamaron la atención de los peruanos durante todo el 2013. Los mencionados fueron algunos de los más sonados. La lista es larga y terrorífica.

Si bien gran parte de los delincuentes que cometieron estos actos están presos o murieron en intentos policiales por capturarlos, lo terrible es que llegaron a cometer sus delitos. Los crímenes no solo golpearon a sus víctimas, sino que dejaron la imagen de un gobierno que no es capaz de enfrentar a la delincuencia. Esto, sumado al manejo muchas veces sensacionalista

de los medios de comunicación, al aprovechamiento político de algunos críticos del Ejecutivo y a la propia torpeza con que el gobierno respondió en ciertas ocasiones, generó una mezcla explosiva que nos tuvo constantemente frente a crisis políticas en el sector Interior.

Ni siquiera los reiterados anuncios auspiciosos del Ministerio del Interior respecto de avances en generar mejores condiciones para enfrentar la inseguridad ciudadana²¹ o los logros en el combate contra el terrorismo²², consiguieron disminuir la intensidad del incendio que nos acompañó todo el año 2013 y que terminó con la salida del ministro Pedraza, en medio de un grave escándalo por el indebido resguardo policial a favor de un ex operador de Vladimiro Montesinos.

1.1.1. El costo político de la inseguridad: la caída del gobierno en las encuestas

Durante el 2013, la idea de que la delincuencia y la inseguridad ciudadana son el principal problema del país ha seguido su camino a la consolidación. La data de IOP-PUCP y de GfK, que expusimos en el primer capítulo de este informe, es bastante clara en ese sentido.

El golpe de la delincuencia a la aceptación del presidente Ollanta Humala es también palpable en las encuestas de opinión. Estas registran una caída importante de la popularidad presidencial, tal como lo demuestra Ipsos APOYO Opinión y Mercado, en mediciones nacional urbanas.

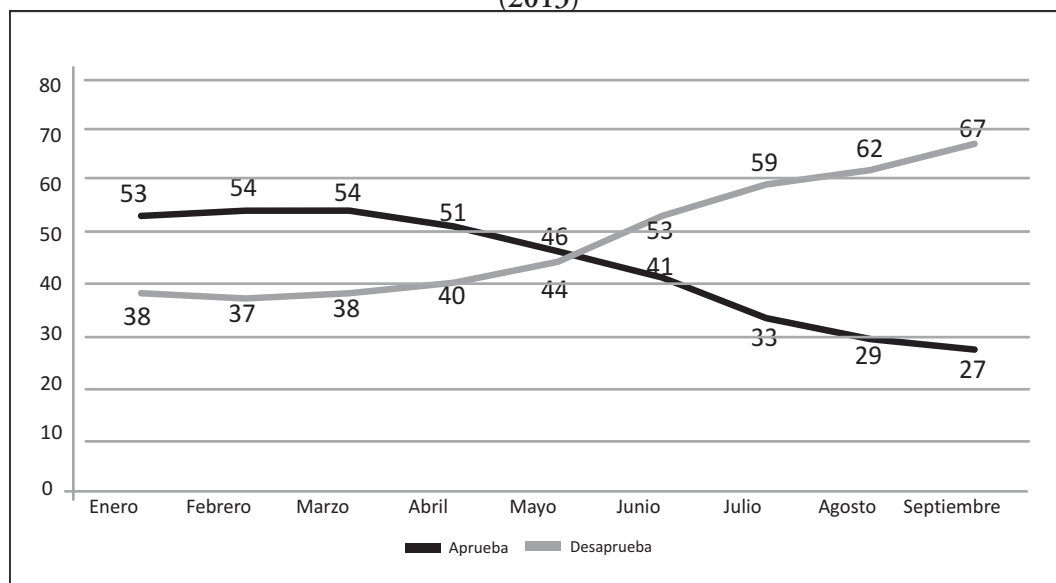
21 Por mencionar algunos ejemplos, en noviembre de 2013 se presentó un nuevo helicóptero para la PNP y 500 patrulleros inteligentes. En octubre se ejecutó la campaña El valor de mi uniforme para evitar prácticas indebidas y mejorar la relación entre la PNP y la ciudadanía. Ese mismo mes, el ministro suscribió con su homólogo francés una declaración de intenciones para trabajar conjuntamente cuestiones de seguridad. Se realizaron reuniones con partidos políticos, exministros y directores de la PNP para recabar propuestas sobre cómo enfrentar a la delincuencia. En agosto y setiembre se realizaron megaoperativos. En junio, se presentó en funcionamiento la nueva Central de Emergencia 105. La lista de anuncios positivos no se agota aquí.

22 En octubre, la PNP capturó a Rolando Quispe, presunto mando militar de Artemio. Anteriormente en agosto fuerzas combinadas de la PNP y las Fuerzas Armadas abatieron a los denominados camarada Alipio y camarada Gabriel, en ejecución de la operación Lobo.

De acuerdo a dicha encuestadora, la aprobación de la gestión del presidente Ollanta Humala cayó de 53% en enero

de 2013 a 27% en setiembre del mismo año. En suma, se licuó la aceptación del presidente.

Gráfico N°7. Aprobación de la gestión del presidente de Ollanta Humala (2013)



Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A.

Elaboración: IDL-SC.

Ahora bien, las encuestas muestran también que gran parte de la pérdida de aprobación del gobierno se debe a su accionar en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo a Ipsos APOYO Opinión y Mercado, la segunda

razón por la que las personas desaprueban la gestión presidencial es porque no hay seguridad ciudadana/hay delincuencia. El 49% de los encuestados se adhiere a esa afirmación²³.

²³ Ipsos. Opinión data. Resumen de las encuestas a la opinión pública. 16 de setiembre de 2013. En: http://www.ipsos-apoyo.com.pe/sites/default/files/opinion_data/La_crisis_del_tercer_anho_0.pdf (visto 16 de noviembre de 2013).

Por otro lado, según una consulta nacional urbana de GfK de mediados del 2013²⁴, el 53% de los peruanos y peruanas consideraba que el principal aspecto negativo del gobierno de Humala era que no combate la delincuencia. Igualmente, cuando se pregunta cómo se maneja el tema de la lucha contra la delincuencia, el 58% percibe que se hace mal o muy mal, a la par que también se juzga así a la lucha contra la corrupción y a la administración de justicia. Dos temas que son clave para enfrentar a la delincuencia y generar calles y hogares seguros. Y ahí, la aprobación del Poder Judicial no supera el 20%. Pero, como sabemos, el trabajo a favor de la seguridad ciudadana no es solo una cuestión de la policía. Tener calles y hogares seguros depende también de lo que se hace en prevención, en oportunidades de educación, trabajo, salud, etc. En

varios de estos campos mencionados la percepción ciudadana de lo que hace el gobierno es mejor que en seguridad. Por ejemplo, respecto de programas sociales para los pobres, economía, cuidado del medioambiente y calidad educativa, entre otros.

Sistemáticamente la encuestadora GfK dedica una sección especial a las acciones del gobierno para combatir la inseguridad ciudadana. En ese punto, lo primero que llama la atención es que el gobierno ha perdido respaldo en cada uno de los rubros consultados. En ninguno hay mejoría de la percepción ciudadana. Los porcentajes más negativos los tenemos en leyes para fortalecer la lucha contra la delincuencia, acciones contra la corrupción en los penales y en la policía. Aquí se puede ver el cuadro en detalle.

24 Ver: <http://www.larepublica.pe/infografias/aprobacion-de-ollanta-humala-22-06-2013> (visto 16 de noviembre de 2013).

Cuadro N° 5. Evaluación de la forma en que Ollanta Humala y su equipo manejan el problema de la inseguridad y delincuencia (2013)

¿Cómo evalúa usted la forma como Ollanta Humala y su equipo manejan este tema?	mayo		junio		julio		agosto	
	Muy bien/Bien	Regular/Muy mal	Muy bien/Bien	Regular/Muy mal	Muy bien/Bien	Regular/Muy mal	Muy bien/Bien	Regular/Muy mal
Nuevos equipos para la policía	32%	62%	24%	70%	20%	74%	21%	72%
Modernización de las comisarías	28%	65%	23%	71%	19%	75%	20%	75%
Incremento de personal policial	28%	69%	24%	72%	22%	75%	19%	79%
Trabajar con jóvenes en riesgo	30%	63%	25%	69%	20%	74%	18%	76%
Apoyo al desarrollo económico y social en las zonas donde hay terrorismo	26%	66%	23%	70%	18%	75%	17%	77%
Construcción de más cárceles	23%	67%	20%	75%	16%	75%	16%	78%
Coordinación entre sectores para luchar contra la inseguridad	26%	66%	23%	72%	15%	79%	15%	78%
Acciones contra la corrupción en la policía	22%	73%	18%	79%	14%	82%	14%	83%
Combate a la corrupción dentro de los penales	21%	74%	15%	82%	12%	87%	12%	85%
Leyes para fortalecer la lucha contra la inseguridad	20%	77%	16%	81%	11%	85%	11%	87%

Fuente: GfK - Encuesta Nacional Urbana 2013 “Evaluación de la gestión pública” (mayo, junio, julio y agosto)

Elaboración: IDL-SC

La opinión ciudadana tiene claro cuál es su principal problema y lo poco que percibe al gobierno tomando acciones para enfrentar a la delincuencia y la inseguridad. Pero no fue así siempre, de acuerdo a las encuestas de la campaña presidencial, Ollanta Humala era percibido como el candidato que mejor preparado estaba para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado (29% en febrero de 2011, según Ipsos-Apoyo). No es difícil colegir que quizá esa sea una de las razones que explique su triunfo electoral. Como fuese, en el tiempo que ha transcurrido desde aquel 28 de julio del 2011 hasta fines del 2013, la ciudadanía ha pasado de la confianza en lo que puede hacer el gobierno –con un ex militar a la cabeza- al desaire.

Este escenario, es caldo de cultivo para la crisis política que caracterizó el año y terminó con el descabezamiento del sector y el nombramiento de un nuevo Ministro del Interior.

1.1.2. Los detonantes de la crisis política

Durante el 2013, el ministro del Interior Wilfredo Pedraza acudió en reiteradas ocasiones al Congreso, como expresión de un pico en las crisis del sector. No olvidemos que Interior está a la cabeza de la lista de mociones de interpelación del Congreso²⁵. El ministro fue al parlamento en marzo para explicar la situación de inseguridad en

el país y la crisis política escaló tanto que puso en vilo al presidente del Consejo de Ministro. Lo hizo en mayo para hablar del problema de los equipos de comunicación Tetra 2. Acudió nuevamente en junio, por el escándalo del falso espionaje a opositores del gobierno. Asistió varias veces más, hasta que noviembre, en su última visita por el escándalo López Meneses, anunció que había entregado su renuncia al presidente.

A continuación, nos detendremos brevemente en tres de los detonantes de crisis política: i) el aparente desborde de la delincuencia en febrero; ii) el falso espionaje a opositores del gobierno en mayo; y iii) el uso de recursos policiales para resguardar bienes de un ex operador de Montesinos en noviembre.

a) La primera crisis: la ola de inseguridad y la caída del Director General de la PNP

La primera de ellas se produjo en marzo por la concentración de varios delitos altamente mediáticos que sacudieron a la opinión pública, sobre todo limeña. El crimen en la Notaría Paino, el asesinato del fotógrafo Choy, el secuestro del bebé de once meses y otros delitos, que dieron la sensación de estar ante una ola de inseguridad, pusieron todos los reflectores sobre el sector Interior y su manejo de la crisis. El objetivo del pedido de interpelación promovido por el congresista fujimorista Aguinaga era que

25 Los ministerios que más mociones de interpelación han sufrido entre agosto de 2011 y agosto de 2013 fueron Interior y Producción. Ver: <http://elcomercio.pe/actualidad/1615651/noticia-oposicion-ha-presentado-27-pedidos-interpelacion-ministros-dos-anos> (visto 16 de noviembre de 2013).

Wilfredo Pedraza explicara las políticas públicas del gobierno sobre seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia.

En esa oportunidad se criticó severamente la falta de reacción del gobierno y la ausencia de un plan para enfrentar a la delincuencia. A su vez, la presencia del asesor presidencial Adrián Villafuerte y del General Raúl Salazar como Director General de la PNP era uno de los puntos más débiles de la posición del Ejecutivo. Salazar había participado varios meses atrás en la tristemente célebre reunión en el restaurante *Las Brujas de Cachiche* donde se negoció indebidamente favores policiales al más alto nivel, y que terminó con la suspensión del congresista Omar Chegade, su renuncia a la vicepresidencia y la condena penal de su hermano. Sin embargo, el piso del General Raúl Salazar no se movió y permaneció firme como Director General de la PNP hasta marzo de 2013.

La presencia del ministro Pedraza en el Congreso no satisfizo a los congresistas, quienes exigieron que en una siguiente ocasión asista el mismo presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Para eso, promovieron una interpelación que agravó la crisis política del sector.

El Presidente del Consejo de Ministros asistió al Congreso en abril de 2013 para responder el pliego interpelatorio, pero su participación no generó las adhesiones que se esperaban. La oposición estaba dispuesta a avanzar hacia la censura del Ministro del

Interior, puesto que no encontraba en el Ejecutivo señales claras de corregir el rumbo en materia de seguridad. Finalmente, ante el riesgo de perder un ministro, el gobierno optó por dejar de lado al cuestionado Director General de la PNP, el General Salazar. Esa decisión motivó un nuevo cambio en la cúpula policial, pero sobre todo dio un respiro político al Ejecutivo, que vio alejarse el riesgo de la censura. De ese modo, culminó la primera gran crisis política del año. Lo más grave vendría después.

b) La segunda crisis: la escasez de inteligencia

La segunda gran crisis llevó al ministro Wilfredo Pedraza nuevamente al Congreso, en agosto de 2013. Se buscaba que el responsable del sector respondiera a dos pliegos interrogatorios. Uno relacionado con la fuga del penal de los asesinos del fotógrafo Luis Choy y otro vinculado a la denuncia de que agentes de inteligencia de la PNP estarían espionando a opositores del gobierno.

Esta segunda denuncia remeció las oficinas del Ministerio del Interior y generó una respuesta airada por parte de opositores políticos, especialmente de Fernando Rospigliosi, una de las supuestas víctimas del seguimiento policial. Sin embargo, días después versiones desinflaron la denuncia. A pesar de eso, el ministro tuvo que responder a los congresistas, pero en esta ocasión no se llegó más lejos.

Cuadro N° 6. Artículo de Gustavo Gorriti sobre la falsa denuncia de espionaje de la PNP

Los superagentes del Parque del Amor

Gustavo Gorriti

Director de IDL-Reporteros

Conozco a Fernando Rospigliosi hace más de veinte años que resumo de la siguiente manera: si en la última década del siglo XX crecieron nuestras coincidencias, en los primeros 13 años del siglo XXI se acumularon nuestras discrepancias.

No lo digo con ánimo peyorativo. Todos cambiamos y tanto el tiempo como la experiencia afectan en forma diferente a cada cual.

En los años 90 nos unió el enfrentamiento al régimen mafioso de Montesinos y Fujimori. Eran los tiempos en que la mayoría de quienes escriben, opinan y publican preferían hacerse los tontos, mirar al otro lado o entregarse en diversos grados de profundidad a la dictadura.

Luego, en los años de crecimiento económico y precariedad política que marcaron desde el 2001 a la democracia peruana, los destinos y los pensamientos divergieron. El partaguas se alcanzó, me parece, en la segunda vuelta del 2011, cuando Rospigliosi sostuvo polémicamente que el mal menor en la elección entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, era Fujimori. Afirmó que había que votar por Fujimori para, nada menos que, no poner en peligro la democracia.

Por fortuna, la candidata de Rospigliosi perdió. Y ahora, dos años después, Ollanta Humala sigue siendo un presidente democrático que ha cumplido con su juramento de defender el sistema.

Por eso, la mayor parte de quienes promovimos el acercamiento de las fuerzas democráticas con Humala, sabiendo que era preciso escoger entre el riesgo y el desastre, vemos que los dos años transcurridos demuestran hasta ahora que tomamos la decisión correcta.

Rospigliosi sigue creyendo que no se equivocó con Humala y que si la realidad demuestra otra cosa hoy, le dará la razón mañana, o quizá pasado mañana.

En blanco o negro, sin escala de grises, Rospigliosi busca demostrar, en artículos e intervenciones erizados con adjetivos terminantes y fulminantes descalificaciones, que las fuerzas oscuras y siniestras ya operan en este gobierno. Desde Palacio, según su versión, Humala dirige a los reales operadores del poder, que trabajan desde las sombras mientras que los estamentos del poder formal están integrados por figuras de carácter complaciente, dispuestos a aceptar el relumbrón de un poder sin sustancia.

Así, según sostiene, en el área de seguridad, Villafuerte, Iván Vega, Gómez y algún otro, son los que en realidad mandan y efectúan la voluntad de Humala; mientras que el ministro del Interior, Pedraza; el de Defensa, Cateriano; y el primer ministro, Jiménez, son figurones sin poder real.

Pero en ese contexto, el presidente Humala denegó el indulto a Fujimori, con argumentos neta y nítidamente democráticos. Eso le quitó piso a la rígida argumentación de Rospigliosi.

Entonces reventó el caso de los superagentes del Parque del Amor, y ello no solo galvanizó de nuevo su argumentación sino pareció ser por unas horas el tipo de prueba que finalmente le iba a dar la razón.

Aunque quizá no lo parezca, yo tomo en serio lo que escribe Rospigliosi. Lo hago porque recuerdo lo que escribió en los años 90 sobre Montesinos, Hermoza y Fujimori. Fue no solo valiente sino, con mucha frecuencia, certero.

Analiqué entonces con cuidado el ‘reglaje’ perpetrado supuestamente contra él, Carlos Basombrío y Gino Costa durante la semana anterior. La entidad autora de ese operativo, fue la Dirección de Inteligencia de la PNP, cuyo director, el general PNP José Céspedes, dio una explicación más bien penosa en *Cuarto Poder*.

Pero el que Céspedes no tenga futuro como orador, no demuestra necesariamente que sea culpable.

Luego de un examen preliminar de esa operación de inteligencia, creo que Rospigliosi está equivocado y que ni él ni Basombrío o Gino Costa, fueron los objetivos; y que, aunque chambón y mal ejecutado, lo que abortó en el Parque del Amor fue un operativo contra grupos colombianos de crimen organizado, que se encontraba todavía en una fase inicial.

Reitero que esta es todavía una conclusión preliminar. Pero hay algunas cosas que ya son evidentes. Entre ellas:

- Nada indica que haya habido un “reglaje” (vigilancia para facilitar la ejecución de un ataque, atentado o secuestro), sino una operación de vigilancia y seguimiento (*ovise*, en jerga policial);
- Por incompetente que sea una unidad policial, nadie establece una vigilancia subrepticia de un objetivo fijo con agentes parados en la vereda de enfrente.
- Lo que hubo se llama, de nuevo en jerga policial, una *parada*, que es poner agentes en un lugar donde van a llegar, como transeúntes, posibles objetivos, para encontrarse, hacer contacto, entregar o recibir algo. En ese operativo, todavía en su fase incipiente,

había datos de que se iba a realizar un contacto en ese parque, sin precisión de hora. Las informaciones anteriores, que habían llevado a ubicar varios colombianos en un restaurante en Los Olivos, resultaron ciertas.

- Es falso que luego del aborto de la operación en el Parque del Amor y del papelón subsecuente, se hayan reunido el domingo en el despacho ministerial el ministro Pedraza, el viceministro Iván Vega, el jefe de la Policía, general Jorge Flores Goicochea, con los generales PNP Carlos Morán y José Céspedes, como sostuvo con vehemencia Rospigliosi, para, según dijo, elaborar una “coartada”. Ni Iván Vega ni Carlos Morán estuvieron en esa reunión. El domingo Pedraza pidió información y convocó a Céspedes y luego lo autorizó a llamar a *Cuarto Poder*, decisión de la que probablemente se arrepintió después. Sin embargo, la información detallada y puntual que dio luego Céspedes, acompañado por el coronel PNP Arsenio Domínguez, jefe de la división de búsqueda de la Dirin, resultó convincente para Pedraza.
- De acuerdo con información que juzgo fidedigna, el general Céspedes se ha ofrecido a someterse a una prueba independiente de polígrafo, para refrendar la verdad de su versión.

Por lo que he podido averiguar, creo que Céspedes lo pasará sin problemas.

Concluyo, en forma provisional, que el escándalo armado en estos días por el supuesto ‘reglaje’, no tiene sustento en los hechos y que el grupo de ineptos agentes intervenidos no tenía, ni mucho menos, como objetivo, la vigilancia de Rospigliosi, Costa o Basombrío.

Afirmar e informar erróneamente no solo provoca escándalos artificiales y arruina investigaciones necesarias, sino socava las muy necesarias investigaciones al poder.

Yo sí creo que hay un problema de definición de jerarquías, tareas y canales apropiados en el área de seguridad en este gobierno. En una reciente investigación sobre el CAEN, publicada en IDL-Reporteros, demostramos la fuerza e influencia que tiene Adrián Villafuerte dentro del área militar y el sentimiento de impunidad que disfrutaban sus protegidos.

Ese es un problema y un peligro reales, que el presidente Humala deberá solucionar cuanto antes. Hay, por supuesto, información sobre muchos otros casos similares, pero la única actitud válida es publicar o denunciar lo probado. Soltar lo primero que se escuche es dañino e irresponsable.

Lo cierto, en medio de crisis y problemas, es que el presidente Humala dio un paso muy importante de afirmación de la gobernabilidad democrática al negar el indulto a Fujimori. Fue un caso de decisión de principios en contra de la conveniencia política inmediata. Ello tiene, a mi juicio, un mérito notable.

El fujimorismo reaccionó en forma inmediata con una ofensiva. Keiko Fujimori, que acababa de proclamar a su padre como el mejor presidente del Perú en el siglo XX, tuvo el martes 11 una entrevista con Beto Ortiz, en la que este dijo que le parecía que era la primera vez en la historia que el fujimorismo coincidía con Fernando Rospigliosi.

“Esperamos coincidir en el futuro en muchas otras cosas” dijo sonriendo Fujimori. No quiero arruinar nuevas amistades, pero, en bien de la figura y el recuerdo de Rospigliosi, espero que eso no suceda*

(*) *Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2287 de la revista ‘Caretas’.*

Tomado de: <http://idl-reporteros.pe/2013/06/13/los-superagentes-del-parque-del-amor/> (visto 16 de noviembre de 2013).

c) **La tercera es la vencida: los favores policiales a López Meneses y el cambio en el Ministerio del Interior**

La tercera crisis si fue fulminante. La denuncia fue publicada un miércoles y el viernes el Ministro del Interior anunciaba que Humala había aceptado su dimisión. Gracias a la prensa se conoció que un exoperador de Vladimiro Montesinos, Oscar López Meneses, tenía poderosos vínculos, a tal punto que era invitado a ceremonias especiales y su casa (y la de su padre) contó durante meses con resguardo policial²⁶.

La veracidad de la denuncia era incontrastable, por lo que costó la cabeza de varios generales de la PNP, algunos injustamente separados. Sin embargo, eso no logró disminuir la intensidad de la crisis. Ni con la salida del ministro ni de los generales PNP se consiguió la estabilidad

que necesitaba el nuevo Presidente del Consejo de Ministros en su obligada visita al Congreso para exponer su plan de trabajo. Por eso, se ofreció también la cabeza del asesor presidencial Adrián Villafuerte, aunque se protegió a la cúpula militar.

La salida del ministro Pedraza, oficializada el 17 de noviembre, dio paso para el nombramiento de Walter Albán Peralta, como responsable del ministerio. Walter Albán Peralta es un notable abogado que ha construido una reputación como defensor de derechos humanos. Ha sido Defensor del Pueblo, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y recientemente cumplía el encargo de embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Al cierre de este informe hay expectativas respecto de lo que puede hacer el nuevo ministro, pero no hay elementos suficientes para evaluar su gestión.

26 Un sucinto resumen del caso puede leerse en: <http://elcomercio.pe/actualidad/1659305/noticia-todo-sobre-proteccion-oscar-lopez-meneses-cinco-puntos> (visto 17 noviembre de 2013).

1.2. Algunos temas de fondo: el plan nacional de seguridad ciudadana, la reforma policial y la lucha contra la corrupción

El 28 de julio de 2013, Ollanta Humala presentó ante el Congreso su habitual reporte sobre lo hecho en el año. Sin duda, en medio de la constante crisis política sobre seguridad ciudadana, el presidente debía abordar el problema directamente y decir con claridad cuál era el aporte de su gobierno contra el principal pesar que aqueja a la población.

En su discurso, el presidente habló del crecimiento de las acciones delictivas y la necesidad de actuar con decisión. Indicó que el Estado tiene un déficit de presencia policial, que la legislación para sancionar faltas era muy laxa y mencionó el problema de las cárceles. Tras ese somero diagnóstico presentó los siete ejes que estarían rigiendo la lucha contra el crimen en su gobierno:

1. Implementar el Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018 del CONASEC y el respeto a los acuerdos del Pacto de Seguridad Ciudadana.
2. Impulsar la reforma policial.
3. Incorporar una subpartida destinada para financiar proyectos de gobiernos locales y regionales sobre seguridad ciudadana.
4. Impulsar políticas de recuperación de espacios públicos, acciones de

prevención, trabajo con jóvenes y control del consumo de drogas.

5. Luchar contra la corrupción policial.
6. Implementar unidades de élite policial para combatir el crimen organizado.
7. Impulsar el uso de tecnología.

Para efectos de este trabajo utilizaremos tres de los temas mencionados por el presidente en su discurso, puesto que nos parecen especialmente relevantes y a lo largo del año se ha producido información que permiten aproximarnos a elaborar un balance. Analizaremos entonces el plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018 del CONASEC, el lento avance de la llamada reforma policial y la lucha contra la corrupción policial.

1.2.1. El Plan 2013-2018 del CONASEC: Avance, pero con deficiencias

Después de un largo y complicado proceso, se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018²⁷, con todas las formalidades del caso, aunque con poco consenso. Inclusive, con presentación pública a cargo del presidente del Consejo de Ministros. Además, mediante Decreto Supremo N° 012-2013-IN del 28 de julio se le dio el valor de Política Nacional del Estado Peruano y Ollanta Humala mencionó el plan como el primer eje de su estrategia para luchar contra la inseguridad.

Las constantes crisis políticas exigían que Ollanta Humala de muestras claras de su

27 Puede consultarse en: <http://www.seguridadidl.org.pe/sites/seguridadidl.org.pe/files/archivos/Plan.Nacional.Seguridad.Ciudadana.2013-2018-1%20copy.pdf> (visita 15 de noviembre de 2013).

accionar en materia de seguridad ciudadana. Y eso se consiguió mostrando con fuegos artificiales que el gobierno respaldaba el plan técnicamente elaborado del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con objetivos de mediano plazo, hasta el 2018.

Precisamente, sobre ese punto tenemos dudas. Nos preocupó considerablemente durante la elaboración del plan la falta de voluntad política por apostar sinceramente por el CONASEC y el plan que éste se encontraba elaborando. Sentimos que las idas y venidas de la Secretaría Técnica del Consejo perjudicaron mucho su trabajo, la confianza y respaldo que debían tener de las cabezas del gobierno y de los propios miembros del pleno²⁸. La aprobación del plan del CONASEC en Consejo de Ministros y su designación como política de Estado no disipan completamente las dudas de que el plan sea dejado de lado rápidamente y no se trate de la tan esperada hoja de ruta en seguridad ciudadana.

Más allá de eso, el Plan Nacional 2013-2018 es un avance respecto de los documentos anteriores elaborados por el CONASEC, debido a que se encuentra mejor acabado y formula propuestas con un horizonte temporal más amplio. En él se plantean, no los siete ejes indicados por Ollanta Humala en su discurso, sino seis objetivos

estratégicos:

1. Disponer de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana articulado y fortalecido.
2. Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano.
3. Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos.
4. Promover la participación de ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y medios de comunicación.
5. Fortalecer a la Policía Nacional del Perú como lo requiere una institución moderna.
6. Mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia.

Ahora bien, desde IDL-SC analizamos tanto el plan como el borrador pre-publicado meses antes y emitimos sendos informes, que difundimos apropiadamente en su momento. En las conclusiones del documento de trabajo sobre la versión final del plan²⁹ señalamos que la propuesta cuenta con elementos positivos y aspectos críticos, que requieren de ajustes para poder

28 El proceso de elaboración del plan fue bastante problemático. Durante enero y marzo del 2013 la secretaría técnica del CONASEC elaboró varias versiones del plan sin consultar debidamente a las instituciones representadas en el pleno. Eso melló la legitimidad del plan como producto de los consensos de las instituciones integrantes del consejo. Incluso la Defensoría del Pueblo marco cierta distancia del trabajo realizado por la secretaría técnica del CONASEC y declinó a la invitación de asistir a la presentación oficial del plan.

29 Levaggi Tapia, Jorge. 2013. Documento de trabajo. Comentarios al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013-2018. Lima: Instituto de Defensa Legal. En: <http://www.seguridadidl.org.pe/sites/seguridadidl.org.pe/files/archivo/articulos-y-notas/Comentarios%20al%20PNSC%202013%20-%202018.pdf> (visto 16 de noviembre de 2013).

arribar a una hoja de ruta que corresponda a las características de nacionales en materia de seguridad ciudadana, entre ellas la interculturalidad.

Por otra parte, en cuanto al contenido, debemos reconocer la importancia de la publicación de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que abarque, por primera vez desde la formación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, un periodo de cinco años. Como corresponde, la construcción de una política pública en esta materia debe ser estructurada desde trabajos a corto, mediano y largo plazo, y a través de todos los sectores involucrados en los temas de inseguridad. Por supuesto, nuestros graves problemas de seguridad ciudadana requieren medidas inmediatas que permitan prevenir y reprimir las complejas características del fenómeno delictivo del país, lo que no nos debe hacer perder de vista que las principales medidas de prevención son de largo aliento, a través del trabajo en las fuentes reales del crimen y la delincuencia. Asimismo, el plan cuenta con datos valiosos para caracterizar el problema de la inseguridad en el Perú.

En esa línea, el plan del CONASEC pudo ser mucho más específico en los temas

relacionados con prevención juvenil, violencia familiar, fortalecimiento de la institución policial y lucha contra la corrupción. Inclusive, era necesario incorporar el enfoque intercultural en el plan y potenciar la mirada de género. Las estrategias para combatir estos problemas deben incluir un cronograma detallado para los cinco años del plan, es decir una estructura realista de ejecución.

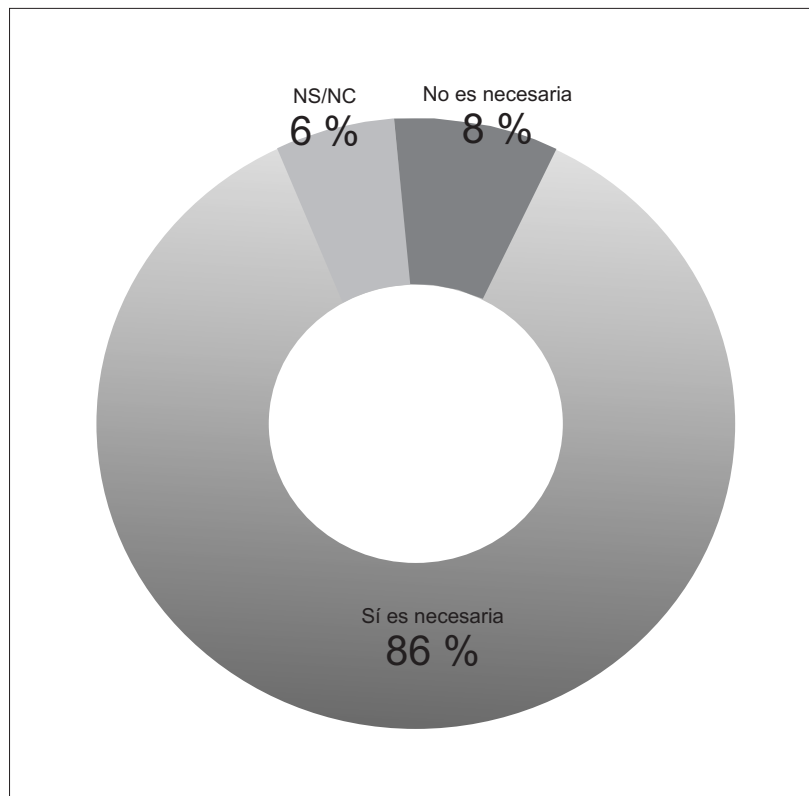
El ministro Wilfredo Pedraza en uno de sus últimos actos como titular del ministerio, luego de que ya se había anunciado su renuncia, trató de asegurar el cumplimiento del plan. Mediante Resolución Ministerial N° 1519-2013-IN publicada el 16 de noviembre aprobó la matriz de monitoreo y evaluación del plan.

1.2.2. ¿La reforma policial en marcha?

Ante la baja confianza de la población frente a la PNP, es evidente que la gente exige una verdadera reforma policial. Así lo mostró, por ejemplo, un sondeo en Lima de Datum, difundido en julio pasado. Un abrumador 86% de los encuestados señaló como necesaria una reforma en la Policía Nacional del Perú³⁰.

30 Ver: <http://cde.peru21.pe/doc/0/0/1/3/7/137085.pdf> (visto 16 de noviembre de 2013).

Gráfico N°8. ¿Es necesaria o no una reforma en la Policía Nacional del Perú?
(Lima, junio 2013)



Fuente: Datum, Encuesta en Lima, junio 2013.

El presidente Ollanta Humala entendió bien la exigencia de la población y en su discurso de 28 de julio mencionó a la reforma policial como uno de los ejes de su estrategia. Lo cierto es que para comprender lo que está haciendo el Ejecutivo en esta materia debemos mirar un poco más atrás, a diciembre del 2012.

En diciembre de 2012 se emitieron 26 decretos legislativos como resultado de la delegación de facultades que el Congreso le otorgara al Ejecutivo, mediante la Ley 29915, para legislar sobre cuestiones relacionadas al sector Defensa e Interior.

Cuadro N°7. Decretos legislativos sobre Defensa e Interior, ley que delega 29915

	Decreto Legislativo	Nombre	Publicación
1	1127	Crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC	7/12/12
2	1128	Crea la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas	7/12/12
3	1129	Regula el Sistema de Defensa Nacional	7/12/12
4	1130	Crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES	7/12/12
5	1131	Crea la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional - SEDENA	7/12/12
6	1132	Aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú	9/12/12
7	1133	Ordenamiento definitivo del Régimen de Pensiones del personal militar y policial	9/12/12
8	1134	Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa	10/12/12
9	1135	Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior	10/12/12
10	1136	Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas	10/12/12
11	1137	Ley del Ejército del Perú	10/12/12
12	1138	Ley de la Marina de Guerra del Perú	10/12/12
13	1139	Ley de la Fuerza Aérea del Perú	10/12/12
14	1140	Crea la Oficina Nacional de Gobierno Interior - ONAGI	10/12/12
15	1141	Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI	11/12/12
16	1142	Ley de Bases para la Modernización de las Fuerzas Armadas	11/12/12
17	1143	Modifica la Ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas	11/12/12
18	1144	Regula la Situación Militar de los Supervisores, Técnicos y Suboficiales u Oficiales de Mar de las Fuerzas Armadas	11/12/12

19	1145	Modifica la Ley 29131, Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas	11/12/12
20	1146	Modifica la Ley 29248, Ley del Servicio Militar	11/12/12
21	1147	Regula el fortalecimiento de las FFAA en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dirección General de Capitanías y Guardacostas	11/12/12
22	1148	Ley de la Policía Nacional del Perú	11/12/12
23	1149	Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú	11/12/12
24	1150	Regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú	11/12/12
25	1151	Ley del Régimen Educativo de la Policía Nacional del Perú	11/12/12
26	1152	Aprueba la Modernización de la Función Criminalística Policial	11/12/12

Fuente: El Peruano
Elaboración: IDL-SC

De acuerdo al Ministerio del Interior y la PNP, dicho paquete de decretos legislativos contiene las estructurales modificaciones normativas sobre las cuales se construye la reforma policial. Siguiendo la web del MININTER³¹, los decretos legislativos de la llamada reforma policial serían:

1. N° 1132: Nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (con Fe de erratas)
 - Decreto Supremo N° 246-2012-EF. Establece el procedimiento de implementación progresiva de la Estructura de Ingresos aplicable al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú
2. N° 1133: Ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial (con Fe de erratas)
3. N° 1148: Ley de la Policía Nacional del Perú
4. N° 1149: Ley de la Carrera y Situación del personal de la Policía Nacional del Perú (con Fe de erratas)
5. N° 1150: Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú (con Fe de erratas)
6. N° 1151: Régimen Educativo de la Policía Nacional del Perú

31 <http://www.pnp.gob.pe/reforma/inicio.html> (visto 16 de noviembre de 2013).

7. N° 1152: Modernización de la función de criminalística policial

Como puede advertirse, los decretos legislativos abordan temas clave para una necesaria reforma policial: carrera profesional, régimen salarial y pensionario, control disciplinario y educación policial; y establece una nueva organización para la policía a través de una Ley de la PNP.

Como lo señalamos en su momento, las normas policiales contienen cambios resaltantes³². Por ejemplo, indicamos que la nueva estructura orgánica de la PNP refleja el desarrollo de funciones de órganos desconcentrados, entre ellas la Dirección de Seguridad Ciudadana, cuyo propósito será fortalecer los vínculos entre la policía, la comunidad y los gobiernos locales y regionales. Por otra parte, resaltamos la modificación de los años de servicio requeridos para ascender a grados superiores, puesto que estos se incrementaron. Lo que significa una carrera de más largo aliento para los que se encuentran en niveles inferiores del escalafón. A su vez, es sumamente positivo esforzarse por ordenar y mejorar la situación salarial y pensionaria de efectivos policiales en actividad y retiro, puesto que ese tema afecta considerablemente la operatividad de las fuerzas policiales y la moral de la institución.

En fin, son varias las aristas del marco normativo con el que se esperaba promover la reforma policial que exige la ciudadanía. Sin embargo, lo que tenemos hasta ahora es que pocos aspectos de dicho proceso han sido puestos en práctica. Quizá el más importante es el nuevo régimen disciplinario, cuyo Tribunal de Disciplina Policial, compuesto por civiles, funciona desde mediados de año. Sobre esto hablaremos en el siguiente capítulo.

Sin embargo, en los otros temas se ha avanzado lentamente. En octubre de 2013, diez meses después de la emisión de los decretos legislativos, se publicó la resolución ministerial 1377-2013-IN, que disponía la difusión de las propuestas de reglamentos de la Ley de la Policía Nacional, Ley de Carrera y Situación del Personal de la PNP y Ley del Régimen Educativo de la PNP, para el debate público. De la lectura de dichos borradores se puede observar que se trata de un trabajo técnico de gran nivel, que tiene el reto de elaborar regulaciones complejas, sobre todo en lo que respecta a la Ley de la PNP.

Como fuere, las propuestas de reglamento todavía no han recibido luz verde, por lo que el proceso de reforma policial avanza a pasos lentos, a tal punto que dudamos si se encuentra en marcha.

32 Instituto de Defensa Legal. Diciembre de 2012. De los guardianes socráticos a los decretos legislativos. Análisis sobre el paquete de decretos legislativos del presidente Ollanta Humala en los sectores Defensa e Interior. pp. 15-19. En: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc20122012-143722.pdf (visto 17 de noviembre de 2013).

1.2.3. Corrupción policial: ese viejo conocido

Las encuestas de opinión citadas en el primer capítulo son claras al percibir a la PNP como una institución corrupta. Asimismo, de acuerdo a data expuesta en este capítulo, la ciudadanía indica que los esfuerzos que hace el gobierno para enfrentar este mal son bastante pobres.

Como se sabe, la corrupción policial es uno de los lastres históricos de la institución, que puede advertirse en diferentes ámbitos e impide que salga adelante. De acuerdo a Savona, recogido por el CONASEC³³:

[...] se ha constatado la influencia de la corrupción en las entidades participantes de la seguridad ciudadana y sus diversas manifestaciones, dependiendo del actor de que se trate. En el caso de la Policía, son tres los principales niveles de corrupción. El primero, corresponde al área administrativa e incluye los oscuros manejos de recursos humanos y económicos. El segundo es el nivel operativo, aquel relacionado con la prestación de servicios de la Policía y donde determinadas unidades policiales tienen un amplio margen de maniobra para protagonizar actos de corrupción. Y el tercer nivel, es

el ámbito político, el cual abarca el intercambio de privilegios, prebendas y prerrogativas gubernamentales a cambio de protección y mal entendida lealtad policial [...]

Todos los años escuchamos de escándalos de corrupción en la policía, que afecta a funcionarios de todos los niveles. Sin embargo, a diferencia de gobiernos y gestiones anteriores, las denuncias de corrupción no apuntaron al despacho ministerial. Lo cual fue un gran avance en el sector.

Sin embargo, las denuncias si alcanzaron a la cúpula policial. El caso más sonado fue el del Inspector General de la PNP, que es una de las cabezas de la PNP y para más inri uno de los encargados directos de combatir la corrupción. Gracias a una investigación periodística, se pudo descubrir la falta disciplinaria y el delito que habría cometido este alto funcionario.

De acuerdo a la nota de prensa del Ministerio del Interior, se anunció la destitución del General por presuntos actos de corrupción en el manejo de fondos destinados a la refracción de comisarías durante su gestión como Director del Frente Policial de Cajamarca y remitió el caso al Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior³⁴.

33 Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 2013-2018, p. 10. En: <http://www.seguridadidl.org.pe/sites/seguridadidl.org.pe/files/archivos/Plan.Nacional.Seguridad.Ciudadana.2013-2018-1%20copy.pdf> (visita 15 de noviembre de 2013).

34 Ver: <http://es.scribd.com/doc/155242807/MINISTRO-DEL-INTERIOR-ANUNCIA-LA-DESTITUCIÓN-DEL-INSPECTOR-GENERAL-DE-LA-POLICÍA-NACIONAL> (visto 17 de noviembre de 2013).

Otro caso dramático de corrupción, se conoció una vez más gracias a información de la prensa³⁵. El reporte dio cuenta de cómo la propia PNP había descubierto una red de efectivos policiales y civiles que robaba y comercializaba droga entre Perú y Bolivia en puestos de frontera. La propia PNP detectó a los efectivos de la red y con participación de la DIRIN y DIRANDRO logró capturar a sus principales integrantes.

Para enfrentar casos como estos, se creó el Tribunal de Disciplina Policial. De acuerdo al artículo 7 del Decreto Legislativo 1135, el Órgano de Inspectoría General cuenta con un Tribunal de Disciplina Policial. A su vez, el Decreto Legislativo 1150, sobre el régimen disciplinario establece en su artículo 36 que entre los órganos disciplinarios se encuentra este tribunal. Una de las novedades más interesantes es que el tribunal no será conformado por policías en actividad, lo que marca distancia y genera una pequeña revolución en materia disciplinaria policial. Bajo esa premisa, el artículo 42 del último Decreto Legislativo mencionado establece que las funciones del tribunal serán:

1. Conocer y resolver los recursos de apelación contra las resoluciones que imponen sanciones por infracciones Muy Graves. Sus resoluciones agotan la vía administrativa.

2. Conocer y resolver los recursos de apelación en última instancia, contra las resoluciones que disponen medidas preventivas por infracciones Graves y Muy Graves.
3. Resolver en consulta las resoluciones que no hayan sido apeladas. En estos casos, el Tribunal podrá aprobar las resoluciones de primera instancia, agotando con ello la vía administrativa; o declarar la nulidad de la misma, debiendo en este caso el órgano de investigación emitir nuevo pronunciamiento.
4. El Tribunal podrá disponer que los órganos de investigación realicen acciones de investigación complementarias. También podrá disponer de oficio o a solicitud de parte la realización de un informe oral.

Este nuevo diseño del sistema disciplinario de la PNP establecido en diciembre de 2012, fue presentado en junio de 2013 ante la opinión pública con el nombramiento de sus tres primeros integrantes, todos ellos abogados civiles especialistas en derecho administrativo.

Ahora bien, en cuanto al funcionamiento del Tribunal de Disciplina Policial podemos mostrar algunas conclusiones preliminares

35 Ver: <http://www.larepublica.pe/12-06-2013/narcopolicias-tejieron-red-de-corrupcion-en-puno-y-juliaca> (visto 17 de noviembre de 2013).

de una investigación en curso de IDL-SC. Así, lo primero que se puede decir es que; a pesar de que los miembros del tribunal lo conforman a tiempo parcial, la producción de dicho órgano es considerable. En su página web³⁶ encontramos que entre el 23 de julio y el 15 de noviembre se han emitido 74 resoluciones sobre casos disciplinarios.

Por otra parte, la gran mayoría de esas resoluciones confirma las decisiones de órganos inferiores, que suelen ser pases al retiro. Pocos son los casos en los que se sanciona con pase a situación de disponibilidad o se ordena una medida cautelar de separación. En un porcentaje alrededor del 10% el Tribunal de Disciplina Policial anuló o revocó la sanción impuesta por el órgano inferior.

Quizá el dato más interesante es que la gran mayoría de casos que conoce el Tribunal de Disciplina Policial no está relacionada con las cabezas de la PNP. En las primeras 44 resoluciones de dicho tribunal ninguna se refiere a generales o coroneles, solo una involucra a un comandante y tres a capitanes. El grueso de las resoluciones tiene que ver con suboficiales, es decir efectivos que no forman parte de la jerarquía de la institución. Esta conclusión preliminar,

tiene que matizarse considerando que el mayor número de miembros de la PNP son suboficiales y no oficiales.

Como fuere, la corrupción sigue siendo un mal endémico en la PNP y las medidas planteadas para enfrentarla todavía no dan los frutos esperados.

2. EL CONGRESO: ALGUNOS INGREDIENTES Y UNA PIZCA DE MANO DURA

Hemos visto que el Congreso ha cumplido un papel protagónico en la crisis política que acechó al sector durante todo el año. Ahora plantearemos algunos comentarios sobre su labor de producción normativa en temas vinculados a la seguridad ciudadana.

Partiendo de que este año a diferencia del 2012 no hubo una gran delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, sino que fue el propio Congreso el que ejerció las funciones legislativas en seguridad ciudadana, podemos decir que el Parlamento se avocó a su tarea y produjo alrededor una decena de leyes.

Entre las normas más resaltantes vinculadas a seguridad ciudadana tenemos:

36 <http://www.mininter.gob.pe/tribunal/index.html> (visto 20 de noviembre de 2013).

Cuadro N°8. Algunas leyes vinculadas a seguridad ciudadana (2013)

	N°	Nombre	Publicación
1	Ley 29986	Ley que modifica el artículo 239 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 638; y el artículo 195 del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957	18/01
2	Ley 29990	Ley que modifica el artículo 170 del Código de los Niños y Adolescentes, el artículo 7-A del Decreto Legislativo 1070, Decreto Legislativo que modifica la Ley 26872, Ley de Conciliación; y el artículo 7 de la Ley 27939, Ley que establece el procedimiento en casos de faltas y modifica los artículos 440, 441 y 444 del Código Penal, a fin de eliminar la conciliación los procesos de violencia familiar	26/01
3	Ley 30015	Ley que autoriza modificaciones presupuestarias para el pago de bonificación a la Policía Nacional del Perú y dicta otras medidas en materia presupuestaria	04/05
4	Ley 30026	Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional	23/05
5	Ley 30030	Ley que incorpora el artículo 46-D al Código Penal, respecto al uso de menores de edad y personas que padecen anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y alteraciones de la percepción en la comisión de delitos	04/06
6	Ley 30054	Ley que incorpora el artículo 108-A al Código Penal, modifica los artículos 46-A, 108, 121 y 367 del Código Penal y los artículos 46, 48 y 53 del Código de Ejecución Penal, para prevenir y sancionar los delitos contra los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público, miembros del Tribunal Constitucional o autoridades elegidas por mandato popular	30/06
7	Ley 30055	Ley que modifica la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales	30/06
8	Ley 30076	Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de Niños y Adolescentes y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana	19/08
9	Ley 30077	Ley contra el crimen organizado	20/08
10	Ley 30096	Ley de delitos informáticos	22/10

Fuente: El Peruano
Elaboración: IDL-SC

Al hacer una vista panorámica de las normas producidas por el Congreso vemos que existen algunos aportes interesantes, como la ley que sanciona a alcaldes y presidentes regionales por no convocar al consejo local de seguridad ciudadana o la compleja Ley 30076 y la norma contra el crimen organizado. Sin embargo, en la producción del Congreso se percibe notoriamente esa pizca de mano dura que la población exige y los parlamentarios saben que es muy rentable políticamente, a pesar de que no sea un aporte real a la lucha contra la inseguridad³⁷. Elevar las penas, eliminar los beneficios penitenciarios, catalogar como delito las conductas que antes eran sancionadas como falta; no contribuye a tener calles más seguras sino que enreda y dificulta el combate contra la criminalidad.

Como decíamos, un aporte interesante fue la modificación realizada por la Ley 30055, mediante la cual se establece un mecanismo para asegurar que los municipios y gobiernos regionales convoque a sus respectivos comités de seguridad ciudadana. Si bien la intensidad de la sanción podría ser evaluada, era necesario generar incentivos para que los alcaldes asuman su papel como cabeza local del sistema de seguridad ciudadana y dediquen parte de su tiempo a generar seriamente los planes de seguridad y convivencia, que sirvan para articular a todos los actores. Ahora, esa norma solo crea incentivos negativos, léase la sanción, por lo que debería ser complementada

con un paquete de medidas que apunten a consolidar los sistemas locales de seguridad ciudadana.

Por otra parte, la Ley 29990 caía de madura, puesto que siendo la violencia familiar un asunto indisponible, ya existían prohibiciones en diversos ámbitos para conciliar problemas de ese tipo. En ese sentido, era coherente incorporar en la Ley de Conciliación la prohibición de conciliar temas de violencia familiar. Asimismo, es valiosa la creación de un registro de faltas y considerar la reincidencia.

Sin duda, dos de las normas que más debate causaron fueron la Ley 30076 y 30077. Ambas son producto de una intensa labor de trabajo en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. La primera generó cambios en el Código de Niños y Adolescentes, Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecuciones Penales. Mientras que la segunda, es una ley especial contra el crimen organizado.

En una reunión especial para debatir estas normas en el IDL³⁸, advertimos algunas de sus complejidades y riesgos. En primer lugar, en cuanto a la modificación de la parte general del Código Penal, mediante la Ley 30076 observamos que ésta contiene más avances que retrocesos, puesto que ayuda a entender cuestiones que antes podían ser problemáticas para su aplicación.

37 Desde IDL-SC hemos insistido constantemente que es necesario dejar de lado propuestas de mano dura –que se encuadran dentro del populismo punitivo– porque han demostrado su ineficiencia. Ver el capítulo 2 de nuestro informe anual 2011 en: <http://www.seguridadidl.org.pe/sites/seguridadidl.org.pe/files/Seguridad%20Ciudadana%202011%20%28interior%29.pdf> (visto 18 de noviembre de 2013).

38 En este punto tomamos las reflexiones de dicha reunión, liderada y resumida por Carlos Rivera Paz y su equipo del Área de Litigio Penal del IDL.

No ocurre lo mismo en la parte especial, donde domina la propuesta de crear nuevos delitos y aumentar las penas. En lo que concierne a lo procesal, uno de los avances ha sido resolver la duplicidad de órdenes que regulaban la prisión preventiva. La norma plantea la vigencia del modelo procesal del 2004 para esta medida cautelar. Finalmente, en penitenciario advertimos nuevamente la ideología de mano dura, con severas limitaciones para el acceso a beneficios penitenciarios.

Lo segundo: es bueno que el Estado haya definido tener un documento legislativo para enfrentar la criminalidad organizada. Ese es un punto que hay que resaltar. Sin embargo, mediante esa norma se fortalecen recursos represivos. Y eso se hace con el Código Procesal Penal, que tiene una propuesta diferente, más garantista. Esta falta de consecuencia con el modelo procesal del 2004 se advierte también en el papel que se le da a una PNP con mayores atribuciones. De ese modo, se abre una grieta en el modelo que coloca al fiscal como director de la investigación. Por último, la ley contra el crimen organizado cae en un problema endémico: se presentan instrumentos legales sin mejorar recursos ni la organización de las entidades encargadas de aplicarlos. En concreto, eso significa que

la Sala Penal Nacional va a tener más casos, pero no se ha previsto mayores recursos ni mejoras en su organización para juzgar. Eso es especialmente grave, si observamos que la Sala Penal Nacional está actualmente colapsada y el papel que cumple en el juzgamiento de casos de derechos humanos es preocupante.

Por último, dos propuestas de normas que se quedaron en el tintero y en cuyo debate público también participó el IDL fueron: i) El proyecto de ley que autoriza que los serenazgos utilicen armas no letales y; ii) Aquel que exonera de responsabilidad penal a los efectivos PNP que maten o hieran en cumplimiento de sus funciones. En ambos casos publicamos documentos de trabajo que hicimos llegar a las autoridades correspondientes y difundimos vía nuestra página web³⁹.

Más allá de la función de control y fiscalización ejercida durante las crisis políticas y la de producción de normas ya comentada, queremos terminar mencionando que la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso ha seguido con sus reuniones periódicas. Inclusive se produjo una renovación en la presidencia. Hasta mediados del año, la dirección de la

39 Bazán Seminario, César y Levaggi Tapia, Jorge . Mayo de 2013. Documento de Trabajo. Análisis del Proyecto de Ley N° 1642/2012-CR. Ley que permite el uso de armas no letales y el arresto ciudadano a los Serenazgos Municipales. En: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc30052013-180728.pdf (visto 18 de noviembre de 2013). IDL-SC. Junio 2013. Con licencia para matar. Análisis de la autógrafa que modifica el artículo 20 inciso 11 del Código Penal para exonerar de responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o muerte, en cumplimiento de sus funciones. En: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc20062013-165854.pdf (visto 18 noviembre de 2013).

comisión estuvo a cargo de Perú Posible y posteriormente en manos de Somos Perú.

Varios de los responsables de las instituciones del sistema de seguridad ciudadana han sido invitados y han expuesto los aportes de sus representadas, lo cual ha generado un espacio de discusión y fiscalización permanente. En junio, por ejemplo, para el cierre de la Legislatura se presentó el Fiscal de la Nación, el Ministro de Justicia y el Presidente del Poder Judicial, en sendas sesiones, donde dieron cuenta del trabajo realizado.

3. AL QUE LE TOCA JUZGAR LOS DELITOS Y LAS FALTAS: EL SISTEMA DE JUSTICIA

Como decíamos líneas atrás, al momento de hablar del sistema de justicia incorporaremos algunas apreciaciones sobre el papel de las instituciones que lo conforman: el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario.

En sendas exposiciones ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso en junio de 2013, el Presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación mostraron los avances en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal como la primera herramienta para enfrentar la inseguridad. Dicha norma se encuentra completamente vigente en 23 de los 31 distritos judiciales del Perú y sus

regulaciones respecto de corrupción de funcionarios se aplican a nivel nacional. De acuerdo a cifras del Ministerio Público⁴⁰, el 58% de la población habita en lugares donde se aplica el nuevo código.

Según el propio Poder Judicial, las debilidades detectadas frente al nuevo modelo son: i) La ausencia de un sistema eficiente de acopio de información; ii) El ingreso de carga procesal no es uniforme, lo que produce embalses de expedientes; iii) No se cuenta con indicadores de impacto ex post, que permitan interiorizar el costo económico no solo en la implementación sino también en la aplicación; iv) Constantes reformas y derogaciones parciales del Código Penal y Código de Procedimientos Penales; y, v) Sobre población penal de internos y la falta de una política integral penitenciaria⁴¹.

Además del Código Procesal Penal, el Presidente del Poder Judicial dio cuenta al Congreso⁴² de algunas de las circulares que emitió respecto de combate a la delincuencia y seguridad ciudadana: i) Para la aplicación de penas rigurosas y severas (Resolución Administrativa 11-2013-P/PJ); ii) Para que los jueces no ingresen a competencias de la PNP, al cuestionarse judicialmente el procedimiento disciplinario y ascenso policial; iii) Para la debida ejecución y cumplimiento de las penas limitativas de derechos de prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres

40 Fiscal de la Nación. Junio de 2013. El Ministerio Público y la Seguridad Ciudadana. Exposición del Fiscal de la Nación ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana.

41 Presidente del Poder Judicial. Junio de 2013. El Poder Judicial y la Seguridad Ciudadana. Exposición del presidente del Poder Judicial ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana.

42 Presidente del Poder Judicial. Junio de 2013. El Poder Judicial y la Seguridad Ciudadana. Exposición del presidente del Poder Judicial ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana.

(Resolución Administrativa 163-2013-P/PJ); iv) Para la debida inscripción de la medida de incautación en los registros públicos (Resolución Administrativa 145-2013-P-PJ).

Otro asunto que compete al Poder Judicial es el tratamiento de adolescentes infractores de la ley penal. En abril de 2013 contábamos con un total de 2477 adolescentes

infractores, sancionados por delitos como robo agravado, violación sexual y hurto. De ese total, 1623 se encuentran recluidos en los centros para adolescentes infractores. En total en el Perú, contamos con nueve centros juveniles de medio cerrado, un centro juvenil de medio abierto y dos centros pilotos⁴³.

Cuadro N°9. Adolescentes infractores de la ley penal (abril 2013)

N°	Infracciones	Sistema abierto	Sistema cerrado	Total general	%
1	Robo – robo agravado	380	802	1182	47.72
2	Violación sexual	146	291	437	17.64
3	Hurto (variantes)	119	175	294	11.87
4	Homicidio (variantes)	27	130	157	6.34
5	Lesiones (variantes)	75	49	124	5.01
6	Tráfico Ilícito de Drogas	24	100	124	5.01
7	Tenencia ilegal de armas	11	39	50	2.02
8	Pandillaje	28	4	32	1.29
9	Secuestro	4	2	6	0.24
10	Otros	40	31	71	2.87
TOTAL		854	1623	2477	100

Fuente: Poder Judicial

⁴³ Datos tomados de: Presidente del Poder Judicial. 2012. Informe a la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República.

Ahora bien, un asunto que caracteriza varias de las propuestas y medidas realizadas por el Poder Judicial es el populismo punitivo. Eso lo podemos notar con claridad en

ciertos comentarios del Presidente del Poder Judicial, especialmente durante los momentos más álgidos de la crisis política.

Cuadro N° 10. Artículo de Carlos Rivera sobre propuesta del PJ para enfrentar la inseguridad ciudadana (marzo 2013)

¿La sumatoria de penas es la alternativa?

Carlos Rivera Paz

Coordinador del Área de Litigio Penal del IDL

El Presidente del Poder Judicial, juez supremo Enrique Mendoza, ante la reciente crisis en materia de inseguridad ciudadana, acaba de plantear como alternativa la sumatoria de penas para dar, supuestamente, mayor tranquilidad al país. Tratándose de la opinión de la persona que dirige el poder del Estado encargado de administrar justicia; vale la pena hacer algunos comentarios.

En primer lugar, nos parece que las autoridades públicas responsables de las instituciones integrantes del sistema de justicia ante problemas complejos y críticos como el de la inseguridad ciudadana cuando emiten opiniones deberían, ante todo, verificar las experiencias que sus propias instituciones tienen y manejan frente a un problema concreto. Me refiero a que la alternativa de la sumatoria de penas como sistema de sanción penal no es una novedad en nuestro sistema penal o algo que el Presidente del Poder Judicial acaba de descubrir. Desde hace un buen tiempo es un sistema que ya se aplica para varias figuras delictivas graves del Código Penal, especialmente aquellas relacionadas a crímenes violentos.

¿Cuál ha sido el impacto de esta medida? ¿Acaso con la sumatoria de penas se ha logrado reducir los índices de la criminalidad violenta en el Perú? Todo indica que no. Más bien ha ocurrido todo lo contrario. A pesar de leyes represivas y de la propia sumatoria de penas, el crimen violento se ha incrementado. Esta es una información elemental que el Presidente del Poder Judicial parece que simplemente desconoce.

En segundo lugar, frente a cualquier problema –pero sobre todo frente a los problemas de seguridad– hay que ser conscientes que cuando se maneja mal le cuesta la vida a la gente. Por eso es fundamental que las autoridades sean un poco imaginativas y no lancen como propuesta lo primero que se le cruza por la cabeza. Una vez más hay que decirlo: el problema de la seguridad en el Perú no es un problema de penas más o penas menos. Desde la promulgación del Código Penal vigente –en abril de 1991– absolutamente todas las decenas de modificaciones que se han hecho a dicha norma penal han apuntado en una sola dirección: el aumento de penas. Y eso no ha significado ningún retroceso de

las estadísticas de la criminalidad en el Perú. Entonces no es muy complicado concluir que lanzar la alternativa de que el problema se resuelve con mayor represión es una alternativa no solo obsoleta, sino también tramposa frente a las expectativas de la población.

Sería mucho más inteligente de parte de las autoridades del Poder Judicial y del sistema de justicia en general desarrollar un esfuerzo para dotar de una organización, presupuesto y recursos humanos a sus propias instituciones para enfrentar no solo el crimen organizado y la propia criminalidad común. En el Poder Judicial existe la Sala Penal Nacional encargada del juzgamiento de varios delitos complejos y graves que está atravesando un momento difícil justamente por la falta de auxilio de parte de las autoridades del Poder Judicial. Como también sería muy conveniente que el Poder Judicial haga un esfuerzo para mejorar la calidad y rapidez de los juzgamientos de personas en los establecimientos penitenciarios.

A ello es indispensable sumar una necesaria coordinación permanente y constante con las otras instituciones del sistema de justicia. En este ámbito la regla es que cada uno baila con su pañuelo y la muestra de ello es que recién esta semana el Presidente del Poder Judicial y la Ministra de Justicia han firmado un convenio para compartir información sobre personas vinculadas a la comisión de delitos. La pregunta es ¿Por qué recién ahora? ¿Qué asunto tan importante lo había impedido? En realidad sospecho que la respuesta es que ello ha sido así simplemente por la desidia de las autoridades y por lo tanto a buena hora que se tome la iniciativa.

Fuente: <http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1004>. Publicado el 07 de marzo de 2013 (visto 18 de noviembre de 2013).

En cuanto a lo que el sistema penitenciario se refiere, la situación es complicada. Partimos de que la población de internos es de alrededor de 65000 personas. Si tenemos en cuenta que la capacidad de albergue es para 28000 reclusos, entonces las cárceles peruanas están trabajando al 232% de su capacidad. Es decir, existe un déficit de albergue para aproximadamente 37000 internos⁴⁴ repartidos en los 68 centros de todo el país.

El panorama de hacinamiento se agravará si observamos la tendencia acelerada de crecimiento de la población carcelaria. Entre 1997 y el 2011, la cifra de reclusos ha aumentado en 116.9%, es decir, el número de internos se ha duplicado en los últimos tres lustros⁴⁵. Además, las leyes de mano dura, que convierten faltas en delitos y restringen el acceso a beneficios penitenciarios, hacen que el problema de hacinamiento de las cárceles se agudice en los próximos años.

44 Exposición del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, junio de 2013.

45 Exposición La problemática penitenciaria de José Luis Pérez Guadalupe, Presidente del Instituto Nacional Penitenciario, 13 de abril de 2012.

Ahora bien, este problema pretende ser solucionado mediante la construcción de nuevos centros penitenciarios y la ampliación de los existentes proyectada para los años siguientes por el MINJUS y el INPE. Para bien, la dirección del INPE está cargo de una persona capaz que ha planteado varias medidas interesantes y está ejecutando varias de ellas, como el control de las comunicaciones de los reclusos o la formación de nuevos agentes penitenciarios.

Sin embargo, la situación en los penales está muy lejos de ser buena. Dentro de los centros operan todavía bandas criminales y se dan graves casos de corrupción. Lo más dramático durante el 2013, fue el asesinato del Director del penal El Milagro en La Libertad, por parte de un sicario aparentemente contratado por los mismos reclusos. Asimismo, recordamos la separación del Director del penal San Pedro (conocido como Lurigancho) porque se dieron a conocer audios que lo involucrarían en cobros a los reclusos.

Un tema adicional, de especial interés para el Instituto de Defensa Legal, es la situación de los presos sin condena, o dicho de otro modo, la aplicación de la prisión preventiva. ¿Es ella acaso una medida cautelar o un adelanto de condena?⁴⁶. En una investigación del IDL, en el marco del nuevo Código Procesal Penal, se confirmó cuantitativa y cualitativamente que la prisión preventiva no es una medida que

se pida excepcionalmente. Por el contrario, por diversas razones, entre ellas la presión pública, los fiscales solicitan la imposición de prisión preventiva en alrededor de dos tercios de los casos en la etapa de investigación preparatoria. Y en tres cuartas partes de la audiencias observadas, el imputado será enviado cautelarmente a la cárcel, imponiéndose en el 70% de los casos el máximo legal de nueve meses de prisión para juicios ordinarios. Solo el 28% de las órdenes son apeladas, pero eso no tiene mayor efecto, pues el 90% de los recursos no sirven para revocar la decisión. Todo eso aporta para que, según datos del INPE, aproximadamente el 60% de internos a nivel nacional sean todavía procesados, es decir cumplen condena sin que llegue sentencia firme que los declare culpables.

La investigación del IDL aporta también otros datos relevantes. Por ejemplo, la edad promedio de los presos sin condena oscila entre los 20 y 30 años y su instrucción no supera la secundaria. En más del 50% de las veces, los imputados han sido acusados de un delito contra el patrimonio, generalmente por robo agravado y han sido capturados en flagrancia. En la mitad de los casos, los detenidos no tuvieron acceso a un abogado durante el primer interrogatorio con la policía. El IDL halló que en el 73% de los casos de detención en flagrancia se dictó la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que ese porcentaje disminuyó a 34% en los casos sin flagrancia.

46 En adelante colocaremos las principales conclusiones del estudio: De la Jara y otros. 2013. La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada? Lima. Instituto de Defensa Legal. En: <http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/publicaciones/archivo26092013-171904.pdf> (visto 18 de noviembre de 2013).

CAPÍTULO 3

BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

A lo largo de los diez años de existencia del Área de Seguridad Ciudadana del IDL hemos identificado experiencias valiosas, proyectos desarrollados por policías, vecinos y municipios; que confirman que se puede trabajar a favor de la seguridad y conseguir resultados. Son casos que nos llenan de esperanza, pues son claros ejemplos de que es posible combatir la criminalidad y la inseguridad, a pesar de la adversidad.

En el pasado Informe Anual 2012 dedicamos parte de un capítulo para narrar las experiencias de buenas prácticas que se ejecutaron ese año. Para el informe 2013 hemos ampliado la atención que ponemos a esos casos y por eso les dedicamos un capítulo entero.

Cabe indicar que las experiencias de buenas prácticas que mostraremos no son las únicas que se realizaron a nivel nacional en el 2013. Son aquellas que IDL-SC conoce de primera fuente, porque hemos acompañado la iniciativa desde el comienzo o porque nos enteramos de ella y decidimos conocerla más en profundidad. Sin duda, son muchas más las experiencias de buenas prácticas en seguridad ciudadana. Aquí traemos unas cuantas que nos parecen especialmente valiosas y de las que se puede extraer lecciones y mensajes de esperanza.

1. CERRO EL PINO: LO QUE ANTES ERA TIERRA DE *NADIES*

Cerro El Pino era un lugar sumamente peligroso, quizá de los más peligrosos de Lima. En sus calles y vericuetos se planeaban o perpetraban todo tipo de delitos, desde los que aterran al propio vecindario hasta los grandes asaltos que ponían en vilo a la ciudad. Cerro El Pino se ubica en el distrito de La Victoria (Lima), jurisdicción de la comisaría de Yerbateros. Está poblado por alrededor de 25000 personas, muchas de ellas migrantes, que se instalaron ahí durante las oleadas de migración del siglo XX.

Por años, los miembros de las juntas vecinales de Cerro el Pino han trabajado por liberarse de la delincuencia, debido a que estaban cansados del infierno de disparos de bala, de ver que la policía solo subía al cerro para levantar cadáveres, agotados de ver la expandida venta de autopartes robadas y el crecimiento del mercado de drogas. Hace casi 10 años, IDL-SC conoció a Susano Enciso, un histórico líder de juntas vecinales, valiente luchador que no bajó la guardia a pesar de las difíciles condiciones en las que le tocó vivir. Ahora él está acompañado por los vecinos Martín Galindo Osco,

Juana Malpartida, Rosalinda Travesaño, Martín Aponte, Julián Cuellar Villanueva, Ercidia Quispe, Hilda Gutiérrez, Martha Cochado, Rosalinda Ancieta, Yesica Romero, Máximo Cruz, Lourdes Galarza, Ayde Julián, Gianella Coragua, entre otros, con quienes conforman las Juntas Vecinales de Cerro El Pino.

En un contexto de inseguridad extendida, pero con vecinos dispuestos a trabajar, apareció otro actor clave de la experiencia exitosa de Cerro El Pino: el General Aldo Miranda Soria y la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la PNP. El general apostó por recuperar Cerro El Pino y llevó la propuesta al Presidente de la República y al Ministro del Interior. Con el respaldo político necesario, diseñó un plan estratégico operativo y se adentró en Cerro El Pino conjuntamente con sus ocho coroneles, 50 efectivos policiales y personal de inteligencia en las calles de lo que hasta ese momento era tierra de *nadies*. El objetivo era erradicar la delincuencia y generar condiciones de seguridad ciudadana. Para eso, el general Miranda decidió que el personal policial tenía que vivir en el cerro, compartiendo con los vecinos el día a día y ganándose de esta manera la confianza, que sería básica para realizar tan esperado proyecto.

En junio de 2013 la policía llegó a Cerro El Pino. En un primer momento se realizó el empadronamiento casa por casa para detectar los casos de violencia familiar, de jóvenes que estén integrados en pandillas de niños que no van al colegio y de todo lo que pueda originar un problema en la comunidad. Inicialmente, la reacción de los vecinos fue de sorpresa o de rechazo.

Para ello, fue clave la perseverancia del personal policial femenino que, a pesar de las negativas, seguía haciendo su trabajo con algunos miembros de las juntas vecinales, quienes acompañaban a las oficiales indicándoles la ruta adecuada.

A medida que el trabajo policial avanzó, se venció la desconfianza inicial y los vecinos solicitaron empadronarse voluntariamente. Ellos pedían que la PNP visitara sus casas. Los ocho coroneles, repartidos en todo el cerro por comités, contaban con un equipo de policías encargado de hacer trabajo de inteligencia policial, de acercamiento, de llevar a cabo el plan operativo ideado por el general Aldo Miranda. Cada comité contaba con su propio local, que fue cedido por los vecinos del barrio, lugares que sirvieron para las reuniones permanentes, donde se planificaba el patrullaje a pie y las acciones cívicas.

El cerro estuvo poblado de policías como nunca antes. Inclusive, se instaló una caseta de auxilio rápido en la parte más alta y se fortaleció la estación policial que cubría el único ingreso vehicular a Cerro El Pino. Ese puesto que se encuentra entre la avenida México y la Floral había sido construido hace años por la policía, pero al momento de iniciar la intervención estaba abandonado.

Los vecinos no podían creer lo que estaban viviendo. Había mucho movimiento de día y de noche. En el día se observaba las masivas acciones cívicas de apoyo a la comunidad, por ejemplo, personal de sanidad haciendo su trabajo de manera voluntaria. Se veía a los policías, cargando equipos de sonido, armando escenarios en lugares difíciles o

tratando de conectar cables con ayuda de alguna casa cercana. Las presentaciones de espectáculos artísticos eran permanentes. Música y mensajes en contra de la violencia familiar, todo en una sola fiesta. Personal femenino con disfraces multicolores, perros amaestrados de la PNP, alegraban a los niños del barrio llevándoles distracción y regalos. En fin, la labor de la PNP era intensa para recuperar la confianza de una población que anteriormente había visto a la policía como un extraño.

Un problema particular que encontró la PNP fue el de los mototaxis⁴⁷. Ellos abundan en el Cerro El Pino y generaban una gran confusión entre los vecinos y visitantes, pues no se sabía si la moto que uno tomaba era conducida por delincuentes o no. Muchas veces, los vecinos fueron asaltados en mototaxis, inclusive se han reportado casos de violación sexual. Adicionalmente, los talleres de los mototaxistas eran lugares donde se consumía abundante alcohol y se promovía el desorden. Era cotidiano encontrar menores de edad manejando las motos, en una informalidad tal que ni el chofer ni el vehículo tenían documentos en regla. Las vulneraciones a normas mínimas de convivencia eran cosa de todos los días: exceso de pasajeros, paraderos informales, etc. Frente a todo esto, la policía trabajó para empadronar los vehículos y a sus choferes, colocándolos en un registro y otorgándoles un carnet, además de brindar apoyo para formalizarlos en sus comités y establecer rutas adecuadas para un mejor servicio al vecino. Esta acción, realizada por la PNP, generó cierta estabilidad, espantó

a los malos elementos que utilizaban los mototaxis y disuadió la comisión de delitos por parte de los choferes que no eran delincuentes habituales. La policía se ha reunido en varias oportunidades con los 82 mototaxistas formales, agrupados en tres empresas, para que se sumen al plan marco de recuperación de Cerro El Pino.

En esta experiencia piloto, el compromiso de los vecinos ha sido esencial. Además de lo ya dicho, en el sector uno, cada familia ha donado diez soles y han comprado cinco alarmas que sonarán cuando se registre algún robo o asalto. Y está en marcha la iniciativa de adquirir celulares para que todos los coordinadores de las juntas vecinales de un sector estén interconectados.

En este plan piloto, cabe resaltar la tarea del general Miranda como ideólogo y ejecutor. Él se encargaba de verificar si realmente la policía estaba haciendo bien el trabajo. Para eso, llegaba a cualquier hora al Cerro El Pino y exigía el mayor compromiso por parte de sus coroneles y el resto del personal. Todo debía marchar bien y lo exigía inclusive sábados o domingos, o a altas horas de la noche.

La delincuencia se vio rodeada y sin espacio. Avezados delincuentes y drogadictos tuvieron que salir del Cerro El Pino, pues era muy complicado que continuaran con su habitual ritmo de vida y cometiendo las fechorías a las que estaban acostumbrados. Inclusive, algunos puntos claves; como bares y cantinas tuvieron que cerrar. Se controló el expendio de alcohol restringiéndose a determinadas horas y se

47 Un mototaxi es un vehículo ligero de tres ruedas utilizado para el transporte de pasajeros.

cumplió la prohibición de venta a menores de edad.

La recuperación de las calles y espacios públicos fue otro elemento del plan. A solicitud del general, los vecinos se organizaron y comenzaron a pintar las casas del barrio. Jóvenes cadetes de la policía apoyaron la labor. El trabajo empezó un domingo muy temprano y se pudo observar a los cadetes con sus brochas, rodillos y baldes de pintura, que fueron donados para embellecer el ahora Mirador El Pino. Por otra parte, se controló las fiestas en la vía pública, se prohibió el cerrado de las calles y el exceso de ruido.

Cerro El Pino, empezaba a tener otra cara, mostraba un mayor control frente a la delincuencia, reordenamiento de vehículos menores, fortalecimiento en la organización de vecinos, limpieza y orden en las calles. El ambiente estaba renovado y se podía transitar con tranquilidad ya sea de día o de noche.

El IDL visitó la experiencia en varias oportunidades entre agosto y noviembre del 2013 y pudo observar como avanzaba el proyecto a paso firme. Lo que se ha visto en Cerro El Pino es una experiencia valiosa de policía comunitaria, donde los efectivos policiales trabajan junto con los vecinos para recuperar la confianza perdida. La PNP fortalece la organización vecinal para que ella sea un actor clave en los esfuerzos por la seguridad ciudadana. Adicionalmente, en este proyecto los vecinos han encontrado el mayor respaldo de la PNP, a tal punto que están sumamente agradecidos con la institución. En una entrevista en Radio Nacional, Susano Enciso, coordinador de las Juntas Vecinales de Cerro El Pino, agradeció públicamente al general Aldo

Miranda y a su equipo. Ese tipo de expresiones de respeto y afecto a la policía suelen ser poco comunes en nuestro medio. Asimismo, la intervención en el Cerro El Pino no fue una actividad represiva. Sin disparar una sola bala, con mucho esfuerzo y medidas concretas se logró recuperar una de las zonas más peligrosas de Lima y avanzar en rehacer el tejido social dañado, que es caldo de cultivo para la inseguridad.

Recuperación de calles, formalización de vehículos menores, empadronamiento de vecinos, recuperación de la confianza, presencia policial activa y respaldo político son algunos de los ingredientes que, en el marco de la doctrina del policía comunitario, hacen de Cerro El Pino una experiencia exitosa, que ya está empezando a replicarse.

Sin embargo, en la primera quincena de noviembre se produjo un hecho que pone en riesgo grave el plan en el Cerro El Pino. El general Aldo Miranda fue relevado de su cargo como director de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, acusado de enviar protección policial a la casa del exoperador montesinista López Meneses, cuando aquel era Jefe de la Región Policial Lima. Las pruebas apuntan a que el general Miranda cumplió órdenes y no tenía forma de saber que el destinatario de la protección era López Meneses. Pero su participación en el escándalo, le costó el puesto de director, lo cual pone en riesgo la continuidad del proyecto de Cerro El Pino.

Los vecinos, conscientes de esto, han solicitado al Ministerio del Interior que reponga al general mediante una carta y han hecho plantones frente al ministerio y en Cerro El Pino para proteger lo avanzado y respaldar al general que hizo posible la recuperación de su tranquilidad.

Cuadro N° 11. Artículo de la revista Ideele sobre la experiencia
de Cerro El Pino (agosto 2013)

Una visión complementaria: revista Ideele N° 232, en agosto de 2013

Tierra de nadies

Patricia Wiese, directora de la revista Ideele

Gerardo Saravia, editor de la revista Ideele

Un cerro estigmatizado. Territorio liberado de cogoteros y escondrijo de avezados delincuentes, guarida de los malhechores que vivían de La Parada. Desde hace muchos años las personas que habitan en las alturas de la gran Lima llevan sobre sus hombros la fama de provenir de un lugar marcado. En más de 50 años, ésta es la segunda vez que la Policía interviene el asentamiento humano Cerro El Pino para diseñar un plan de seguridad ciudadana. El primero fracasó estrepitosamente.

El mirador es una terraza de tierra en la punta del cerro. Al frente se ve el Cerro San Pedro, que parece su mellizo, La Parada y el Mercado Mayorista de frutas. Una señora comenta que la vista es muy bonita, y la ubicación, inmejorable. Esto es una verdad indiscutible para los 20 mil provincianos que llegaron a ese lugar en los años 60, pero que “no la hicieron”. La mayoría vende fruta en los alrededores de La Parada, son estibadores, fabricantes de jvas o vendedores minoristas. Otro centro de labores está en San Jacinto, aquel gran emporio comercial de las autopartes de la capital (o de los autos por partes). La gran mayoría de piezas son robadas y se guardan en algunas viviendas de El Pino que sirven como almacenes.

El oficio de muchos jóvenes ‘pineños’ es el de chofer de moto-taxi, único transporte que permite adentrarse por los recovecos del cerro, y protagonista de tantos viajes sin retorno. La gran mayoría de mototaxistas es informal. Los vecinos de El Pino no recomiendan subirse en ellos.

La lucha de clases en el Cerro

La pobreza es uno de sus signos distintivos. El ‘emprendedurismo’ que caracteriza a la Lima de los últimos años, cuya expresión la podemos ver en el Parque Industrial de Villa El Salvador, en el Mega Plaza de Los Olivos, en la ciudad del mueble en San Juan de Lurigancho, no se asoma en el que fue uno de los primeros hospedajes de las olas migratorias a la capital, a mediados del siglo pasado.

La mayoría de los niños de El Pino asisten a alguna de las dos escuelas estatales del barrio. Una de ellas es el centro educativo Monseñor Damaso Lebergere, que encabezó a principios de año el ranking de colegios con déficit de infraestructura. Las carpetas rotas

que son rechazadas en los colegios emblemáticos van a parar a sus aulas. Luego de la Secundaria son muy pocos los alumnos que emprenden una carrera profesional o técnica. Se puede determinar la condición social de los habitantes de El Pino simplemente haciendo un paneo de abajo hacia arriba. En la falda del Cerro habitan aquellas familias con mayores recursos; incluso existen algunos negocios de metal fundido en los que se fabrican parrillas y campanas de cocina industriales. La capacidad económica va decreciendo conforme se asciende, hasta llegar a la punta, un lugar paupérrimo en el cual hay familias que cocinan con leña y periódicos.

Si bien la gran mayoría tiene acceso a agua, desagüe y luz eléctrica, esto no alcanza para los que viven en las partes más altas, quienes pagan por la luz mucho más de lo que se paga en los distritos más caros de la capital. Este cobro no lo realiza ninguna de las empresas eléctricas, sino los vecinos de abajo que alquilan el servicio.

“Ésta es considerada zona de riesgo; por eso no tenemos título y no hay postes de luz. Tenemos que estar alquilando a las personas que tienen cajas de luz y nos cobran 130 soles al mes por eso. ¿Qué podemos hacer si la necesitamos?”, se queja la ayacuchana Dilma Pimentel, quien ha pasado 30 años en el Cerro. Hasta hace poco se dedicaba a moler el ají panca que compraba en el mercado mayorista. Ahora no hay mercado y tampoco salud. Desde que le detectaron artritis no puede trabajar y vive a expensas de sus hijos y de su esposo.

“Yo pago 100 soles y solo tengo una tele y un foco. El ingeniero de Luz del Sur nos ha dicho que debemos contar con un muro de contención, para que recién nos puedan poner los postes”, se queja Rocío Fernández. Por el agua pagan 40 soles y solo reciben el servicio durante seis horas al día.

Asalto al Cerro

José Huamán es uno de los pobladores más antiguos. Lo encontramos barriendo la calle y quejándose por la falta de limpieza y orden. Él recuerda que pasaba todos los fines de semana por la zona buscando un lugar donde vivir, hasta que un día, en la ladera del Cerro, vio un letrero con un gran plano donde figuraba el proyecto de urbanización del Cerro con pistas, un local comunal, parques y escuelas. Una cooperativa trazó los lotes y las manzanas. La cuota era de un sol para los de la parte alta y de 6 soles para los de abajo. Solo había 200 familias, pero el crecimiento urbano imparable de esos años no respetó planos ni áreas libres, y el caos arquitectónico y la falta de planificación tomaron el Cerro por asalto.

Con los años, los hijos y los hijos de los hijos construyeron encima de los lotes familiares originales, y la tugurización, la construcción precaria y el desorden visual no se hicieron

esperar. Hasta hace muy poco, los pobladores debían escalar el cerro por intrincados y estrechos caminos, cargando baldes de agua. Los servicios básicos llegaron en los 90, y las escaleras en 2000. Los espacios reservados para las áreas verdes fueron tomados y el cemento y la estera crecieron como mala hierba. Actualmente en todo el perímetro hay cinco árboles raquíticos. Los niños juegan fútbol en las calles empinadas. Una carretera afirmada, transitada por las peligrosas y ruidosas moto-taxis, fue el regalo que Fujimori les dejó.

Desde el año 1974 poseen el poco valorado título de asentamiento humano. Nos indican que la gente no quiere cambiar de categoría para no tributar, y ése es el motivo por el cual la Municipalidad de La Victoria los margina. La informalidad es el lema.

El cerro siguió poblándose sin restricciones de ningún tipo, y este hacinamiento fue el caldo de cultivo para la violencia y la inseguridad. Se convirtió en guarida de cuanto malhechor y proscrito pasara por ahí. Su fama de zona ‘brava y maleada’ fue creciendo de tal manera que ninguna autoridad quiso subir a poner orden. Se convirtió en una de las zonas más peligrosas de la capital. Poco a poco, cercaron a los pobladores que andan temerosos, sintiéndose amenazados, mirando a los costados como paranoicos. Los esperan siete u ocho con pasamontañas en la parte baja, en los paraderos de las moto-taxis. Se dice que muchos actúan en complicidad con los choferes. Les arranchan mochilas, carteras, monederos. Los que más sufren son los trabajadores que salen o llegan en las madrugadas. Huyen y se llevan lo robado a ciertos ‘huariques’ conocidos y a los fumadores.

Es como si estuvieran en un permanente toque de queda decretado por el sentido común: a las 9 de la noche no se puede salir ni entrar en el cerro. Carmen Rosa cuenta que una madrugada regresaba del hospital 2 de Mayo, al que debió ir por una emergencia. En el camino al sector 21, el más alto, vio al costado del tanque de agua que dos sujetos estaban violando a una joven, que no podía gritar porque le habían tapado la boca con su chompa. Ella corrió al lugar y los delincuentes huyeron dejando a la chica desnuda. También relata que su hermano había llegado de Huaraz a visitarla. Una madrugada, después de haber tomado, estaba regresando a su casa. “Él no sabía cómo era acá. Se le acercaron unos encapuchados. Como estaba mareado, no se defendió y le destrozaron la cara. Desde esa fecha, ya no ha querido regresar a Lima.”

Rocío Fernández recuerda que llegó al Cerro siguiendo a su esposo hace 10 años. Desde entonces se ha enfrentado a los delincuentes en varias oportunidades. Hace unos días le robaron a su suegra. Le rebuscaron hasta el último pliegue de la pollera para robarle el sencillo. Rocío averiguó quiénes habían sido y los fue a buscar hasta su casa: “Quería hablarles como vecinos que somos, pero ellos me golpearon”. No conformes con ello, le dijeron que iban a incendiar su casa. Ella les respondió: “Allá los voy a esperar”. Su mari-

do, Edinson Condori, más cauto, la interrumpe: “Pero a veces uno no debe exponerse al peligro. Ponte que estén fumados; acuérdate lo que pasó con lo finaditos.” Condori relata lo ocurrido: “Hace unos días, unos muchachos estaban bebiendo afuera de una casa y el hijo del dueño salió para decirles que lo hagan en otro lado. Le respondieron con un balazo. Su hermano quiso intervenir y lo recibieron con otro balazo”. Dos muertos a unos metros de su casa explican la cautela de Condori. Desde el día que la amenazaron, Rocío se lleva a sus dos hijos al trabajo (vende como minorista en las afueras de la ex Parada). “Esto era una tierra de nadies, antes de que llegó la Policía”, sentencia.

Es el lugar ideal para robar autopartes, esconder un carro y desmantelarlo; y también es el point de los fumones, que vienen de los otros cerros a los fumaderos de la parte alta. Llegan a fumar, tomar y a repartir los objetos robados. Hay casas donde se vende droga. Los vecinos saben cuáles son. En las fiestas ‘chicha’ se producen los desbandes. Los parlantes a todo volumen y el alcohol potencian la agresividad. Las calles se cierran para la ocasión y los que no participan deben comprarse tapones para los oídos o entrar en la colada. Y como la ilegalidad campea, es la tierra prometida de las radios piratas. En este momento hay 10 que funcionan sin que el Ministerio de Transportes se atreva a ejercer su autoridad y al que no le interesa que las interferencias impidan que los pobladores se comuniquen con sus familiares por celular y que la TV (sin cable) no pueda verse con nitidez. Mientras tanto, se alegran la vida con los huainos que resuenan en el interior de las casas, y cuyas notas esparce el ventarrón que forma remolinos de tierra en la punta del cerro.

Los alcaldes de La Victoria siempre ningunearon este lado de su distrito por considerarlo un pasivo contagioso al que era mejor mantener aislado. Las autoridades consideran que es un lugar que no les da réditos: la gente no paga impuestos, el valor de los predios es exiguo, y su geografía muy complicada como para considerar la posibilidad de invertir allí.

La rondera urbana

Encontramos bien plantada en su cerro a Karina Chaparro. Ella cuenta que ha tenido que ‘cuadrar’ a muchas personas que la miraban con desconfianza cuando les decía que vivía en El Pino. “¿Acaso me ves cara de ratera?”, les replicaba. Tiene 56 años, y hace 35 que vive en el Cerro. Su familia son sus dos hijos y tres nietos. Pasó su infancia entre las movidas calles de Barrios Altos, así que cuando se mudó a El Pino estaba bien forjada. Tenía ya costumbre de ver a jóvenes metidos en drogas y delinquiendo, pero lo que vivió en su barrio no se comparaba con lo que más tarde pasaría en El Pino.

“Cerro El Pino es más peligroso que Barrios Altos. Allí también hay fumones a los que les gusta la música criolla y la salsa. Acá son ‘chicheros’ y ‘achorados’; hay mucha droga,

y lo peor de todo es que se meten con la gente. No me interesa que roben, pero que no choquen con la población. Como dice el dicho: donde se come no se caga”, manifiesta contrariada.

La señora Chaparro integra las rondas vecinales de El Pino. Hace guardia según el día que le corresponda, de 10 de la noche a 2 de la mañana, una hora en la que cualquier cosa puede pasar, y en la que se recomienda estar bien acuartelado.

Su relación con la delincuencia es un duelo personal. Desde que se asentó en El Pino aprendió a convivir con ellos. Esto significa enfrentarse y defender su territorio. Recuerda que hace dos años quisieron asaltar a su hijo, y ella tuvo que pelearse con el tipo para evitar que le propinaran un botellazo. “A partir de eso me tuvieron marcada. Mi hijo me dice que ya no me meta con ellos, que un día me van a matar. Pero yo le digo que no tengo por qué tenerles miedo. Una no puede vivir con miedo”, asegura.

Dicen que hasta al mejor cazador se le escapa la paloma, y a Karina Chaparro se le ha escapado dos veces: la primera fue cuando, a pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar que las malas juntas enredaran a su hijo, quien estuvo perdido por un tiempo. Pero, tal como ocurrió años más tarde con el botellazo, ella acudió en su rescate. Sostiene: “Ahora mi hijo ya es padre y está bien encaminado. Por el momento solo tiene un trabajo provisional como fabricante de cajones para fruta. Mi hija es gasolinera en un grifo del barrio”.

La segunda vez fue cuando los ladrones visitaron a la robusta rondera en su lugar de trabajo. Ella es la vigilante de la única posta médica de El Pino y no logró evitar que robasen cuatro computadoras. Se enfrentó puño a puño con los malhechores, pero no pudo contra la sorpresa de una pistola en la cara. Ahora está a punto de perder su trabajo. El argumento que le dan es que un hombre debería encargarse de esa tarea. Esto resiente ferozmente a una persona que nunca tuvo un aliado del otro género para sacar adelante a su familia.

“Ahora el más contento es mi exesposo. Él quiere que me saquen porque piensa que regresaré a su lado, pero yo no lo pienso hacer. Me maltrataba y no se dedicaba a sus hijos”, afirma categórica.

¿Déjà vu?

En el año 1998 se formaron las juntas vecinales y la Policía elaboró un plan de seguridad ciudadana para el Cerro, debido a la presión de un grupo de vecinos presidido por Susano Enciso, un pequeño empresario ayacuchano que decidió instalar su taller de parrillas metálicas en la avenida Floral unos años antes. Cuando se dio cuenta de que la zona estaba tomada por más de 700 delincuentes y drogadictos, no se amilanó: convenció a

cinco vecinos y pidió ayuda a la Policía. Desde ese momento don Susano fue amenazado y pasó a engrosar la lista negra de los delincuentes. Pero las dificultades no solo venían del lado oscuro, sino también del otro. Descubrió que había complicidad y corrupción entre los policías y que muchos actuaban en combinación con los delincuentes.

Susano llegó a tener 80 coordinadores de juntas vecinales. Cerraron casas donde se vendía droga, clausuraron prostíbulos y cantinas, limpiaron las calles por las que nunca había subido un carro recolector y que parecían basurales. Los delincuentes huyeron de la zona. La experiencia duró siete años, hasta que la Policía les retiró su apoyo.

La seguridad de este asentamiento humano depende de la comisaría de Yerbateros que, a su vez, debe ocuparse de los tres distritos aledaños. Cuando una junta atrapaba a un ‘fumón’ o ladrón, tenían que llevarlo a esa comisaría, lo que significaba 40 minutos bajando escaleras. Una vez que llegaba el patrullero, ya no encontraban a nadie: todos estaban en sus cuevas, bien guarecidos. El puesto de auxilio rápido que se instaló en la avenida México en 2004 está cerrado hace dos años. Como era de esperar, el primer esfuerzo encabezado por don Susano se hizo agua y, nuevamente, el lugar fue un territorio fuera de la ley.

Nueve años después, con una intrepidez envidiable, don Susano ha arremetido con fuerza. Esta vez el director ejecutivo de Seguridad Ciudadana de la PNP, general Aldo Miranda, ha elaborado un Plan de Seguridad Ciudadana para el Cerro. Ocho coroneles y 50 policías se instalaron en el local comunal. Tocaron la puerta de cada una de las casas para empadronar a los vecinos, y encontraron 15 requisitoriados por robo agravado. En un mes se ganaron la confianza de una parte de la población que, con mucho temor, se ha integrado a las 100 juntas vecinales que están activas. El hartazgo ha podido más que las amenazas de soplónaje y colaboracionismo, al menos por el momento. Ya hay un antecedente: una moto trató de atropellar al coordinador del sector 20. En el sector 1 cada familia ha donado 10 soles y han comprado 5 alarmas que sonarán cuando se registre algún robo o asalto. Don Susano piensa pedir la colaboración de sus amigos empresarios para comprar celulares y estar en comunicación permanente con los coordinadores de las juntas. Los policías se han reunido con los 82 microtaxistas formales, agrupados en tres empresas, para que se sumen al plan.

“Para mí es como despertar de un sueño”, manifiesta don Susano. La mayoría no puede creer que la Policía camine por el cerro, cuando hasta hace un mes les tiraban piedras. Lloran de emoción. Un señor dice que por un mes han andado libres. Habían olvidado la sensación de sentirse protegidos. Una señora manda un mensaje a sus familiares diciéndoles que ya pueden visitarla. Los delincuentes han huido a Huaycán, Salamanca y Villa El Salvador, pero están esperando con paciencia el momento de su regreso.

El general Miranda debió trasladar su colchón a la punta del cerro. No tuvo horarios ni descanso durante el tiempo que estuvo a cargo de la intervención policial. Su plan no era uno de “cerro arrasado”, sino que comprendía otras tácticas más inteligentes y eficientes. La noticia agarró desconcertados a los propios integrantes del cuerpo policial, quienes se estaban preparando para la clásica operación de “sálvese quien pueda”. La idea era otra: se trataba de ingresar en el cerro y convivir con la población durante un mes, con el fin de brindarles seguridad y ganarse la confianza de los pobladores. A pesar de estar siempre rodeado de su personal, a Miranda se le veía solo, como a un general en su laberinto.

Salvo los dirigentes de las juntas, el resto de la población es desconfiada. Su personal no está acostumbrado a esa modalidad de trabajo; menos sus superiores. El peso que Miranda carga solo es grande: él sabe que una raya más al tigre no es simplemente una raya más.

Al final del mes, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, anunció su visita relámpago. Los jóvenes de la Escuela de Policía pintaron rápidamente las fachadas de varias manzanas, y se organizó la ceremonia para recibir a la autoridad. Setenta y tres juntas vecinales tomaron juramento. Los pobladores miraban desde sus azoteas, con más o menos escepticismo. Pedraza hizo dos anuncios importantes: la Policía se quedará las 24 horas en la zona. Se pondrán en funcionamiento dos puestos de auxilio rápido con personal motorizado.

Policías alpinistas

Desde que se pobló el cerro, hace ya más de cinco décadas, las autoridades marcaron su distancia y abandonaron el Cerro El Pino, y así se instaló allí un núcleo duro de delincuentes y se activaron pandillas sin control alguno.

Durante años la Policía solo había subido a El Pino para sacar cadáveres, producto de los ajustes de cuentas entre pandilleros o del escarmiento que recibían aquéllos que osaran oponerse a esa “otra ley” que rige en esa punta.

Como se ha señalado, el nuevo ingreso de la Policía Nacional no fue la típica redada para capturar omisos y requisitorios. Tampoco fue un plan de ayuda social para repartir arroz y azúcar. El objetivo de la incursión fue erradicar la delincuencia, pero con una estrategia distinta.

La idea, en teoría seductora, se complicaba a la hora de su ejecución: que la gente clame por seguridad no significa que va a recibir a la Policía con vítores. Por el contrario, la recepción fue recelosa, con huidas y hasta tiradas de puerta. Un policía cuenta que lo recibieron con un cañón de revólver. Se trataba de un caco desubicado que pensaba que se lo iban a llevar.

Recomponer la relación de la Policía con los ciudadanos es tarea ardua; y es que no solo los delincuentes huyen de los uniformados sino también la misma gente que reclama seguridad. La desconfianza es justificada: los pobladores de El Pino ven a los policías como aliados de los bandidos, quienes coimean a los uniformados para que se hagan de la vista gorda.

Con el paso de los días una parte de la población se fue dando cuenta de que no habían ido a reprimirlos, y luego se fueron acostumbrando a la tranquilidad que da vivir sin saber qué les deparará el destino al subir y bajar el cerro. El coronel Rommel Chávez, uno de los efectivos que participó del plan, declara: “La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana ha recibido del Comando la disposición de venir y trabajar acá en el Cerro El Pino, organizando a las juntas vecinales, porque esta comunidad tiene muchos problemas. Nosotros estamos intentando reducir el de la inseguridad ciudadana. Hemos hecho un trabajo puerta por puerta y hemos encontrado personas con muchos problemas de salud: con tuberculosis, con problemas de alimentación, desnutrición. Hay jóvenes que desde muy temprana edad tienen niños porque no hay programas que los eduquen para que tengan otras expectativas en sus vidas. Eso es lo que hemos encontrado, y nos preocupa. Seguramente el general Aldo Miranda va a transmitir esto al Comando para que lo haga saber a las diferentes entidades”.

Luego de 30 días conviviendo con los ‘pineños’, el coronel Chávez se ha vuelto casi un experto, y tiene razón cuando habla del abanico de problemas. El Estado abandonó al Cerro El Pino por considerarlo un escondrijo de delincuentes, y no solo lo hizo en seguridad ciudadana. Existen otros problemas que conviven con la gente: la mala alimentación, las enfermedades crónicas, el hacinamiento y el abandono familiar.

El Pino de los últimos días

Los resultados de las manos de pintura se dejaban ver. La estadía de los policías debía ser recordada no solo por el impulso y respaldo que le dieron a la organización vecinal, sino porque les devolvieron un hábitat retocado con colores vivos en vez de las grietas y los grises.

Pero en 30 días no se cambia el mundo, ni tampoco es ésa la función de la Policía. Alrededor de los improvisados y entusiastas pintores merodeaban algunos curiosos y nadie más. Días atrás los oficiales se habían acercado a las casas pidiendo una colaboración para comprar la pintura, como una forma de solventar los gastos y comprometer más a la población. Solo algunos colaboraron. Después de las cuatro semanas se seguía sintiendo esa desconexión forjada desde que se fundó el Cerro.

El miedo de los habitantes de El Pino, ahora que la Policía se marcha, es evidente. Temen venganza. Dicen que los delincuentes han estado agazapados y algunos bromean

diciendo que habían estado temporalmente de “vacá”, pero que iban a retomar sus “actividades” con fuerza y pedir cuentas a los soplones (así les dicen a quienes se resisten a su imperio).

Vivir en El Pino es contagiarse de anomia e inercia: el transcurrir de días fatigados y noches tenebrosas en un incesante cuesta arriba y cuesta abajo. Ojalá que el esfuerzo que un grupo de ellos ha emprendido por despercudirse de aquella mala fama que solo les ha traído exclusión sea respaldado por el Estado y por el resto. Solo así dejarán de ser la punta del olvido.

Fuente: <http://www.revistaideele.com/ideele/content/tierra-de-nadies>, agosto 2013.

2. REGIÓN POLICIAL CALLAO: LAS VENTAJAS DE TRABAJAR EN PREVENCIÓN

Entre las experiencias exitosas del trabajo policial que hemos conocido, queremos resaltar la buena labor que se viene desarrollando en la Región Policial Callao. Para muchos, el Callao es un lugar peligroso. Los medios de comunicación se encargan de potenciar esa imagen a través de las noticias sobre sicarios, peleas, muertes o asaltos a mano armada. Constantemente, nos llega el mensaje de un Callao violento, poblado de zonas inseguras. Con ese diagnóstico, que se cumple en ciertos lugares del Callao, quisimos conocer de cerca qué tanto peligro había, pero sobre todo las buenas prácticas que dos oficiales de la PNP están dirigiendo y que muestran resultados interesantes.

La Región Callao cuenta con una población de casi 900000 habitantes, repartidos en seis distritos, diecinueve comisarías y con 2700 efectivos policiales, aproximadamente. El problema de inseguridad y violencia en la Región Callao se manifiesta principalmente con delitos y faltas, como homici-

dios, robos a mano armada, tenencia ilegal de armas, microcomercialización de drogas, hurtos y usurpación de inmuebles. Incluso, se puede advertir el incremento en un 30% de adolescentes infractores durante los primeros meses del 2013, en comparación con el mismo período del año pasado. La gran parte de los jóvenes involucrados en delitos son menores de edad. Adolescentes, muchos de los cuales ya han sido detenidos en alguna oportunidad por la policía y comparten con adultos la comisión de delitos.

Ante esta situación de abandono de la población juvenil, la PNP de la región, a cargo del General PNP Claudio Tello y a través de la Dirección de Participación Ciudadana, liderada por el comandante Guillermo Bonilla, dedicó grandes esfuerzos para revertir el problema de los adolescentes. Así, junto con las diecinueve oficinas de participación ciudadana de las comisarías del Callao, se ideó una serie de programas alternativos de acercamiento a la comunidad con el fin de impedir el aumento de la delincuencia. Para ello, se incrementó en un 6% el número de efectivos que participan en actividades de prevención social y se aumentó a

nivel de comisarías, en un 65%, el número de policías asignados a las Oficinas de Participación Ciudadana.

Uno de los programas que se está implementando con éxito es ¿Y tú qué haces por el Callao?, el cual se viene desarrollando especialmente en los barrios de mayor incidencia delictiva. Este consiste en un acercamiento directo del personal policial a los jóvenes, realizando con ellos una serie de actividades tales como talleres de liderazgo e inteligencia emocional, así como encuentros deportivos, participación en ferias gastronómicas y otras actividades productivas. El objetivo es trabajar con los jóvenes para lograr un cambio de actitud, generar deseos de superación y establecer círculos virtuosos de desarrollo.

A la fecha, el programa cuenta con 70 jóvenes que, en su momento, no tenían muchas expectativas en la vida. Entre los participantes del programa hay jóvenes que han cometido infracciones graves, como el asesinato. Las experiencias que recogimos en las visitas al Callao mostraban a jóvenes que han crecido con mucho dolor y resentimiento. La pena, desmotivación, rabia y rebeldía estaba presente en adolescentes, en su mayoría marginados y no valorados. Hoy la vida les cambió, gracias a que fueron recuperados por la policía. Estos jóvenes nos cuentan que tratan de levantarse lo más temprano posible para hacer cosas que realmente los motiven. Muchos de ellos están tratando de reconstruir lazos familiares que se deterioraron o perdieron. Esto último nos comentó en la visita a campo un joven de nombre Miguel, quien promete no volver a alejarse jamás de su familia y ser un hombre de bien.

De lo que hemos podido observar, se ha recuperado a jóvenes que se encontraban en las calles peligrosas del Callao sumergidos en el mundo de la delincuencia. El trabajo no ha sido (ni es) fácil. Inicialmente hubo conflictos con algunas personas, pues existen grandes rivalidades entre barrios que perjudicaban el trabajo. Sin embargo, esa división ya no es una barrera entre los 70 jóvenes del programa, todos de diferentes lugares.

Pero el trabajo de recuperación no se queda en estos jóvenes y sus familias, sino que ellos han sido distribuidos en diferentes zonas del Callao para replicar lo aprendido y aportar en la recuperación de otros adolescentes, incorporándolos al programa y organizando actividades. Se trata de multiplicar la experiencia, teniendo como protagonistas a los propios jóvenes recuperados.

Los jóvenes están trabajando y enrolando otros adolescentes en tres zonas:

Zona Sur: Carrillo Bornoz, San Judas Tadeo, Cochrane, Salón, La Siberia, Barrio 4 y 5, Ancash, Loreto y Almirante Villa.

Zona Centro-Norte: Colón, Sáenz Peña, Atahualpa, Castilla, Dos de Mayo, Vigil, Puerto Nuevo, Centenario, Juan Bosco, Ramón Castilla, Boterín y Constanza.

Zona Norte: Sarita Colonia, Villa Mercedes, Juan Pablo, Acapulco, Tiwinza y Bolognesi.

Con el programa en marcha, los jóvenes se reúnen en las instalaciones de la región policial, programan sus actividades en el auditorio principal y dan cuenta de cómo les ha ido durante el día y tratando que las

autoridades y los vecinos reconozcan el trabajo que vienen haciendo.

Pero el programa ¿Y tú qué haces por el Callao? no es el único. La policía vio necesario tener encuentros con los vecinos como una forma de acercarse a la comunidad. La idea es tener reuniones para tratar la problemática de inseguridad. En las zonas de intervención todavía no es posible organizar el trabajo a través de juntas vecinales, puesto que la confianza entre población y PNP no está recuperada y el temor que sienten los vecinos frente a la delincuencia es grande.

Pero se está avanzando. El comandante Bonilla nos indicó que la disposición de los vecinos está mejorando, en gran parte porque ven a la PNP actuar a través de varios frentes complementarios: trabajo con jóvenes, trabajo en colegios, inteligencia policial y activación de grupos operativos como Terna y Génesis Callao, etc. El aporte de la PNP debe ser complementado con medidas provenientes de las autoridades y los empresarios, quienes deben respaldar estas iniciativas de prevención.

Cuadro N° 12. Artículo sobre el trabajo policial en el Callao (mayo 2013)

Comandante PNP Guillermo Bonilla

Jefe de la División de Familia, Participación
y Seguridad Ciudadana de la Región Policial Callao

Ante la urgencia de encontrar una adecuada estrategia cuya aplicación no violente los derechos humanos y que genere una cultura de paz que permita solucionar el problema de la inseguridad (que en el país es muy grave y complejo), en el Callao parece haberse encontrado ese camino ideal. A esa conclusión puede llegarse si se observa con detenimiento el trabajo silencioso que desde hace varios años atrás vienen realizando los promotores de las oficinas de seguridad ciudadana de las 19 comisarias chalacas, quienes han conformado las juntas vecinales de seguridad ciudadana, integradas por voluntariosos vecinos deseosos de vivir en paz y ser protagonistas de ese cambio que todos deseamos.

Los integrantes de las JV han entendido y puesto en práctica el derecho de todos ellos a participar en el diseño, impulso, evaluación y vigilancia en políticas públicas, en este caso específico la de Seguridad Ciudadana. Ellos ya son reconocidos como los vecinos vigilantes aliados de la nueva Policía Nacional, trabajando siempre en equipo premunidos de su mejor arma: el entusiasmo. No hay obstáculo que se les interponga en el camino. Hacen rondas nocturnas, confeccionan los mapas de incidencia delictiva de su barrio, compran silbatos y linternas, y ponen el pecho cuando “las papas queman”. Ahí están, cuando el deber los llama, sin esperar nada a cambio, acompañando muchas veces a su comisario y demás policías. En la actualidad son 400 juntas vecinales que vienen funcionando en el Callao, y a fin de año deben llegar a 600.

La Región Policial Callao ha diseñado un plan de Seguridad Ciudadana cuya principal estrategia es la participación ciudadana. Están convencidos de que el mejor amigo de un policía es el vecino, y que fomentando la participación vecinal se conquistará la seguridad ciudadana. Esta estrategia tendrá éxito en la medida en que todos los ciudadanos se involucren y sean parte de la solución, en que la Policía actúe con mayor sensibilidad social y tenga un carácter comunitario. Tendrá éxito si el Gobierno Regional y los gobiernos locales apoyan las iniciativas y requerimientos de los vecinos, creando o mejorando los espacios públicos para convertirlos en lugares de concentración masiva donde los ciudadanos puedan reencontrarse para conversar o realizar actividades deportivas, culturales y de recreación sin el riesgo de ser víctimas de la inseguridad.

Fomentar la participación ciudadana es la tarea por cumplir para lograr el binomio policía-vecino como el nuevo paradigma de la seguridad ciudadana en el Callao.

Fuente: <http://www.revistaideele.com/ideele/content/la-clave-son-las-juntas>, mayo 2013.

3. CHOSICA: ACERCÁNDONOS A LA COMUNIDAD

Otro de los casos exitosos de trabajo policial, lo encontramos en la zona de Chosica. Ahí la PNP planteó una manera distinta de acercarse a la comunidad. Aprovechando los recursos que tenían, transformaron una estación policial en un lugar de libre esparcimiento para el vecino. ¿Un lugar de esparcimiento, si lo que se quiere es combatir a la delincuencia? se preguntarán. Además, en Chosica donde hay tantas áreas verdes. ¿Dónde está la diferencia?

La diferencia está en que, en las instalaciones de la División Policial Chosica, el personal policial liderado por el Coronel Lucas Núñez Córdova se propuso aplicar la teoría del policía comunitario. El resultado de la propuesta ha sido un trabajo sólido con los vecinos de las juntas vecinales, que sirve de base para nuevos proyectos e iniciativas. Como por ejemplo, trabajar medidas preventivas con los niños del lugar.

El centro de esparcimiento funciona de lunes a domingo, a toda hora del día y la entrada es gratuita. Lo único que les solicitan a los visitantes del Circuito Ecológico y de Esparcimiento –que explicaremos a continuación– es que entreguen una botella plástica que será depositada en unas canastillas, con la lógica de promover la adopción de medidas a favor de la conservación del medio ambiente.

Los trabajos de acercamiento a la comunidad desarrollados en el centro de esparcimiento han sido variados y diversos. Entre ellos está el programa de prevención comunitaria denominado Circuito Ecológico y de Esparcimiento, compuesto por un biohuerto y una mini granja, así como espacios de recreación, bibliotecas, ludoteca, juegos infantiles y piscinas para niños, que van acompañados de un equipo multidisciplinario para prevenir y detectar casos de violencia familiar y abuso sexual.

Para la policía trabajar estos temas de prevención con niños es la clave para disminuir los grados de violencia y del crecimiento de la delincuencia, invertir en ellos es invertir a futuro indicó el Coronel Nuñez a IDL-SC. Por eso, el personal policial, como parte de sus funciones diarias, tiene que trabajar con los chicos en la mini granja, apoyando en la crianza de carneros, cerdos, gallinas, patos, cuyes y conejos. Igualmente, se encargan del cuidado de peces ornamentales y del biohuerto, donde se siembran hortalizas, rabanito, alfalfa, perejil, culantro y árboles frutales.

Este trabajo tiene por finalidad que los chicos puedan tener contacto directo e interactuar con los animales en pleno contacto con la naturaleza. El propio coronel Nuñez nos cuenta que cuando llegaron al terreno empezaron de cero. Observaron que era grande y que podían transformarlo en un lugar donde el ciudadano lo aproveche gratuitamente como un centro de recreación. De esa manera se fortalecieron los lazos entre los vecinos y su policía. El coronel continúa comentándonos que pensaron en esta modalidad porque trabajar bajo la doctrina de policía comunitario significa estar cerca del vecino, conocer sus problemas, atenderlos e involucrarse en el día a día, así como también, darle a los niños los espacios y acompañamiento necesarios.

Por otra parte, otra iniciativa valiosa en la División Policial es la rendición de cuentas hacia la comunidad. Para el año 2013 se ha llevado a cabo una sesión de rendición de cuentas en mayo y se ha planeado la siguiente para diciembre.

En la rendición de cuentas de mayo estuvieron presentes el comisario de Chosica

Comandante PNP Rubén Yáñez Castañeda, comisario de Chaclacayo Comandante PNP Erick Estrada, comisario de Santa Eulalia Mayor PNP Giovanni Osorio y el comisario de Ricardo Palma Mayor PNP José Orosco. Cada uno de ellos rindió cuentas en la audiencia pública en el auditorio del colegio Beata Imelda frente a medio millar de asistentes, especialmente miembros de juntas vecinales. Además asistió el alcalde de Chosica y una representante del Ministerio Público. Los comisarios informaron a la ciudadanía las acciones y actividades que ellos realizaron: operativos, desarticulación de bandas delincuenciales, trabajo con la comunidad, etc. Igualmente informaron sobre el nivel de victimización de sus jurisdicciones y del trabajo que vienen realizando con las juntas vecinales, programas juveniles y programas de autoprotección escolar.

La rendición de cuentas es una práctica democrática saludable, no muy practicada en las comisarías. Sirve para promover la transparencia y generar canales de diálogo entre los vecinos y las autoridades policiales, para recoger las opiniones de ambos sectores. De esa manera se avanza a reconstruir la confianza perdida entre la PNP y la población.

4. CHACLACAYO: POLICÍA Y VECINOS TRABAJANDO JUNTOS

Al identificar la labor de la división policial de Chosica advertimos también las buenas prácticas en seguridad ciudadana promovidas por la comisaría de Chaclacayo. El equipo de trabajo liderado por el Comandante PNP Erick Estrada Salinas y compuesto por los integrantes de la Oficina de Participación Ciudadana el Mayor PNP Fernández Fernández, Técnico Muñoz Ti-

noco, SOT3 Moscoso Gómez, SOT3 Senmache Tapia, planificó diversas actividades en prevención, conocedores que la inseguridad había crecido junto con los robos a domicilio, arrebatos, cogoteos en mototaxis, violencia familiar, presencia de las barras bravas y robo de autos.

Para iniciar sus labores, los miembros de la Oficina de Participación Ciudadana convocaron a los vecinos, muchas veces tocando sus puertas personalmente, a conformar grupos de apoyo para la seguridad ciudadana. Es decir, para crear nuevas juntas vecinales y fortalecer las que ya existían. Para ese mismo fin, se capacitó a los vecinos y se les orientó para asumir la tarea de ser los aliados de la policía en el cuidado de los barrios. Con estos esfuerzos se nombró a los primeros veinte coordinadores de juntas vecinales, con quienes se ha realizado patrullaje a pie articulado entre la policía, el equipo de serenazgo y los vecinos. El objetivo es disuadir a los delincuentes. El patrullaje articulado se lleva a cabo los fines de semana sobre la base del mapa delictivo elaborado por el personal policial y los vecinos del lugar. Así en esta experiencia de caminar juntos policías, vecinos y serenos, recorren los lugares de mayor incidencia delictiva: cerca de cantinas, cabinas de internet, video pub y lugares de consumo de drogas.

Además del patrullaje, los vecinos organizados adquirieron a través de la autogestión diez alarmas vecinales, que han sido instaladas en los puntos más críticos del lugar. La proyección de los vecinos es duplicar el número de alarmas, según nos comentó José Chacón Palomino, coordinador distrital de las juntas vecinales, quien es acompañado

por sus vecinos Epifanio Huamán y Lidia Pumasunco, Carlos Morotti y Nicanor Cárdenas.

Por otro lado, al igual que en el Cerro El Pino, el servicio de mototaxis generaba problemas. Esta vez, congestionamiento y desorden por las principales calles. La zona de Chaclacayo cuenta con once asociaciones de mototaxis. La PNP motivó a los choferes a que se formalicen y pertenezcan a la Asociación de Moto Patrullas. Así, alrededor de 1000 vehículos con sus respectivos choferes fueron registrados y censados por la policía. A ellos se les entregó un adhesivo para identificarlos y 700 de ellos han recibido capacitaciones. Ellos se encargan de vigilar la zona mientras trabajan. En caso sean testigos de actos ilegales se comunican con la PNP, reportando de manera inmediata cuando se detecten asaltos o presencia de autos o personas sospechosas.

Otra de las iniciativas que forman parte de las actividades de la Oficina de Participación Ciudadana son los programas preventivos y charlas de capacitación permanente para los jóvenes. Esta labor que se viene dando en las escuelas, fortaleciendo las brigadas de autoprotección y policía escolar. Los policías escolares realizan una tarea coordinada entre la PNP, directores y profesores para controlar el orden interno en los centros educativos; poniendo especial atención al consumo de drogas, puesto que se trata de un mal extendido. Otro trabajo que realizan los escolares con apoyo de policía, es salir a las calles para controlar el tránsito vehicular y ayudar a personas con discapacidad y de la tercera edad a cruzar las pistas o conducirles hacia sus lugares de destino. La idea es sembrar en los niños va-

lores ciudadanos y recuperar la sensibilidad de la población. A esta tarea se han sumando los padres de familia, que son parte de la brigada de protección en la parte externa de los colegios.

5. VILLA EL SALVADOR: VECINOS Y ORGANIZACIONES PREOCUPADAS POR LA SEGURIDAD

A pesar de diversos esfuerzos en cuanto a seguridad ciudadana, Villa El Salvador es un distrito que tiene algunos de los primeros lugares en la comisión de ciertos delitos en Lima; según estadísticas del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Esta mención poco honrosa, va de la mano con la baja presencial policial, cuyos efectivos son distribuidos de manera desigual por los distritos de Lima, coincidiendo en que distritos con menos recursos económicos cuenten con una ratio menor de policía por habitantes. En el caso de Villa El Salvador, tenemos que un policía cuida aproximadamente 1700 personas en el 2013. Un descuido similar al de la policía lo encontramos cuando miramos los recursos municipales para enfrentar el delito. Villa El Salvador, distrito autogestionario con 40 años de vida y con una población de más de 400 mil habitantes, ha sido uno de los últimos distritos de Lima en implementar el servicio de serenazgo y actualmente se encuentra en atrasado con este sistema.

En el año 2013, el IDL ha apuntado al fortalecimiento de capacidades y trabajo conjunto con actores clave para generar mejores condiciones de seguridad en el distrito. Con esa meta clara, advertimos que en el distrito hay diversas organizaciones sociales y vecinos que decidieron conformar un es-

pacio de diálogo, coordinación y ejecución de iniciativas referidas a la seguridad ciudadana, en el que decidimos participar como parte de una alianza con otras instituciones: CECOPRODE-VES, Desco – Programa Urbano, CEDED, CIJAC, Vichama Teatro, Orientadoras Legales, Programa Especial del Adulto Mayor – Los Martincitos, Solydes, juntas vecinales, entre otros. Nació el Colectivo por la Seguridad Ciudadana.

Si bien es una experiencia nueva de coordinación, se perfila como potencialmente eficiente para enfrentar la problemática y dinamizar soluciones, en la medida que concentra los esfuerzos de entidades privadas (ONGs, iglesias, centros, etc.) de reconocido prestigio en el distrito. Asimismo, en lo que va del año se ha demostrado gran interés en mantener un grupo cohesionado y abierto a nuevos integrantes, lo que permite solidez y dinamismo. Otra característica del grupo es su capacidad de propuesta y su fortaleza para organizar actividades o realizar gestiones.

Desde el inicio, la capacidad de actuar de este grupo ha sido relevante. El grupo impulsor comenzó sus actividades de coordinación, reflexión y acción en abril de 2013 con un masivo evento para discutir la situación de la inseguridad ciudadana en el distrito. Las instituciones respondieron entusiastas y se sumaron a otras reuniones llevadas a cabo en marzo pasado para planear una actividad. Antes de la actividad se realizaron coordinaciones semanales, así como gestiones de diverso tipo. IDL-SC aseguró la participación de los comisarios del distrito y de los efectivos encargados de las oficinas de participación ciudadana de las tres comisarías. Asimismo, el grupo insistió

formalmente y a través de canales no oficiales con el alcalde para que éste también participe en la actividad. Sin embargo, la negativa del alcalde fue contundente.

El 16 de abril de 2013 se realizó el Primer Foro sobre Seguridad Ciudadana en Villa El Salvador 2013, evento que contó con la participación de más de 200 personas, representantes de instituciones, organizaciones y vecinos, así como de los tres comisarios de las delegaciones del distrito, el Jefe de Serenazgo, representantes de los distritos de Ate Vitarte, La Victoria, San Luis, Embajada de Francia y Open Society Foundation. Junto con todos ellos, reflexionamos sobre la situación de la seguridad, recogimos opiniones, sugerencias para mejorar la articulación entre la policía, las juntas vecinales y el gobierno local; buscando que este esfuerzo no sea más de lo mismo como lo señaló un participante.

Luego del evento, el grupo remitió una carta al alcalde haciéndole llegar las conclusiones, así como mostrando la sorpresa del colectivo por su ausencia. El evento tuvo cobertura en medios de comunicación. No solo del CECOPRODES, sino también “externos”, como la revista El Indio. Asimismo, regidores participantes del evento y el representante del alcalde han llevado el mensaje directamente a la máxima autoridad política del distrito. Esto último ha llevado a que el CODISEC, liderado por la municipalidad distrital, haya realizado algunas actividades con miras a elaborar su plan de seguridad ciudadana. El cual fue conocido recién casi al final del año.

Posteriormente, el grupo decidió organizar un segundo evento. Esta vez centrado en la

prevención y con la participación de un expositor experto: el padre José Ignacio Mantecón, Chiqui; y de jóvenes que habían dejado las actividades delictivas. Este segundo evento fue también una fiesta con actuaciones teatrales y la participación masiva del público de Villa El Salvador. El viernes 21 de junio, se llevó a cabo este el II Foro sobre Seguridad Ciudadana en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, con una nutrida participación del público y con espectáculos culturales aportados por organizaciones miembro del colectivo.

Con este segundo evento, el colectivo se consolidó. Cada vez más, organizaciones de Villa El Salvador han solicitado integrarse al grupo y participar de las reuniones semanales. La membresía ha sido por lo general abierta, con el único requisito de no politizar el grupo.

El tercer gran evento del colectivo fue el Taller para Padres y Madres realizado en noviembre en el auditorio de la comisaría del distrito. Es decir, con el respaldo de la PNP. Aquí estuvo presente el sector educación, que también se incorporó al colectivo y monitoreo esta actividad. Estuvieron presentes directores de diversos centros educativos, profesores, tutores, auxiliares y representantes de las universidades así como asociaciones de padres de familia.

Las organizaciones del colectivo están avocadas en mejorar la seguridad ciudadana del distrito. Nos parece saludable el nacimiento de esta organización que es la suma de varias instituciones que vienen trabajando en el distrito, aportando miradas frescas y renovadas a la seguridad. Su próximo paso será analizar el plan de seguridad ciudadana-

na y convivencia social del distrito 2013 y evaluar cuánto de lo planteado se ha cumplido.

6. MORROPÓN, PIURA: RONDAS CAMPESINAS POR LA SEGURIDAD CIUDADANA

Hasta el momento hemos mostrado buenas prácticas de seguridad ciudadana en el ámbito urbano a cargo de vecinos o efectivos policiales. El siguiente ejemplo será de buenas prácticas en zonas rurales por responsabilidad de un gobierno local. Se trata del proyecto de promoción y fortalecimiento de las rondas campesinas de la Municipalidad Provincial de Morropón en Piura, dirigida por el alcalde José Montenegro Castillo, que ha contribuido a que la inseguridad ciudadana en la zona rural haya sido controlada gracias al trabajo organizado y serio de las rondas campesinas. Ellas son, sin duda, un actor principal para la seguridad y el desarrollo de sus caseríos.

La iniciativa de la Municipalidad Provincial de Morropón por fortalecer las rondas campesinas no es nueva. En nuestro reporte del año pasado, dimos cuenta del impulso que el gobierno local daba a las rondas como una manera de generar tejido social para combatir la inseguridad⁴⁸. Sin embargo, en ese libro no pudimos explicar detalles de la apuesta de la municipalidad.

Para liderar esta iniciativa municipal a favor de las rondas campesinas, el alcalde pidió al inicio de su gestión, el apoyo de Eladio Huamán Castrejón, un histórico líder de las rondas campesinas de Bambamarca, Cajamarca, que conocía al mayor Montenegro

de sus tiempos de buen policía. Con el encargo de fortalecer a las rondas campesinas de Morropón, Eladio Huamán conformó un equipo de trabajo, cuyo núcleo son los experimentados ronderos Víctor Falla Castillo, Segundo Benjamín Montero Calle y Víctor Calle Rimaycuna. Asimismo, el IDL ha acompañado esta iniciativa de cerca y ha firmado convenios con la municipalidad para apoyar su labor en materia de seguridad ciudadana.

A partir de eso, el equipo de Eladio Huamán se ha encargado de recorrer las grandes extensiones rurales de la provincia de Morropón, para organizar al campesinado en rondas campesinas, las cuales tienen una cobertura normativa especial, puesto que la Constitución les otorga facultades jurisdiccionales y tienen leyes y otros documentos normativos aplicables específicamente a ellas. Al inicio de la gestión municipal en el 2010, la organización rondera era débil y era necesario visitar pueblos y caseríos para animar a los pobladores a organizarse a favor de su seguridad.

De acuerdo a información brindada por la oficina de rondas que Huamán Castrejón y su equipo conforman, en la provincia de Morropón existen alrededor de 30 mil ronderos y ronderas distribuidos en los diez distritos de Morropón: Chalaco, Yamango, Buenos Aires, Santa Catalina de Mosa, La Matanza, San Juan de Bigote, Morropón, Santo Domingo, Chulucanas y Salitral.

La organización rondera ha servido para enfrentar los principales problemas de inseguridad que preocupaban a la población, como el abigeato, asaltos en carreteras,

48 Berninzon, Francisco y otros. 2012. Informe anual 2012 sobre seguridad ciudadana. Más allá de los miedos. Lima: Instituto de Defensa Legal. p. 75. En: http://www.seguridadidl.org.pe/sites/seguridadidl.org.pe/files/Informe%20SC%202012_Final%20corregido%20para%20web.pdf (visto 20 de noviembre de 2013).

usurpación o daños a la propiedad, apropiación ilícita, ingesta indebida de alcohol, tala indiscriminada de árboles y violación sexual. Si bien no se cuenta con información estadística, la sensación de los ronderos es que estos delitos han disminuido, gracias a la vigilancia de las rondas y su papel en el juzgamiento de los crímenes que se han cometido.

Durante estos años, nosotros como IDL-SC hemos acompañado este proceso, aprendiendo de ellos y compartiendo la sabiduría de los ronderos, a veces confundiéndonos con ellos en el trabajo de campo o recorriendo los lugares más alejados de la provincia.

El trabajo de organización, capacitación y fortalecimiento de las rondas campesinas en Morropón ha sido intenso. Eladio Huamán nos comenta que a la fecha la totalidad de rondas de la provincia han logrado ser capacitadas en muchos temas: funciones de las rondas campesinas y derechos humanos, coordinación de las rondas con otros actores del sistema de justicia, mecanismos de cooperación entre las rondas y las autoridades y seguridad ciudadana, etc., lo cual les ha ayudado a seguir al frente con mayores elementos para la acción diaria.

Pero no solo los adultos están organizados. En esta etapa del trabajo de la oficina de rondas, se ha iniciado una labor sensibilizadora dirigida a los niños. El equipo de Eladio Huamán ha asistido a los colegios para asumir la tarea de formar rondas escolares. De ese modo, los niños y las niñas se encargan de velar por el orden interno y prevención de la seguridad ciudadana en sus escuelas, evitando el consumo prematuro de alcohol, la compraventa de drogas, cuidando el medio ambiente y sobre todo

fortaleciendo valores y el autoestima de los niños y niñas.

Para potenciar su trabajo y llegar más fácilmente a toda la provincia, el equipo municipal de rondas campesinas decidió contar con un programa radial de una hora diaria, transmitido por una emisora de gran cobertura. De esa manera, a través del programa radial, Eladio Huamán y su oficina tienen un espacio para poder comunicar y dar a conocer los trabajos y actividades más exitosas realizadas en el campo, así como denunciar los problemas con que se han encontrado.

Como en diferentes partes del país, uno de los grandes problemas de las rondas es su falta de inscripción en registros públicos. Frente a eso, la oficina de rondas campesinas de la Municipalidad de Morropón decidió realizar una campaña para promover y facilitar la inscripción de las rondas campesinas en la provincia. Además, el 90% de las rondas han sido empadronadas y se ha entregado indumentaria de trabajo como linternas, botas y ponchos.

En fin, las actividades de la Municipalidad de Morropón a favor de las rondas campesinas son muchas y se canalizan a través de la oficina de rondas dirigida por Eladio Huamán. Sus logros son impresionantes, en cuanto a la organización rondera, la formación de tejido social, pero sobre todo, en la defensa de derechos de la población campesina. Las rondas son actores de la seguridad ciudadana y son parte importante de la organización comunal local. De ese modo, trabajar por fortalecerlas con la pasión y la inteligencia con que se lleva a cabo en Morropón, hace que sea sencillo identificar esta labor como una buena práctica a favor de la seguridad ciudadana.

CAPÍTULO IV

RIESGOS Y RECURSOS PREVENTIVOS PARA ENFRENTAR EL DELITO

LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO

El conjunto de deficiencias encontradas en nuestra política de seguridad ha motivado a muchos a buscar la solución al fenómeno criminal en el ámbito distrital. Diversas variables relacionadas con la inseguridad pueden ser abordadas a través de acciones concretas en una localidad, sea mediante la organización vecinal, el compromiso de autoridades políticas o el trabajo honesto de policías comunitarios. Lamentablemente, estas acciones no son suficientes para contrarrestar el complejo problema al que nos enfrentamos. Debemos tener en cuenta que, en las condiciones actuales, no es posible aprovechar adecuadamente los recursos locales, ya que la mayoría de esfuerzos para contar con distritos seguros se mantendrán aislados mientras la desigualdad se mantenga como nuestra constante.

Precisamente, en el 2012, IDL-SC inició la investigación sobre los riesgos y recursos preventivos para enfrentar el delito⁴⁹ en los cuarenta y nueve distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Los datos

encontrados en esa oportunidad podrían resultar desalentadores para cualquiera: los distritos que contaban con mayores recursos (municipales) propios, presentaban una mayor presencia policial, en relación con el número de habitantes. En esa misma línea, los distritos cuyos recursos municipales y policiales eran superiores, tenían un historial favorable en cuanto a los niveles de victimización y percepción de inseguridad.

En el presente capítulo continuaremos con la mencionada investigación, utilizando la información más actualizada generada por las fuentes oficiales durante el año 2013. Consideramos que profundizar en el análisis de los recursos de la Policía Nacional, del servicio de Serenazgo Municipal y de la comunidad organizada en juntas vecinales, es clave para comprender la creciente ola de inseguridad de Lima Metropolitana y el Callao; y nos permite conocer las herramientas y necesidades de cada distrito para enfrentar la inseguridad. Esta información será contrastada con los

49 La información completa de la investigación puede ser consultada en la página web de IDL-SC: <http://seguridadidl.org.pe/mapa/riesgos-y-recursos-preventivos-del-delito-lima-metropolitana-y-el-callao-2012> (visto 16 de noviembre de 2013).

“riesgos” de cada distrito, basados en las estadísticas delictivas de la PNP.

Además de eso nos interesa dar a conocer cuál ha sido la evolución de los datos encontrados en 2012. Durante diversos meses del presente año, medios de comunicación y autoridades políticas y policiales reconocieron la existencia de la desigualdad de recursos a nivel distrital⁵⁰, por lo que, en más de una oportunidad, se asumió el compromiso de generar mejores condiciones para los distritos que sufrían de mayor inseguridad.

1. ESTADÍSTICA DELICTIVA DE LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO

Las estadísticas de delitos y faltas en Lima Metropolitana y el Callao presentan una tendencia a las alza de manera constante desde el año 2006. Los datos oficiales de 2012 generados por la Policía Nacional demuestran que las cifras de denuncia se mantienen en crecimiento, pasando de 101829 denuncias de delitos en 2011 a 129581 en 2012, alcanzando una tasa de 1350 delitos por 100 mil habitantes. Del mismo modo, el registro de faltas se incrementó entre los años 2011 y 2012, alcanzando las 1040 faltas por cada 100 mil habitantes.

Cuadro N° 13. Denuncias de delitos y faltas por cien mil habitantes en Lima Metropolitana y el Callao (2011 - 2012)

Distrito	Delitos (1)		Faltas (2)	
	2011	2012	2011	2012
Ancón	280	534	344	143
Ate	4759	8842	2489	5731
Barranco	1824	2184	436	1424
Bellavista	774	730	507	658
Breña	1564	2029	500	408
Callao (Cercado)	7301	8844	6001	6859
Carabayllo	2955	4129	3280	1475
Carmen de la Legua	299	371	380	558
Cercado de Lima	7593	7296	5813	6399
Chaclacayo	407	515	512	389
Chorrillos	5779	4993	3296	3411
Chosica	1080	1379	584	1021

50 Ver: <http://www.larepublica.pe/27-02-2013/contradicciones-en-la-seguridad-ciudadana-un-policia-cuida-2585-en-ate-y-otro-solo-214-en-san-isidro> (visto 16 de noviembre de 2013).

Cieneguilla	355	160	242	102
Comas	3957	5595	2950	4157
El Agustino	2347	3868	1822	3123
Independencia	2768	4349	2378	3005
Jesús María	1114	751	611	747
La Molina	865	1791	647	1211
La Perla	874	964	601	258
La Punta	40	33	100	66
La Victoria	2677	4053	2552	2936
Lince	1062	684	2693	540
Los Olivos	3712	6987	3483	6763
Lurín	271	605	271	537
Magdalena del Mar	912	832	230	388
Miraflores	3436	3706	4526	3574
Pachacámac	70	229	148	189
Pucusana	44	46	163	63
Pueblo Libre	1059	1095	490	566
Puente Piedra	1615	3857	2346	3459
Punta Hermosa	25	35	38	41
Punta Negra	42	49	37	38
Rímac	3046	3396	1250	2233
San Bartolo	20	64	29	72
San Borja	2047	2247	916	892
San Isidro	1181	1045	952	702
San Juan de Lurigancho	7870	10724	11902	8945
San Juan de Miraflores	7157	4179	4857	3650
San Luis	1296	1500	705	1012
San Martín de Porres	3451	5675	3603	4459
San Miguel	3010	2998	1573	1307
Santa Anita	830	1337	180	989

Santa María del Mar	9	46	23	52
Santa Rosa	67	100	93	130
Santiago de Surco	3387	4674	2561	2956
Surquillo	954	1852	896	1698
Ventanilla	1887	2654	4631	3950
Villa El Salvador	1686	3482	2527	4211
Villa María del Triunfo	2071	2073	2357	2315
TOTAL DE LIMA Y CALLAO	101829	129581	89525	99812

Fuente: Dirección de Estadística - DIRETIC - PNP (1) Denuncias por comisión de delitos registrados, según comisarías, periodo 2012. (2) Intervenciones por faltas registradas, según comisarías, periodo 2012.

Elaboración: IDL-SC

Es preocupante que distritos que habían sido identificados como de alto riesgo –en base a la información estadística 2011– hayan incrementado sus cifras de manera tan abrupta. Ate, por ejemplo, pasó de registrar 4759 denuncias por comisión de delitos en 2011 a 8842 en 2012. Lo mismo ocurre con Comas, de 3957 a 5595, Independencia de 2768 a 4349 y Villa El Salvador, de 1686 a 3482.

En cuanto a las intervenciones policiales por faltas registradas, ocurre que son los mismos distritos los que lideran el alza de inseguridad. Ate, otra vez a la cabeza, de 2489 en 2011 a 5731 en 2012. Recordemos que, oportunamente, este fue el distrito que contó con la peor distribución policial entre los cuarenta y nueve distritos de Lima Metropolitana y el Callao durante el 2012.

2. RECURSOS PREVENTIVOS PARA ENFRENTAR EL DELITO EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO⁵¹

2.1 Poblaciones y recursos municipales

Es importante tener una mirada amplia de la diversidad de distritos y características particulares que encontramos en Lima Metropolitana y el Callao. Las variables relacionadas con el tamaño de la población, la amplitud del distrito y la densidad poblacional se encuentran estrechamente vinculadas con la seguridad ciudadana.

Podemos encontrar distritos con poblaciones entre medio millón y un millón de habitantes, como Comas,

51 La base de datos 2013 elaborada por IDL-SC contiene información obtenida entre los meses de junio y noviembre del presente año, teniendo como fuente a las municipalidades distritales, específicamente las Gerencias (o áreas responsables) de Seguridad Ciudadana y a diversas Direcciones y Divisiones de la Policía Nacional del Perú. Se encuentra a disposición del público en el portal de IDL-SC: www.seguridadidl.org.pe

Ate, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. Con ellos coexisten más de veinte distritos que no superan los 100 mil habitantes. Por otro lado, tenemos distritos cuya densidad poblacional es altísima, como en los casos de Surquillo (26593 hab. por km²), Breña (24314 hab. por km²) y La Victoria (20476 hab. por km²). Podemos

encontrar también distritos que cuentan con territorios demasiado extensos, lo que implica un riesgo relacionado con el control y monitoreo de la totalidad del territorio. Tenemos por ejemplo a Carabaylo con 346 km², Lurín con 180 km² y Cieneguilla con 240 km².

Cuadro N°14. Indicadores demográficos en Lima Metropolitana y el Callao

N°	Distrito	Población	Km ²	Habitantes / km ²
1	San Juan de Lurigancho	1,047,725	131.25	7983
2	San Martín de Porres	673,149	36.91	18238
3	Ate	592,345	77.72	7623
4	Comas	520,403	48.75	10675
5	Villa El Salvador	445,189	35.46	12555
6	Villa María del Triunfo	433,861	70.57	6148
7	Callao (Cercado)	414,249	45.65	9074
8	San Juan de Miraflores	397,113	23.98	16560
9	Ventanilla	389,440	73.52	5297
10	Los Olivos	360,532	18.25	19755
11	Santiago de Surco	332,725	34.75	9575
12	Puente Piedra	320,837	71.18	4507
13	Chorrillos	318,483	38.94	8179
14	Cercado de Lima	281,861	21.98	12824
15	Carabaylo	278,963	346.88	804
16	Santa Anita	218,486	10.69	20438
17	Independencia	216,654	14.56	14880
18	Chosica	207,070	236.47	875
19	El Agustino	190,474	12.54	15189
20	La Victoria	178,958	8.74	20476
21	Rímac	169,617	11.87	14290
22	La Molina	162,237	65.75	2467

23	San Miguel	135,226	10.72	12614
24	San Borja	111,688	9.96	11214
25	Pachacamac	111,037	160.23	693
26	Surquillo	92,012	3.46	26593
27	Miraflores	83,649	9.62	8695
28	Lurín	79,563	180.26	441
29	Breña	78,291	3.22	24314
30	Pueblo Libre	76,743	4.38	17521
31	Bellavista	73,489	4.56	16116
32	Jesús María	71,439	4.57	15632
33	La Perla	60,211	2.75	21895
34	San Luis	57,454	3.49	16462
35	San Isidro	55,792	11.1	5026
36	Magdalena del Mar	54,476	3.61	15090
37	Lince	52,054	3.03	17180
38	Chaclacayo	43,271	39.5	1095
39	Carmen de la Legua	41,756	2.12	19696
40	Cieneguilla	41,060	240.33	171
41	Ancón	40,951	298.64	141
42	Barranco	31,298	3.33	9399

Balnearios: Indicadores demográficos			
Distrito	Población	Km ²	Habitantes / km ²
Santa Rosa	16,447	21.5	765
Pucusana	15,240	31.66	481
San Bartolo	7,233	45.01	161
Punta Negra	7,215	130.5	55
Punta Hermosa	7,155	119.5	60
La Punta	3,655	0.75	4873
Santa María del Mar	1,338	9.81	136

Fuente: INEI - Proyección de población - junio 2013

Elaboración: IDL-SC

Es común que los distritos populares cuenten con poblaciones de mayor tamaño. En ellos encontramos, además, las principales cifras de victimización, percepción de inseguridad y la incidencia delictiva más alta. Lo que nos lleva a la rápida conclusión de que la mayoría de la población en Lima Metropolitana y el Callao convive con graves contextos de inseguridad. Información que se reafirma cuando comparamos los recursos preventivos municipales de cada localidad.

Como se observa en el Cuadro N° 15, encontramos distritos que superan exponencialmente la inversión de otros, aún cuando cuentan con poblaciones de mucho menor tamaño. Este es el caso, por ejemplo, de San Isidro o Miraflores, con inversiones anuales en seguridad ciudadana que superan los 20 millones de soles, para poblaciones de menos de 100 mil

habitantes. Frente a realidades como la de Villa El Salvador, cuya inversión es inferior a los 3 millones de soles para una población cercana a los 500 mil habitantes.

La inversión distrital en seguridad ciudadana se encuentra vinculada –casi en su totalidad– con la oferta del servicio de Serenazgo. En consecuencia, los diversos niveles de inversión tendrán un impacto directo en la cantidad y calidad del servicio brindado. Los distritos de San Isidro y Miraflores obtienen la cifra de 69 y 125 habitantes por efectivo de Serenazgo, respectivamente. En el otro extremo de la tabla encontramos a los distritos de Chorrillos y Villa El Salvador, de la zona sur de Lima, con 4826 y 5565 habitantes por efectivo. El promedio de habitantes por sereno, en Lima Metropolitana y el Callao, es de 1358. Mientras que el promedio de efectivos es 273.

Cuadro N°15. Recursos municipales en Lima Metropolitana y el Callao

N°	Distrito	Habitantes por sereno	Efectivos serenazgo	Número de patrulleros	Número de motos	Presupuesto (1)
1	San Isidro	69	807	37	43	20,112,692
2	Miraflores	125	668	33	27	20,660,676
3	San Borja	187	598	36	44	13,783,415
4	Jesús María	205	348	17	28	6,729,689
5	Cercado de Lima	207	1364	102	111	48,324,771
6	Carmen de la Legua	232	180	11	4	1,775,942
7	Barranco	254	123	10	10	2,875,564
8	Magdalena del Mar	285	191	27	25	6,358,001
9	Lince	296	176	11	12	1,787,086

10	San Miguel	328	412	28	8	8,964,524
11	Lurín	332	240	12	23	5,720,971
12	Pueblo Libre	349	220	13	30	4,999,469
13	La Molina	380	427	44	25	9,418,734
14	Surquillo	418	220	20	10	5,738,089
15	Chosica	426	486	12	6	4,421,627
16	Santiago de Surco	428	778	102	71	25,663,784
17	El Agustino	522	365	20	20	4,339,337
18	San Luis	522	110	7	12	1,587,928
19	La Perla	677	89	10	5	2,390,000
20	La Victoria	678	264	15	26	5,853,931
21	Bellavista	817	90	17	0	3,136,349
22	Ventanilla	1055	369	52	3	11,572,924
23	Breña	1087	72	6	12	1,688,664
24	Ancón	1204	34	4	8	393,341
25	Chaclacayo	1236	35	4	6	1,062,305
26	Pachacamac	1388	80	5	10	1,860,685
27	Callao (Cercado)	1428	290	35	35	11,204,208
28	Cieneguilla	1466	28	5	4	918,575
29	Ate	1618	366	44	71	9,376,686
30	Santa Anita	1618	135	20	0	4,630,686
31	Puente Piedra	1782	180	34	50	6,993,015
32	San Juan de Lurigancho	1940	540	37	50	9,432,027
33	Independencia	2145	101	19	13	3,476,694
34	Los Olivos	2311	156	33	16	6,364,819
35	San Juan de Miraflores	2701	147	13	15	2,088,687
36	San Martín de Porres	2805	240	31	19	7,020,740
37	Rímac	3084	55	12	2	3,224,222

38	Villa María del Triunfo	3238	134	21	6	3,124,745
39	Carabayllo	3244	86	10	4	2,047,097
40	Comas	3564	146	30	1	2,438,719
41	Chorrillos	4826	66	12	5	3,823,086
42	Villa El Salvador	5565	80	10	20	2,224,608
PROMEDIOS DE LIMA Y CALLAO		1358	273	24	21	7,133,550

Balnearios: Recursos municipales					
Distrito	Habitantes por sereno	Efectivos serenazgo	Número de patrulleros	Número de motos	Presupuesto (1)
La Punta	45	81	4	12	3,284,086
Santa María del Mar	53	25	3	2	503,374
Punta Hermosa	95	75	3	4	1,948,984
San Bartolo	103	70	0	13	1,077,154
Punta Negra	185	39	2	2	426,920
Pucusana	762	20	2	12	415,619
Santa Rosa	914	18	2	4	353,996

Fuente: Municipalidades Distritales. Información brindada por las Gerencias de Seguridad Ciudadana; INEI - Proyección de población - junio 2013. (1) Presupuesto Institucional Modificado - Seguimiento de la Ejecución Presupuestal Municipal del portal de Transparencia Económica del MEF (actualizado a octubre 2013).

Elaboración: IDL-SC

2.1.1 La distribución del gasto municipal en seguridad

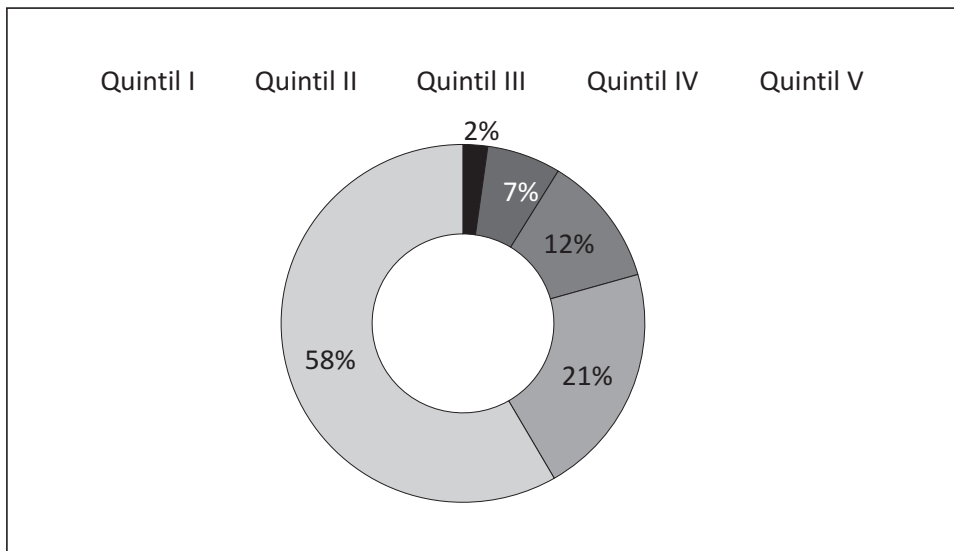
Al enfocarnos en la categoría presupuestal, podemos encontrar que la distribución del gasto municipal presenta profundas desigualdades. De los 315 millones de soles invertidos por los municipios durante

el año 2013 en Lima Metropolitana y el Callao, para enfrentar la inseguridad ciudadana, se puede observar que el Quintil V (conformado por el 20% de los distritos que más gastó) contiene al 58% de la inversión total. Es decir, en los nueve distritos de mayor inversión se gastó alrededor de 183 millones de soles.

Por otro lado, los distritos del Quintil I (conformado por el 20% de los distritos que menos gastó) en total conforman el 2% del presupuesto total. Es más, el 40% de

los distritos de menor inversión conforman únicamente el 7% del presupuesto total de Lima Metropolitana y el Callao.

Gráfico N° 9. Distribución del gasto municipal en seguridad por quintiles en Lima Metropolitana y el Callao (2013)



Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal Municipal del portal de Transparencia Económica del MEF (actualizado a octubre 2013). Información basada en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de octubre 2013.

Elaboración: IDL-SC

Comprender la cantidad de inversión que consiguen tener algunos distritos, y las limitaciones y vulnerabilidad que presentan otros, debería ser necesario para hacer reflexionar –por lo menos– a los alcaldes, líderes locales de la lucha contra la inseguridad. La inversión en seguridad y la localización del tema de seguridad

ciudadana como prioridad, deberían ser los primeros pasos desde los municipios distritales. En ese sentido consideramos necesario evaluar la evolución de los principales indicadores relacionados con los recursos municipales en el periodo comprendido entre 2012 y 2013.

2.1.2 ¿Ha mejorado la inversión municipal en seguridad? Evaluación 2012 – 2013

Como hemos mencionado, una de las principales maneras de evaluar la participación de las municipalidades en seguridad ciudadana es midiendo los servicios de Serenazgo. Por supuesto, creemos que el fenómeno de la inseguridad es mucho más amplio que las soluciones planteadas a través de este servicio, y que las municipalidades podrían tener un rol mucho más importante trabajando en las fuentes de la inseguridad. Sin embargo, en la actualidad esta es la única forma medible del trabajo municipal en seguridad. Es más, tan relacionado se encuentra este servicio con el rubro de seguridad y orden interno de las municipalidades, que la ejecución del gasto normalmente coincide con el pago de haberes a los efectivos. Cuestión que, por supuesto, dificulta la evaluación de la eficiencia del gasto público.

Ahora bien, no deja de ser importante evaluar la distribución y desigualdad de los recursos municipales, para medir el desempeño de las municipalidades distritales al hacerle frente a la inseguridad. Entre los que se mantienen con cifras muy buenas debemos mencionar a los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja y Jesús María. Estos, por segundo año consecutivo, mantienen el orden desde el primer al cuarto lugar respectivamente; en cuanto a la proporción de habitantes por efectivo de Serenazgo. Un caso extraordinario ha sido el de San Isidro que ha conseguido la cifra de 69 habitantes por efectivo de Serenazgo. Continuando en el grupo de los diez mejores distritos, debemos mencionar al Cercado de Lima, Barranco y Lince, los cuales mejoraron la adecuada proporción

con la que ya contaban en 2012 (estos distritos ya se encontraban dentro de los diez mejores el año pasado).

Otros dos casos interesantes son los de Magdalena del Mar, mejorando cinco puestos con respecto al 2012, reduciendo su proporción de 388 a 285 habitantes por efectivo, y San Miguel el cual pasó del puesto 17 al puesto 10, con una proporción de 328 habitantes por efectivo de Serenazgo.

Sin embargo, el caso más llamativo de 2013 lo encontramos en el distrito de El Agustino. Debido a que no sólo mejoró 15 puestos en un año (de 32 a 17), sino que redujo su proporción de 2110 habitantes por efectivo a 522 habitantes por efectivo de Serenazgo. Entre los diez distritos con peor proporción de habitantes por sereno, entre el 2012 y el 2013, los distritos de Chorrillos, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores e Independencia mejoraron sus cifras, aunque se mantengan en proporciones de más de 2000 habitantes por efectivo de Serenazgo.

Si bien en 2012 el promedio de inversión distrital fue de 7,313,284, monto superior a los 7,133,550 del 2013, durante ese año se consiguió mejorar los promedios en cuanto a proporción de habitantes por efectivo de Serenazgo, de 1445 en 2012 a 1358 en 2013.

Finalmente, los distritos del Rímac, Villa María del Triunfo y Comas empeoraron sus cifras, ubicándose en más de 3000 mil habitantes por sereno. Villa El Salvador es el último puesto del total de distritos, pasó de 4848 en 2013 a 5565 habitantes por efectivo de Serenazgo.

Cuadro N°16. Comparación de recursos municipales 2012 - 2013

2012		Distrito	2013		Variación	
Puesto	Habitantes por sereno		Habitantes por sereno	Puesto	Proporción Hab./Ser.	Puesto
1	75	San Isidro	69	1	+6	=
2	146	Miraflores	125	2	+21	=
3	179	San Borja	187	3	-8	=
4	214	Jesús María	205	4	+9	=
6	239	Cercado de Lima	207	5	+32	+1
5	239	Carmen de la Legua	232	6	+7	-1
8	278	Barranco	254	7	+23	+1
13	388	Magdalena del Mar	285	8	+103	+5
9	321	Lince	296	9	+25	=
17	587	San Miguel	328	10	+259	+7
7	256	Lurín	332	11	-76	-4
12	369	Pueblo Libre	349	12	+20	=
11	363	La Molina	380	13	-17	-2
15	513	Surquillo	418	14	+95	+1
14	447	Chosica	426	15	+21	-1
10	355	Santiago de Surco	428	16	-73	-6
32	2110	El Agustino	522	17	+1588	+15
16	574	San Luis	522	18	+52	-2
18	662	La Perla	677	19	-15	-1
20	760	La Victoria	678	20	+82	=
21	977	Bellavista	817	21	+160	=
19	759	Ventanilla	1055	22	-296	-3
23	1242	Breña	1087	23	+155	=
28	1473	Ancón	1204	24	+269	+4
25	1308	Chaclacayo	1236	25	+72	=
24	1284	Pachacamac	1388	26	-140	-2
22	1019	Callao (Cercado)	1428	27	-409	-5
26	1369	Cieneguilla	1466	28	-97	-2
30	1722	Santa Anita	1618	29	+106	+1
27	1435	Ate	1618	30	-183	-3
29	1528	Puente Piedra	1782	31	-254	-2
33	2280	San Juan de Lurigancho	1940	32	+340	+1
35	2706	Independencia	2145	33	+561	+2

31	1812	Los Olivos	2311	34	-499	-3
40	3896	San Juan de Miraflores	2701	35	+1195	+5
39	3527	San Martín de Porres	2805	36	+722	+3
34	2389	Rímac	3084	37	-695	-3
36	2843	Villa María del Triunfo	3238	38	-395	-2
38	3435	Carabaylo	3244	39	+191	-1
37	3237	Comas	3564	40	-237	-3
42	6559	Chorrillos	4826	41	+1773	+1
41	4848	Villa El Salvador	5565	42	-717	-1

Fuente: Municipalidades Distritales. Información brindada por las Gerencias de Seguridad Ciudadana; INEI - Proyección de población - junio 2013.

Elaboración: IDL-SC

2.2 Los recursos brindados por la Policía Nacional: ¿Ha mejorado la distribución policial? Evaluación 2012 - 2013

Esta es probablemente una de las secciones más interesante de este capítulo, pues escapa de las características y posibilidades económicas de cada localidad, centrándose en el conjunto de decisiones políticas y estrategias policiales para hacer frente a la inseguridad. Esta debería ser la ventana que permita conseguir cierto equilibrio entre los distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Sin embargo, como hemos mencionado, durante el 2012 los recursos policiales se dedicaron a incrementar las desigualdades, motivo que nos lleva a realizar el presente análisis comparado entre los periodos 2012 – 2013.

Algo que probablemente no llama la atención, es que de los cinco mejores distritos con relación a la distribución policial de 2012, cuatro se mantienen en esta situación privilegiada. Entre ellos, San Isidro, con 229 habitantes por policía; Barranco con 280, Cercado de Lima con 338 y Miraflores con 358. No podemos dejar de mencionar que, a pesar de que

estos distritos se mantienen en estas posiciones, sufrieron una ligera reducción en su cantidad de efectivos en comisarías para el 2013.

Inicialmente, estas reducciones nos llevaron a pensar que, como se prometió, las cosas empezaban a cambiar, e incrementar las desigualdades dejaría de funcionar como la constante de nuestra distribución policial. Sin embargo, al analizar a profundidad las cifras de 2012 y 2013 nos hemos encontrado con grandes sorpresas:

1. Dieciséis distritos de los cuarenta y dos utilizados en esta investigación (por la exclusión de los balnearios en esta comparación) mejoraron su distribución policial. Sin embargo, diez de ellos ya se encontraban por encima de la media de distribución policial (con números más bajos de habitantes por policía, es decir mejor ubicados que el promedio).
2. Del grupo de los diez distritos con peor distribución policial en Lima Metropolitana y el Callao en 2012, sólo tres de ellos mejoraron su distribución. El distrito de Ate de 2585 habitantes por policía en 2012 pasó a

2123 habitantes por policía en 2013; Ventanilla de 1611 en 2012 a 1411 en 2013; San Juan de Miraflores de 1574 a 1408. Por supuesto, en ninguno de los casos es posible afirmar que su “mejora” en la distribución sea suficiente para encontrar un impacto en la prevención de la inseguridad, pues sus cifras se mantienen alejadas de lo mínimo necesario para contar con un adecuado trabajo policial.

3. En consecuencia, veinticuatro distritos han empeorado su distribución policial, sin beneficiar considerablemente a las localidades más vulnerables. Es más, la mayoría de los distritos que se encontraban sobre la media de distribución (con más habitantes por policía) empeoraron sus cifras para el 2013. Es necesario preguntar en este momento ¿Cuál ha sido la estrategia del Ministerio del Interior para

contrarrestar las desigualdades y para mejorar el trabajo de los policías en comisarías?

4. Lo más grave, aunque sea difícil de creer, la cantidad de efectivos destinados a los distritos a través de las comisarías se redujo. El total de efectivos destinados a las comisarías de Lima Metropolitana y el Callao pasó de 10401 en 2012 a 9844 en 2013. Ahora puede comprenderse la reducción generalizada en la distribución policial. De esta manera, Lima Metropolitana y el Callao cambió de un policía por cada 953 habitantes en el 2012 a un policía por cada 973 habitantes en el 2013.
5. En ese sentido es difícil de creer también que la inseguridad ciudadana sea la prioridad de nuestras autoridades. ¿Qué argumento podría sostener el debilitamiento de distritos, de pocos recursos, altamente convulsionados por la inseguridad?

Cuadro N°17. Recursos policiales en Lima Metropolitana y el Callao (2012 - 2013)

N°	Distrito	2013		2012	
		Efectivos PNP en comisarías	Habitantes por policía	Habitantes por policía	Efectivos PNP en comisarías
1	San Isidro	244	229	214	264
2	Barranco	90	348	280	114
3	Cercado de Lima	807	349	338	848
4	Miraflores	214	391	358	236
5	Breña	193	406	548	145
6	San Borja	256	436	649	172
7	San Luis	128	449	404	142
8	Lince	108	482	453	117
9	La Victoria	350	511	497	367
10	Jesús María	138	518	529	135
11	Ancón	74	553	641	62
12	Pueblo Libre	132	581	602	128
13	Rímac	288	589	659	261
14	Magdalena del Mar	92	592	549	99
15	Chaclacayo	69	627	720	60
16	El Agustino	274	695	688	276
17	San Miguel	177	764	746	181
18	Surquillo	118	780	650	142
19	Bellavista	93	790	750	99
20	Independencia	266	814	628	345
21	Lurín	95	838	582	132
22	Cieneguilla	48	855	268	143
23	Los Olivos	419	860	691	514
24	Callao (Cercado)	458	904	920	454
25	Chosica	227	912	867	232
26	La Molina	175	927	1080	146

27	Carmen de la Legua	43	971	1050	40
PROMEDIO		229	973	953	239
28	Puente Piedra	282	1138	1334	229
29	Comas	456	1141	1221	424
30	Carabayllo	232	1202	930	288
31	Pachacamac	90	1234	2445	42
32	Santiago de Surco	255	1305	840	389
33	La Perla	45	1338	1268	48
34	San Juan de Miraflores	282	1408	1574	250
35	Ventanilla	276	1411	1611	230
36	Chorrillos	225	1415	1086	290
37	San Juan de Lurigancho	722	1451	1273	806
38	Villa María del Triunfo	263	1650	1403	304
39	Villa El Salvador	262	1699	1575	277
40	Ate	279	2123	2585	222
41	San Martín de Porres	302	2229	2042	323
42	Santa Anita	74	2953	2512	85
	Distrito	2013		2012	
		Efectivos PNP en comisarías	Habitantes por policía	Habitantes por policía	Efectivos PNP en comisarías
	Santa María del Mar	23	58	30	41
	La Punta	26	141	131	29
	Punta Hermosa	36	199	126	55
	San Bartolo	30	241	149	47
	Punta Negra	25	289	130	52
	Santa Rosa	50	329	248	62
	Pucusana	33	462	267	54

Fuente: DIREJEPER - PNP; INEI - Proyección de población - junio 2013.
Elaboración: IDL-SC

2.3 Los recursos ciudadanos

La organización vecinal convertida en participación comunitaria para la prevención del delito es, probablemente, una de las estrategias más eficaces para combatir la inseguridad a nivel distrital. Precisamente, por la información encontrada en los inicios de esta investigación en 2012, la cantidad de vecinos organizados en Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, superaba los 50 mil. Sin embargo, lamentamos que en la actualidad las cifras oficiales hayan variado mucho, a tal punto que nos lleva a pensar que recién en 2013 las cifras han sido sinceradas.

La Dirección de Juntas Vecinales y Coordinación de la Policía Nacional registra a 15102 integrantes de juntas para el año 2013. La hipótesis que manejamos está relacionada con ciertos esfuerzos realizados desde el Ministerio del Interior y la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, para el empadronamiento y promoción del rol fiscalizador de las juntas vecinales de Seguridad Ciudadana. Consideramos que esta coyuntura obligó a las comisarias a presentar cifras realistas, en relación con los miembros activos organizados por comisarías.

La información actual registra al Cercado de Lima, Callao (Cercado), San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador como los distritos con mayor número de integrantes. Sin embargo, consideramos que el tema de juntas vecinales requiere ser investigado con más profundidad. Al parecer, las juntas

vecinales no son ni la sombra de lo que fueron en la época de su fundación hace más de 15 años, en donde se llegó a contar con más de 500 mil personas activas en esta forma de organización vecinal.

Otra variable que complica el análisis y comparación entre distritos en esta materia, es que las Oficinas de Participación Ciudadana son precisamente las oficinas más debilitadas de nuestras desprovistas comisarías. Sabemos, por ejemplo, que el presupuesto destinado para las OPC es de cero soles, motivo por el cual su trabajo dependerá absolutamente del ánimo y características personales del suboficial que se encuentre a cargo. Todo ello es solo una muestra de la dirección de nuestra política de seguridad. Recordemos que de los más de 5 mil millones de soles destinados para el sector Interior en 2012, menos de 300 mil soles estuvieron destinados para temas de prevención y participación ciudadana⁵².

El desarrollo de juntas vecinales es la oportunidad perfecta de articulación entre actores tan diversos como los policiales y municipales. Es importante que la organización de juntas se promueva de manera más agresiva y con los recursos necesarios para el trabajo de los encargados de las Oficinas de Participación Ciudadana. Por el momento, es necesario apoyar a estas 15 mil personas que se encuentran organizadas en Lima Metropolitana y el Callao. Sin embargo, mientras la participación ciudadana se mantenga en el último nivel de las prioridades, las juntas vecinales estarán condenadas a verse cada vez más debilitadas.

52 Seguimiento de la Ejecución Presupuestal del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (consultado 16 de noviembre del 2013).

Cuadro N°18. Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en Lima Metropolitana y el Callao (2013)

N°	Distrito	Habitantes por Integrante de JJ.VV.	N° Total			
			JJ.VV.	H	M	Integrantes
1	Barranco	157	15	86	113	199
2	Cercado de Lima	198	120	679	745	1424
3	Chaclacayo	204	16	101	111	212
4	San Luis	249	20	132	99	231
5	Rímac	314	44	248	292	540
6	Lurín	325	22	120	125	245
7	Ancón	344	11	48	71	119
8	Callao (Cercado)	350	104	386	796	1182
9	Magdalena del Mar	392	12	76	63	139
10	Chosica	422	41	248	243	491
11	El Agustino	441	36	219	213	432
12	Villa El Salvador	487	74	446	468	914
13	Independencia	488	39	234	210	444
14	Bellavista	525	12	44	96	140
15	San Isidro	547	9	34	68	102
16	Pachacámac	555	14	126	74	200
17	Cieneguilla	562	7	46	27	73
18	Comas	571	80	418	494	912
19	La Perla	614	7	36	62	98
20	La Molina	626	22	113	146	259
21	Villa María del Triunfo	650	55	327	341	668
22	Ventanilla	733	48	135	396	531
23	La Victoria	775	18	126	105	231
24	San Miguel	782	16	86	87	173
25	Breña	799	8	49	49	98
26	Ate	819	51	452	271	723
27	Surquillo	829	11	60	51	111

28	Los Olivos	838	36	216	214	430
29	Carabaylo	845	18	149	181	330
30	San Juan de Lurigancho	881	102	579	610	1189
31	Lince	897	4	35	23	58
32	Carmen de la Legua	908	4	3	43	46
33	Santiago de Surco	996	30	187	147	334
34	Jesús María	1152	5	28	34	62
35	San Juan de Miraflores	1178	30	161	176	337
36	Puente Piedra	1206	31	103	163	266
37	Chorrillos	1367	20	136	97	233
38	San Martín de Porres	1805	26	180	193	373
39	Miraflores	1859	4	17	28	45
40	Santa Anita	2401	7	42	49	91
41	San Borja	3384	3	11	22	33
42	Pueblo Libre	3837	1	4	16	20
PROMEDIOS DE LIMA Y CALLAO		888	29	164	186	350

Balnearios: Recursos ciudadanos - Juntas Vecinales					
Distrito	Habitantes por Integrante de JJ.VV.	Nº	Total		
		JJ.VV.	H	M	Integrantes
Santa María del Mar	44	2	26	4	30
San Bartolo	90	7	69	11	80
Punta Hermosa	117	3	29	32	61
Punta Negra	156	4	16	30	46
Santa Rosa	164	7	51	49	100
La Punta	332	1	2	9	11
Pucusana	423	3	22	14	36

Fuente: Dirección de Juntas Vecinales y Coordinación - DIREJESEGCIU PNP; INEI - Proyección de población - junio 2013.
Elaboración: IDL-SC

BIBLIOGRAFÍA

ARIAS, Enrique y Andrea JIMÉNEZ

2011 “Informe Anual 2011 sobre Seguridad Ciudadana. Una nueva oportunidad para enfrentar la inseguridad sin demagogia punitiva”. Lima: Instituto de Defensa Legal.

BAZÁN, César

2013 “La clave son las juntas”. En Ideele Revista N° 229: En: <<http://www.revistaideele.com/ideele/content/la-clave-son-las-juntas>>

BAZÁN, César y Jorge LEVAGGI

2013 “Análisis del Proyecto de Ley N° 1642/2012-CR. Ley que permite el uso de armas no letales y el arresto ciudadano a los Serenazgos Municipales”. Documento de trabajo. Instituto de Defensa Legal. En: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc30052013-180728.pdf

BERNINZON, Francisco, Nancy MEJÍA y Jorge LEVAGGI

2012 “Informe Anual 2012 sobre Seguridad Ciudadana. Más allá de los miedos”. Lima: Instituto de Defensa Legal.

CARRIÓN, Julio, Patricia ZÁRATE y Mitchell SELIGSON

2012 “Cultura política de la democracia en Perú, 2012. Hacia la igualdad de oportunidades”. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

COMITÉ ESTADÍSTICO INTERINSTITUCIONAL DE LA CRIMINALIDAD

2013 “Informe de los Registros de Información de las Unidades Estadísticas del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. En: <http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/07/Documento-de-Trabajo-No.-02.pdf>

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

2013 “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018”. En: <http://www.seguridadidl.org.pe/sites/seguridadidl.org.pe/files/archivos/Plan.Nacional.Seguridad.Ciudadana.2013-2018-1%20copy.pdf>

CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO

- 2012 “Informe de prensa Latinobarómetro 1995 – 2011”. Perú. En:
<http://es.scribd.com/doc/138174539/Informe-Latinobarometro-Pe-ru-1995-2011>

DAMMERT, Lucía

- 2012 “Seguridad Ciudadana en el Perú: Las cifras del desconcierto”. En: <http://www.academia.edu/2916705/Peru_Los_datos_del_desconcierto>

DIARIO EL COMERCIO

- 2013 “Oposición ha presentado 27 pedidos de interpelación a ministros en dos años”. Lima. Consulta: 16 de noviembre. <<http://elcomercio.pe/actualidad/1615651/noticia-oposicion-ha-presentado-27-pedidos-interpelacion-ministros-dos-anos>>
- 2013 “Todo sobre la protección a Óscar López Meneses en cinco puntos”. Lima. Consulta: 17 de noviembre. <<http://elcomercio.pe/actualidad/1659305/noticia-todo-sobre-proteccion-oscar-lopez-meneses-cinco-puntos>>

DIARIO LA REPÚBLICA

- 2013 “Contradicciones en la seguridad ciudadana”. Lima. Consulta: 16 de noviembre. <http://www.larepublica.pe/27-02-2013/contradicciones-en-la-seguridad-ciudadana-un-policia-cuida-2585-en-ate-y-otro-solo-214-en-san-isidro>
- 2013 “Aprobación de Ollanta Humala del 22-06-2013”. Lima. Consulta: 16 de noviembre. <http://www.larepublica.pe/infografias/aprobacion-de-ollanta-humala-22-06-2013>
- 2013 “Delincuencia y corrupción son los principales problemas del país”. Lima. Consulta: 15 de noviembre. <<http://www.larepublica.pe/27-10-2013/delincuencia-y-corrupcion-son-los-principales-problemas-del-pais>>
- 2013 “Narcopolicías tejieron red de corrupción en Puno y Juliaca. Consulta: 17 de noviembre. <http://www.larepublica.pe/12-06-2013/narcopolicas-tejieron-red-de-corrupcion-en-puno-y-juliaca>

IDL REPORTEROS

- 2013 “Los superagentes del parque del amor”. Instituto de Defensa Legal. En: <<http://idl-reporteros.pe/2013/06/13/los-superagentes-del-parque-del-amor/>>

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL

- 2009 “Cifras Bamba de la Policía”. Lima.
- 2012 “De los guardianes socráticos a los decretos legislativos. Análisis sobre el paquete de decretos legislativos del presidente Ollanta Humala en los sectores Defensa e Interior”. Lima. En: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc20122012-143722.pdf

- 2013 “Con licencia para matar. Análisis de la autógrafa que modifica el artículo 20 inciso 11 del Código Penal para exonerar de responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o muerte, en cumplimiento de sus funciones”. Lima. En: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc20062013-165854.pdf
- 2013 “Prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada?”. Lima. En: <http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/publicaciones/archivo26092013-171904.pdf>

INSTITUTO DE OPINIÓN PÚBLICA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

- 2013 “Violencia contra las mujeres y feminicidio”. Año VIII. En: [http://textos.pucp.edu.pe/texto/Boletin-IOP-PUCP-Mayo-2013---Violencia-contra-las Mujeres-y-Feminicidio](http://textos.pucp.edu.pe/texto/Boletin-IOP-PUCP-Mayo-2013---Violencia-contra-las-Mujeres-y-Feminicidio)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

- 2013 “Informe Técnico N°7: Estadísticas de Seguridad Ciudadana”. Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, setiembre 2013.

IPSOS APOYO

- 2013 “Encuesta Nacional Urbana”, mes de marzo. En: <http://gestion.pe/politica/64-peruanos-cree-que-delincuencia-principal-problema-pais-2064191>
- 2013 “Resumen de las encuestas a la opinión pública”. Opinión data, mes de setiembre. En: http://www.ipsos-apoyo.com.pe/sites/default/files/opinion_data/La_crisis_del_tercer_anho_0.pdf

LEVAGGI, Jorge

- 2013 “Comentarios al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018”. Documento de trabajo. Instituto de Defensa Legal. En: <http://www.seguridadidl.org.pe/sites/seguridadidl.org.pe/files/archivo/articulos-y-notas/Comentarios%20al%20PNSC%202013%20-%202018.pdf>

LOVATÓN, David y Enrique ARIAS

- 2010 “Informe Anual 2010 sobre Seguridad Ciudadana. El legado del gobierno de Alan García: un país más inseguro”. Lima: Instituto de Defensa Legal.

MINISTERIO DEL INTERIOR

- 2013 Decretos Legislativos de la Refoma Policial. En: <http://www.pnp.gob.pe/reforma/inicio.html>
- 2013 Tribunal de disciplina policial. En: <http://www.mininter.gob.pe/tribunal/index.html>
- 2013 Nota de prensa. “Ministro del Interior anuncia la destitución del inspector general de la Policía Nacional”. <http://es.scribd.com/doc/155242807/MINISTRO-DEL-INTERIOR-ANUNCIA-LA-DESTITUCIÓN-DEL-INSPECTOR-GENERAL-DE-LA-POLICÍA-NACIONAL>

OBSERVATORIO DE LA CRIMINALIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO

- 2013 “Registro del Femicidio del Ministerio Público 2009 - 2013”. Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. En: <http://informativo.mpf.n.gob.pe/boletininformativo/infoestadfemicidio#>

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

- 2013 “Denuncias por Comisión de delitos registrados por la Policía Nacional del Perú”. Documento elaborado por la Dirección de Estadística de la Policía Nacional. Lima Metropolitana y el Callao. Mes de noviembre.
- 2013 “Intervención por faltas registradas por la Policía Nacional del Perú”. Documento elaborado por la Dirección de Estadística de la Policía Nacional. Lima Metropolitana y el Callao. Mes de noviembre.
- 2013 “Cuadro numérico de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana”. Documento elaborado por la Dirección de Juntas Vecinales y Coordinación de la Policía Nacional. Lima Metropolitana y el Callao. Mes de noviembre.
- 2013 “Cuadro numérico del personal policial en actividad por comisarías”. Dirección Ejecutiva del Personal de la Policía Nacional. Lima Metropolitana y el Callao. Mes de noviembre.

RIVERA, Carlos

- 2013 “¿La sumatoria de penas es la alternativa?”. Instituto de Defensa Legal. En: <http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1004>

VILLANUEVA, Rocío

- 2011 “El Registro del Femicidio del Ministerio Público del Perú”. Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. En: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CH4QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.eclac.cl%2Fmujer%2Fnoticias%2Fnoticias%2F8%2F43188%2FFemicidioLima_2011.ppt&ei=1xaFUsmxOKHesATdwoGQCQ&usg=AFQjCNHGFAfoWFX4IpOzZ5CY-zGnQ8wr8w&sig2=s1oCDuLjlsLg2X9UAFXsXw&bvm=bv.56343320,d.cWc

WIESSE, Patricia y Gerardo SARAVIA

- 2013 “Tierra de nadies”. En Ideele Revista N° 232: <http://www.revistaideele.com/ideele/content/tierra-de-nadies>

El informe anual de Seguridad Ciudadana “Crisis política, temores y acciones de esperanza” del Instituto de Defensa Legal se publica con el propósito de continuar la labor de medición periódica de la situación de inseguridad en nuestro país, así como evaluar la respuesta de los diferentes sectores en esta materia. Nuestra principal intención es promover en las autoridades políticas y en los diversos actores involucrados, una mejor comprensión del fenómeno al que nos enfrentamos, para construir respuestas más certeras para la confección de una política integral de seguridad.

Por cuarto año consecutivo mantenemos el compromiso de recopilar, elaborar y difundir la información más relevante y actualizada en los temas de inseguridad, proveniente de estadísticas oficiales, información periodística, publicaciones e investigaciones propias y de otras instituciones. La organización de dicha información ha sido realizada en base a cuatro temas principales: la caracterización del problema de inseguridad, la respuesta institucional al problema, buenas prácticas en seguridad ciudadana y los riesgos y recursos preventivos para enfrentar al delito en Lima Metropolitana y el Callao. De esta manera, los informes anuales de IDL-SC deben ser utilizados como herramientas de medición y de cambio, en base a determinados criterios, de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

